ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ১ম পর্ব

ফিকহ ১ম পত্র: ফিকহুল মুআমালাহ ওয়া ফিকহুল ইকতিসাদ

ক বিভাগ: ফিকহুল মুআমালাহ (মান-৭০)

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (ب) مجموعة

الهداية : আল হেদায়া

১৩. ما هو البيع لغة وشرعا؟ [আভিধানিক ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 'বাই' বা ক্রয়-বিক্রয় কী?]
১৪. ما هي أركان البيع؟ [বাই (ক্রয়-বিক্রয়ের) রুকন বা মৌলিক অংশগুলো কী কী?]
১৫. ما حكم بيع المجهول؟ [অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট জিনিস বিক্রয় করার বিধান কী?]
১৬. ما هو خيار العيب؟ [খিয়ারুল আইব (দোষের কারণে ফেরতের অধিকার) কী?]
১৭. متى يكون البيع باطلا؟ [কখন বাই বা ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হয়?]
১৮. عرف الصرف اصطلاحا- [পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে সরফকে সংজ্ঞায়িত কর।]
১৯. ما حكم تصرف الذهب بالذهب؟ [স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ বিনিময় করার বিধান কী?]
২০. ما هو ربا الفضل في الصرف؟ [সরফের ক্ষেত্রে রিবাল ফজল (পরিমাণে বেশি নেওয়া সুদ) কী?]
২১. ما هو شرط التقابض في مجلس عقد الصرف؟ [সরফের চুক্তির মজলিসে (স্থানটিতে) হস্তগত করার শর্ত কী?]
২২. ما حكم صرف الأوراق النقدية بعضها ببعض؟ [এক প্রকার কাগজের নোট অন্য প্রকার কাগজের নোটের সাথে বিনিময় করার বিধান কী?]
২৩. ما هي المضاربة؟ [মুদারাবা (মুনাফাভিত্তিক অংশীদারিত্ব) কী?]
২৪. ما حكم عمل المضارب بنفسه؟ [মুদারিবের (শ্রমদাতার) নিজের হাতে কাজ করার বিধান কী?]

২৫. هل يجوز أن يشترط لأحدهما ربح مقطوع؟ [দুজনের একজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা শর্ত করা কি বৈধ?]
২৬. متى تنقطع المضاربة؟ [মুদারাবা চুক্তি কখন ছিন্ন হয়ে যায়?]
২৭. ما هو حكم الوديعة؟ [ওয়াদীআ বা আমানতের হুকুম কী?]
২৮. ما هو حكم استخدام المستودع للوديعة؟ [আমানতগ্রহীতার জন্য আমানত ব্যবহার করার বিধান কী?]
২৯. متى يضمن المستودع الوديعة؟ [আমানতগ্রহীতা কখন আমানতের ক্ষতিপূরণ দিতে দায়ী হবে?]
৩০. عرف العارية شرعا- [আরিয়াকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত কর।] ৩১. ما هو ركن العارية؟ [আরিয়ার রুকন বা ভিত্তি কী?]
৩২. ما حكم العارية؟ [আরিয়া বা ধারের বিধান কী?]
৩৩. ما الفرق بين العارية والهبة؟ [আরিয়া (ধার) এবং হিবাহ (দান)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?]
৩৪. ما هي الهبة؟ [হিবাহ বা দান কী?]
৩৫. ما هو شرط القبض في الهبة؟ [হিবাহর ক্ষেত্রে 'কবজ' (দখল)-এর শর্ত কী?]
৩৬. ما حكم الرجوع في الهبة؟ [দাতার জন্য তার দান ফিরিয়ে নেওয়ার বিধান কী?]
৩৭. متى يجوز الرجوع في الهبة؟ [কখন দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ?]
৩৮. ما هي الإجارة لغة واصطلاحا؟ [আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইজারা কী?]
৩৯. ما هي أركان الإجارة؟ [ইজারা বা ভাড়ার রুকনসমূহ কী কী?]
৪০. متى تنفسخ الإجارة؟ [ইজারা চুক্তি কখন বাতিল হয়ে যায়?]
৪১. ما حكم إجارة الأرض للزراعة؟ [কৃষি কাজের জন্য জমি ভাড়া দেওয়ার বিধান কী?]
৪২. ما هو معنى الشفعة؟ [শুফআ (অগ্রক্রয়)-এর অর্থ কী?]
৪৩. ما هي أسباب استحقاق الشفعة؟ [শুফআ বা অগ্রক্রয়ের অধিকারের ভিত্তিগুলো কী কী?]

৪৪. من هم أهل الشفعة؟ [শুফআর হকদার বা অধিকারী কারা?]
৪৫. ما هي أنواع المطالبة بالشفعة؟ [শুফআ দাবি করার প্রক্রিয়া কয়টি ও কী কী?]
৪৬. متى يسقط حق الشفعة؟ [শুফআর হক কখন বাতিল হয়?]
৪৭. هل تثبت الشفعة في المنقول؟ [শুফআ কি অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়?]
৪৮. عرف المزارعة شرعا- [মুজারাআকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত কর।]
৪৯. ما حكم المزارعة؟ [মুজারাআ (ভাগচাষ)-এর বিধান কী?]
৫০. متى تبطل المزارعة؟ [মুজারাআ চুক্তি কখন বাতিল হয়?]
৫১. ما الفرق بين المزارعة والمساقاة؟ [মুজারাআ ও মুসাকাতের মধ্যে পার্থক্য কী?]
৫২. ما هي المساقاة؟ [মুসাকাত কী?]
৫৩. ما حكم المساقاة؟ [মুসাকাত (ফল পরিচর্যা)-এর বিধান কী?]
৫৪. ما هي شروط الشجر في المساقاة؟ [মুসাকাতের ক্ষেত্রে ফলের গাছের শর্তাবলি কী?]
৫৫. متى تنفسخ المساقاة؟ [মুসাকাত চুক্তি কখন শেষ হয়ে যায়?]
৫৬. ما هو الرهن لغة واصطلاحا؟ [আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাহন বা বন্ধক কী?]
৫৭. ما حكم الرهن؟ [রাহন বা বন্ধকের বিধান কী?]
৫৮. هل يجوز للمرتهن استخدام المرهون؟ [বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকী মাল ব্যবহার করা কি বৈধ?]
৫৯. متى ينتهي الرهن؟ [রাহন বা বন্ধক কখন শেষ হয়?]
৬০. ما هو قتل العمد؟ [ক্বাতলে আমাদ কী?]
৬১. ما هو القتل شبه العمد؟ [ক্বাতলে শিবহে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ) কী?]
৬২. ما هو القصاص؟ [ক্বিসাস (বদলা/প্রতিশোধ) কী?]
৬৩. ما هو حكم القتل الخطأ؟ [ক্বাতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা)-এর বিধান কী?]

৬৪. ما هي الدية؟ [দিয়াত বা রক্তমূল্য কী?]
৬৫. ما هي دية المرأة؟ [নারীর দিয়াত বা রক্তমূল্য কী?]
৬৬. ما حكم دية الأعضاء؟ [অঙ্গহানির দিয়াতের বিধান কী?]
৬৭. ما هو الفرق بين الدية والقصاص؟ [দিয়াত ও ক্বিসাসের মধ্যে পার্থক্য কী?]
৬৮. من هي العاقلة؟ [আকিলা (দিয়াত বহনকারী দল) কারা?]
৬৯. هل تتحمل النساء من العاقلة الدية؟ [আকিলাতে মহিলারা কি দিয়াত বহন করে?]
৭০. كم هي مدة تحمل العاقلة للدية؟ [আকিলা কর্তৃক দিয়াত বহন করার সময়-সীমা কত?]
৭১. ما هو حكم دية القتل الخطأ في الفقر؟ [দারিদ্র্যের কারণে ভুলবশত হত্যার দিয়াতের বিধান কী?]
৭২. ما هي الوصية لغة وشرعا؟ [আভিধানিক ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ওসিয়ত কী?]
৭৩. ما حكم الوصية؟ [ওসিয়তের হুকুম কী?]
৭৪. ما حكم الوصية للوارث؟ [ওয়ারিশের জন্য ওয়াসিয়ত করার বিধান কী?]
৭৫. متى يبدأ نفاذ الوصية؟ [ওসিয়ত কখন থেকে কার্যকর হওয়া শুরু হয়?]

১৩. আভিধানিক ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 'বাই' বা ক্রয়-বিক্রয় কী? (ما هو البيع لغة وشرعا؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানবজীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো 'বাই' বা ক্রয়-বিক্রয়। ইসলামি শরিয়তে হালাল উপার্জনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে ব্যবসাকে সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। ফিকহুল মুআমালাতের কিতাবগুলোতে সর্বপ্রথম 'কিতাবুল বুইউ' বা ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় আলোচনা করা হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থকারও এই ধারাই অনুসরণ করেছেন। নিচে বাই-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): আরবি 'বাই' (الْبَيْعُ) শব্দটি বা-ইয়া-আইন (ب ي ع) ধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো— ১. বিনিময় করা (المبادلة): এক বস্তুর পরিবর্তে অন্য বস্তু নেওয়া। ২. হাত মিলানো: প্রাচীনকালে আরবদের রীতি ছিল, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হলে ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপরের হাতে হাত মিলাত বা তালি দিত। এ কারণে একে 'বাই' বলা হয়। কারণ হাতকে আরবিতে 'বা-উ' (باع) বলা হয়। ৩. মালিকানা হস্তান্তর: নিজের মালিকানা থেকে কোনো কিছু বের করে দেওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): ইসলামি শরিয়ত ও ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় 'বাই'-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। তবে আল-হিদায়া গ্রন্থকার এবং হানাফী ফকিহগণের দেওয়া সংজ্ঞাটি অত্যন্ত ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট। আল-হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে: (الْبَيْعُ هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي) অর্থ: "পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করাকে বাই বা ক্রয়-বিক্রয় বলে।"

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা: উক্ত সংজ্ঞায় তিনটি মৌলিক বিষয় ফুটে উঠেছে: ১. **মুবাদালাতুল মাল (বিনিময়):** এটি দান (হিবাহ) থেকে ভিন্ন। দানে বিনিময় থাকে না, কিন্তু ব্যবসায় বিনিময় অপরিহার্য। ২. **বিল মাল (মালের মাধ্যমে):** বাই হওয়ার জন্য বিনিময়টি 'মাল' বা সম্পদ হতে হবে। যদি কেউ মালের বিনিময়ে মাল নয় এমন কিছু (যেমন—মরা জন্তু বা রক্ত) আদান-প্রদান করে, তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা 'বাই' বা ব্যবসা হবে না। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী 'মাল' হলো এমন বস্তু যার প্রতি মানুষের স্বভাবজাত আকর্ষণ আছে এবং যা প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের

জন্য সঞ্চয় করে রাখা যায়। ৩. **বিত্তারাজি (পারস্পরিক সম্মতি):** এটি ব্যবসার অন্যতম প্রধান শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা হলে ভিন্ন কথা।" (সুরা নিসা: ২৯)। জবরদস্তিমূলক কেনাবেচা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্যান্য সংজ্ঞা: কোনো কোনো ফকিহ বাই-এর সংজ্ঞায় বলেছেন: (تَمْلِيكُ الْمَالِ بِالْمَالِ) অর্থ: "মালের বিনিময়ে মালের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা।" এই সংজ্ঞাটি আরও স্পষ্ট। কারণ ব্যবসার মূল উদ্দেশ্যই হলো 'তামলিক' বা মালিকানা সৃষ্টি করা। ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে এবং বিক্রেতা মূল্যের মালিক হবে।

উপসংহার: সারসংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামি শরিয়তে 'বাই' হলো দুটি পক্ষের মধ্যে এমন একটি বৈধ চুক্তি, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে কোনো বস্তুর মালিকানা স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থকারের মতে, এই চুক্তির মূল হলো ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ), যা উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

---

১৪. বাই (ক্রয়-বিক্রয়ের) রুকন বা মৌলিক অংশগুলো কী কী? (ما هي أركان البيع؟)

উত্তর: ভূমিকা: যেকোনো চুক্তি বা কাজ অস্তিত্ব লাভ করার জন্য কিছু মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন হয়, যাকে ফিকহের পরিভাষায় 'রুকন' (স্তম্ভ) বলা হয়। রুকন ছাড়া ওই কাজটি অস্তিত্বহীন বা বাতিল বলে গণ্য হয়। ক্রয়-বিক্রয় বা 'বাই' নামক চুক্তিটি সহীহভাবে সম্পাদন হওয়ার জন্যও এর রুকনগুলো যথাযথভাবে পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। আল-হিদায়া গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের উসুল অনুযায়ী বাই-এর রুকন সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

বাই-এর রুকন (أركان البيع): হানাফী মাযহাব মতে, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মূল রুকন বা স্তম্ভ হলো মাত্র একটি। সেটি হলো—**ইজাব ও কবুল (الإيجاب والقبول)**। তবে অন্যান্য মাযহাব বা ফকিহগণের মতে রুকন তিনটি বা চারটি হতে পারে (যেমন—ক্রেতা, বিক্রেতা, পণ্য ও শব্দমালা)। কিন্তু হানাফী ফকিহগণ ক্রেতা, বিক্রেতা ও পণ্যকে রুকন না বলে চুক্তির 'আবশ্যকীয় শর্ত' বা

উপাদান মনে করেন। তাদের যুক্তি হলো, ইজাব ও কবুল পাওয়া গেলেই চুক্তির অস্তিত্ব তৈরি হয়।

১. ইজাব (الإيجاب - প্রস্তাবনা): চুক্তির দুই পক্ষের (ক্রেতা বা বিক্রেতা) মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে কথা বলে বা প্রস্তাব পেশ করে, তার বক্তব্যকে 'ইজাব' বলা হয়।

- **উদাহরণ:** বিক্রেতা বলল, "আমি এই বইটি ১০০ টাকায় বিক্রি করলাম।" অথবা ক্রেতা বলল, "আমি এই বইটি ১০০ টাকায় কিনলাম।" যে-ই আগে বলবে, সেটিই ইজাব।

২. কবুল (القبول - গ্রহণ): প্রথম ব্যক্তির প্রস্তাবনার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্মতিসূচক যে বক্তব্য দেয়, তাকে 'কবুল' বলা হয়।

- **উদাহরণ:** বিক্রেতা প্রস্তাব দেওয়ার পর ক্রেতা বলল, "আমি কিনলাম" বা "আমি গ্রহণ করলাম।"

রুকন সহীহ হওয়ার শর্তাবলি: আল-হিদায়া অনুযায়ী, ইজাব ও কবুল বা এই রুকনটি কার্যকর হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে:

- **অতীত বা বর্তমান কালবোধক শব্দ:** চুক্তিটি অবশ্যই অতীত কাল (Past Tense) বা বর্তমান কাল (Present Tense) বোধক শব্দ দ্বারা হতে হবে। যেমন—বলতে হবে "বিক্রি করলাম" বা "বিক্রি করছি"। ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ দ্বারা (যেমন—বিক্রি করব) চুক্তি হবে না, কারণ ওটা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি মাত্র, চুক্তি নয়।

- **মজলিস এক হওয়া (Ittihad al-Majlis):** ইজাব ও কবুল একই বৈঠকে বা স্থানে হতে হবে। প্রস্তাব দেওয়ার পর যদি বৈঠক ভেঙে যায় বা প্রসঙ্গ পাল্টে যায়, তবে পরে কবুল করলে চুক্তি হবে না।

- **সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া:** প্রস্তাব ও গ্রহণের মধ্যে মিল থাকতে হবে। বিক্রেতা ১০০ টাকা চাইলে ক্রেতাকে ১০০ টাকাতেই রাজি হতে হবে। কম বা বেশি বললে নতুন করে ইজাব লাগবে।

ইঙ্গিত বা কর্মের মাধ্যমে ইজাব-কবুল (Bay' al-Ta'ati): আল-হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, সব সময় মুখে ইজাব-কবুল উচ্চারণ করা জরুরি

নয়। বরং 'বাই আত-তাআতি' (লেনদেনের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়) এর মাধ্যমেও রুকন আদায় হয়ে যায়।

- **উদাহরণ:** ক্রেতা দোকানিকে টাকা দিল এবং দোকানি পণ্য দিয়ে দিল, কিন্তু কেউ মুখে কোনো কথা বলল না। পারস্পরিক সম্মতির এই কর্মগত প্রকাশই ইজাব ও কবুল হিসেবে গণ্য হবে এবং রুকন আদায় হয়ে যাবে।

উপসংহার: সুতরাং, আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী বাই-এর একমাত্র রুকন হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিসূচক বাক্য বা আচরণ (ইজাব ও কবুল)। এই রুকনটি পাওয়া গেলেই শরিয়তের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিটি অস্তিত্ব লাভ করে এবং মালিকানা স্থানান্তরের ফলাফল তৈরি হয়।

---

১৫. অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট জিনিস বিক্রয় করার বিধান কী? (ما حكم بيع المجهول؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি অর্থনীতি স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব লেনদেনে অস্পষ্টতা, ধোঁকা বা ফাসাদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, শরিয়ত সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য বা মূল্য অজ্ঞাত থাকা বা 'জাহালাত' একটি বড় সমস্যা। আল-হিদায়া গ্রন্থে 'বাইউল মাজহুল' বা অজ্ঞাত বস্তুর বেচাকেনার বিধান এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

বাইউল মাজহুল-এর বিধান (حكم بيع المجهول): সাধারণ মূলনীতি হলো: **অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েজ বা ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ)**। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্ট ভাষায় 'বাইউল গারার' (ধোঁকামূলক বা অনিশ্চিত ব্যবসা) নিষেধ করেছেন। অজ্ঞাত বস্তুর বেচাকেনা গারারের অন্তর্ভুক্ত।

অজ্ঞাত বা জাহালাতের প্রকারভেদ ও বিধান: আল-হিদায়া গ্রন্থকারের মতে, জাহালাত বা অজ্ঞতা তিন ক্ষেত্রে হতে পারে এবং প্রত্যেকটির বিধান ভিন্ন হতে পারে যদি তা বিবাদের কারণ হয়।

১. পণ্যের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা (Jahalah fi al-Mabi'): যে বস্তুটি বিক্রি করা হচ্ছে, তা যদি সুনির্দিষ্ট না হয়, তবে সেই বিক্রি ফাসিদ হবে।

- **উদাহরণ:** বিক্রেতা বলল, "আমার এই পাল থেকে যেকোনো একটি ছাগল তোমার কাছে ১০০০ টাকায় বিক্রি করলাম।" কিন্তু কোন ছাগলটি (বড়টি না ছোটটি, সুস্থটি না অসুস্থটি) তা নির্দিষ্ট করল না। যেহেতু ছাগলগুলোর মানের ভিন্নতা আছে, তাই ক্রেতা সেরাটা নিতে চাইবে আর বিক্রেতা খারাপটা দিতে চাইবে। এতে ঝগড়া বা 'নিজা' (نزاع) সৃষ্টি হবে।

- **হিদায়ার ভাষ্য:** (وَأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا ... فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولًا جَهَالَةً تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ) "বিক্রিত পণ্য জানা থাকতে হবে। যদি তা এমন অজ্ঞাত হয় যা বিবাদের দিকে নিয়ে যায়, তবে বিক্রি ফাসিদ হবে।"

২. মূল্যের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা (Jahalah fi al-Thaman): পণ্যের দাম বা মূল্য যদি নির্দিষ্ট না থাকে, তবে বিক্রি ফাসিদ হবে।

- **উদাহরণ:** "বাজার দরে বিক্রি করলাম" বলা হলো, কিন্তু বাজারের দর ওঠানামা করে বা একেক দোকানে একেক রকম। অথবা বলা হলো, "তুমি যা দেবে তাতেই বিক্রি।" এগুলো নাজায়েজ। মূল্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট অংকে বা পরিমাণে হতে হবে।

৩. মেয়াদের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা (Jahalah fi al-Ajal): বাকিতে কেনাবেচার ক্ষেত্রে পরিশোধের সময়সীমা অজ্ঞাত থাকলে বিক্রি ফাসিদ হবে।

- **উদাহরণ:** "বৃষ্টি নামলে টাকা দেব" বা "ফসল পাকার পর টাকা দেব।" এখানে সময় নির্দিষ্ট নয়, তাই এটি বিবাদের কারণ হবে।

সামান্য অজ্ঞতা (Jahalah Yasirah): হানাফী ফকিহগণ বলেন, যদি অজ্ঞতা খুব সামান্য হয় যা সাধারণত বিবাদের সৃষ্টি করে না, তবে তা বিক্রিকে বাতিল বা ফাসিদ করে না।

- **উদাহরণ:** ঘরের ভিত্তি বা মাটির নিচের অংশ না দেখেই বাড়ি কেনা। এটি মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু যদি অজ্ঞতা প্রবল (Fahishah) হয়, তবে তা নিষিদ্ধ।

উপসংহার: সারকথা হলো, আল-হিদায়া অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য পণ্য, মূল্য এবং শর্তাবলি উভয় পক্ষের কাছে সুস্পষ্টভাবে জানা থাকা (মা'লুম হওয়া) অপরিহার্য। যেকোনো ধরনের অস্পষ্টতা বা জাহালাত যা ভবিষ্যতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ বা মনমালিন্য সৃষ্টি করতে পারে, তা শরিয়তে নিষিদ্ধ। এমন লেনদেন ফাসিদ বলে গণ্য হবে এবং তা সংশোধন করা বা বাতিল করা আবশ্যক।

---

১৬. খিয়ারুল আইব (দোষের কারণে ফেরতের অধিকার) কী? (ما هو خيار العيب؟)

উত্তর: ভূমিকা: ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা এবং তাকে ধোঁকা থেকে বাঁচানোর জন্য ইসলামি শরিয়ত বেশ কিছু অধিকার বা 'খিয়ার' (Option) প্রদান করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'খিয়ারুল আইব' বা পণ্যে দোষ থাকার কারণে চুক্তি বাতিলের অধিকার। আল-হিদায়া গ্রন্থে এই অধিকারের সংজ্ঞা, শর্তাবলি এবং প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

সংজ্ঞা (التعريف): 'খিয়ার' অর্থ ইখতিয়ার বা ক্ষমতা। আর 'আইব' অর্থ দোষ-ত্রুটি। পারিভাষিক অর্থে, ক্রয় করার পর যদি ক্রেতা পণ্যের মধ্যে এমন কোনো দোষ খুঁজে পায় যা চুক্তির সময় বিদ্যমান ছিল কিন্তু ক্রেতা জানত না, তবে সেই পণ্যটি ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকারকে 'খিয়ারুল আইব' বলে।

শরিয়তের ভিত্তি: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মুসলিমরা একে অপরের ভাই। কোনো মুসলিমের জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাইয়ের কাছে এমন কোনো পণ্য বিক্রি করবে যাতে দোষ আছে, অথচ সে তা প্রকাশ করল না।" (ইবনে মাজাহ)। হানাফী মাযহাব মতে, পণ্যের নিরাপত্তা বা দোষমুক্ত হওয়া চুক্তির একটি আবশ্যিক দাবি। তাই দোষ পাওয়া গেলে ক্রেতার অসন্তুষ্টির কারণে চুক্তিটি ভঙ্গ করার অধিকার জন্মায়।

খিয়ারুল আইব সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলি: আল-হিদায়া অনুযায়ী, ক্রেতা এই অধিকার প্রয়োগ করতে চাইলে তিনটি শর্ত পূরণ হতে হবে: ১. **দোষটি পূর্বে বিদ্যমান থাকা:** দোষটি অবশ্যই বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় বা বিক্রির আগে সৃষ্টি হতে হবে। কেনার পর ক্রেতার হাতে দোষ সৃষ্টি হলে ফেরত দেওয়া যাবে না। ২. **মূল্য হ্রাসকারী দোষ:** দোষটি এমন হতে হবে যা সাধারণত ব্যবসায়ীদের

দৃষ্টিতে পণ্যের দাম কমিয়ে দেয়। নগণ্য কোনো বিষয় দোষ হিসেবে গণ্য হবে না। ৩. **ক্রেতার অজ্ঞতা:** চুক্তির সময় বা পণ্য বুঝে নেওয়ার সময় ক্রেতা ওই দোষ সম্পর্কে জানত না। যদি জেনে-শুনে কেনে, তবে পরে আর ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না।

হুকুম বা প্রয়োগ পদ্ধতি: যদি দোষ প্রমাণিত হয়, তবে আল-হিদায়া অনুযায়ী ক্রেতার সামনে দুটি পথ খোলা থাকে:

- **১. পুরো পণ্য ফেরত দেওয়া:** ক্রেতা পণ্যটি ফেরত দিয়ে তার পূর্ণ টাকা ফেরত নিতে পারে। এটিই মূল নিয়ম।
- **২. পূর্ণ মূল্যে রেখে দেওয়া:** ক্রেতা চাইলে দোষসহ পণ্যটি রেখে দিতে পারে, কিন্তু তাকে পূর্ণ মূল্যই দিতে হবে।
- **সতর্কতা (ক্ষতিপূরণ):** হানাফী ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো—ক্রেতা পণ্যটি রেখে দিয়ে শুধুমাত্র দোষের কারণে 'দাম কমানোর' (Compensation/Arsh) দাবি করতে পারবে না। তাকে হয় পুরোটা ফেরত দিতে হবে, নয়তো পুরোটা রাখতে হবে। কারণ, মূল্যের বিপরীতে পণ্য বিভাজনযোগ্য নয়। তবে যদি বিক্রেতা স্বেচ্ছায় কিছু টাকা ফেরত দেয় বা দাম কমায়, সেটা ভিন্ন বিষয়।

ব্যতিক্রম: যদি পণ্যটি ক্রেতার কাছে এসে ধ্বংস হয়ে যায় বা সে এটি বিক্রি করে ফেলে বা পরিবর্তন করে ফেলে (যেমন—কাপড় কেটে জামা বানাল), এবং এরপর পুরনো দোষ ধরা পড়ে, তখন আর পণ্য ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে দোষের ক্ষতিপূরণ (Arsh) দাবি করতে পারবে।

উপসংহার: খিয়ারুল আইব ইসলামি বাণিজ্য আইনের একটি মানবিক ও ন্যায়ানুগ বিধান। এটি নিশ্চিত করে যে, বিক্রেতা যেন কোনো ত্রুটিপূর্ণ মাল ভালো মালের দামে গছিয়ে দিতে না পারে। আল-হিদায়া এই বিধানের মাধ্যমে বাজারে সততা ও আস্থার পরিবেশ বজায় রাখার নির্দেশনা দিয়েছে।

---

১৭. কখন বাই বা ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হয়? (متى يكون البيع باطلا؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি ফিকহে একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে চুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ হয়। হানাফী ফিকহের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তারা ত্রুটিপূর্ণ চুক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন: ১. 'ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু সংশোধনযোগ্য) এবং ২. 'বাতিল' (সম্পূর্ণ অকার্যকর)। আল-হিদায়া গ্রন্থে 'বাই বাতিল' বা ক্রয়-বিক্রয় কখন সম্পূর্ণ বাতিল বলে গণ্য হবে, তার সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বাতিল ও ফাসিদের পার্থক্য (হানাফী মতে): অন্যান্য মাযহাবে বাতিল ও ফাসিদ একই অর্থ বহন করে। কিন্তু হানাফী মতে:

- **বাই ফাসিদ:** যা নীতিগতভাবে বৈধ (Asl), কিন্তু তার কোনো গুণ বা শর্তে (Wasf) ত্রুটি আছে। এটি সংশোধন করলে সহীহ হয়ে যায় এবং দখলে নিলে মালিকানা আসে।
- **বাই বাতিল:** যা নীতিগতভাবেই অবৈধ। অর্থাৎ এর রুকন বা বিষয়বস্তুতেই গলদ আছে। এটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো চুক্তিই নয় এবং এর মাধ্যমে কখনোই মালিকানা সৃষ্টি হয় না।

কখন বাই বাতিল হয়? (ক্ষেত্রসমূহ): আল-হিদায়া অনুযায়ী নিম্নোক্ত পরিস্থিতিগুলোতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি 'বাতিল' বলে গণ্য হবে:

১. বিক্রিত বস্তু 'মাল' না হলে: বিক্রয় চুক্তি সহীহ হওয়ার প্রধান শর্ত হলো পণ্যটি শরিয়তের দৃষ্টিতে 'মাল' বা সম্পদ হতে হবে। যদি কেউ এমন কিছু বিক্রি করে যা মাল নয়, তবে বিক্রি বাতিল হবে।

- **উদাহরণ:** মৃত জীব (Carrion), রক্ত, স্বাধীন মানুষ বা এক দানা গম বিক্রি করা। এগুলো মাল নয় বা মূল্যহীন। তাই এগুলোর বিক্রি গোড়া থেকেই বাতিল।

২. পণ্যটি অস্তিত্বহীন হলে (Non-existent): চুক্তির সময় পণ্যটি বাস্তবে বিদ্যমান থাকতে হবে। যা নেই, তা বিক্রি করা বাতিল।

- **উদাহরণ:** গাভীর পেটের বাচ্চা (যা এখনো জন্মায়নি), বা পুকুরের মাছ (যা এখনো ধরা হয়নি), বা পাখির পিঠের পশম (ওড়ার সময়)। রাসুল (সা.) 'বাই আল-মালাকিহ' (গর্ভস্থ ভ্রূণ বিক্রি) নিষেধ করেছেন।

৩. পণ্যটি শরিয়তে হারাম হলে (Ghair Mutaqawwim): মুসলিমদের জন্য এমন বস্তু বিক্রি করা বাতিল, যার ব্যবহার শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম এবং যার কোনো আইনি মূল্য নেই।

- **উদাহরণ:** মুসলিমের জন্য মদ বা শূকর বিক্রি করা। এটি তাদের জন্য মাল বা সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় না, তাই এর চুক্তি বাতিল।

৪. পাগল বা অবুঝ শিশুর বেচাকেনা: চুক্তিকারীদের (ক্রেতা-বিক্রেতা) অবশ্যই আকেল বা সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে। পাগল বা সম্পূর্ণ অবুঝ শিশুর (Ghair Mumayyiz) ইজাব-কবুল ধর্তব্য নয়। তাদের করা যেকোনো বেচাকেনা বাতিল।

৫. রুকন না পাওয়া গেলে: যদি ইজাব ও কবুল না থাকে, বা এমনভাবে বলা হয় যা সম্মতি বোঝায় না, তবে চুক্তি বাতিল হবে।

বাতিলের ফলাফল: বাই বাতিল হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো কিছুই ঘটে না। ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না এবং বিক্রেতা টাকার মালিক হয় না। যদি কেউ পণ্য নিয়ে থাকে, তবে তা আমানত হিসেবে গণ্য হবে এবং ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। ব্যবহার করা হারাম হবে।

উপসংহার: বাই বাতিল হলো এমন এক অবস্থা যেখানে চুক্তির ভিত্তিটাই ধসে পড়ে। আল-হিদায়া অনুযায়ী, মালের বিনিময় মাল দ্বারা না হলে, অথবা অস্তিত্বহীন বা হারাম বস্তুর লেনদেন হলে তা ইসলামি আইনে কোনো বৈধতা পায় না। এটি ফাসিদ চুক্তির চেয়েও গুরুতর, কারণ ফাসিদ চুক্তিতে মালিকানার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু বাতিল চুক্তিতে তা শূন্য।

---

১৮. পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে সরফকে সংজ্ঞায়িত কর। (عرف الصرف اصطلاحا)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি অর্থব্যবস্থায় মুদ্রা বিনিময় বা 'কারেন্সি এক্সচেঞ্জ' একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। কারণ মুদ্রার লেনদেনে সামান্য অসতর্কতা বা কমবেশি হলেই তা 'রিবা' বা সুদে পরিণত হতে পারে। ফিকহুল মুআমালাতে এই বিশেষ ধরনের লেনদেনকে 'বাইউস সরফ' বা সরফের ব্যবসা বলা হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুস সরফ' অধ্যায়ে এর সংজ্ঞা, শর্ত ও বিধান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ: 'সরফ' (الصَّرْفُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো—ফিরিয়ে দেওয়া, পরিবর্তন করা বা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় নেওয়া। যেহেতু এই ব্যবসায় এক মুদ্রাকে অন্য মুদ্রায় পরিবর্তন করা হয়, তাই একে সরফ বলা হয়। অথবা এর মাধ্যমে সুদের সম্ভাবনা থেকে ফিরিয়ে রাখা হয় বলে এই নাম।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহের পরিভাষায় সরফের সংজ্ঞা হলো: (بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ) অর্থ: "মূল্যের বিনিময়ে মূল্য বিক্রি করা।" অন্যভাবে বলা যায়: (بَيْعُ الْأَثْمَانِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ) "মুদ্রা জাতীয় বস্তুর (নগদ বা ক্যাশ) একে অপরের সাথে বিনিময় করা।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: এই সংজ্ঞাটি বুঝতে হলে 'ছামান' বা মূল্যের ধারণাটি স্পষ্ট হতে হবে। ১. **সৃষ্টিগত মূল্য (Thaman Khilqi):** আল্লাহ তাআলা স্বর্ণ ও রৌপ্যকে সৃষ্টিই করেছেন বিনিময়ের মাধ্যম বা মূল্য হিসেবে। তাই স্বর্ণ বা রৌপ্য (কাঁচা হোক বা মুদ্রা হোক, গহনা হোক বা দলা হোক) সর্বাবস্থায় 'ছামান' বা মূল্য হিসেবে গণ্য হবে। ২. **বাইউস সরফ:** যখন এক পক্ষের স্বর্ণের বিনিময়ে অন্য পক্ষের স্বর্ণ, অথবা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য লেনদেন হবে—তখন তাকে 'সরফ' বলা হবে। বর্তমান যুগে কাগজের টাকাও (Paper Currency) ফকিহদের মতে ছামানের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত। তাই টাকার বিনিময়ে টাকা বা ডলারের বিনিময়ে টাকা কেনাবেচাও সরফের অন্তর্ভুক্ত।

সরফ চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও শর্ত: আল-হিদায়া অনুযায়ী, সাধারণ বেচাকেনা থেকে সরফের সংজ্ঞা ও হুকুম ভিন্ন হওয়ার মূল কারণ হলো এর কঠোর শর্তাবলি:

- **তাকাবুদ (Ta-qabud) বা হস্তগত করা:** সরফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, চুক্তির আসর বা মজলিসেই (On the spot) উভয় পক্ষের বিনিময় দ্রব্য হস্তগত করতে হবে। বাকি বা বাকির সুযোগ নেই। হাদিসে এসেছে, "হাতাহাতি (Hand to hand) হতে হবে।" যদি এক পক্ষ দেয় এবং অন্য পক্ষ পরে দেওয়ার ওয়াদা করে, তবে তা সুদি লেনদেনে পরিণত হবে এবং সরফ বাতিল হবে।

- **সমপরিমাণ হওয়া (Tamathul):** যদি একই জাতীয় মুদ্রা হয় (যেমন—স্বর্ণ বনাম স্বর্ণ), তবে পরিমাণে সমান সমান হতে হবে। কমবেশি করা হারাম (রিবা)।

উপসংহার: সুতরাং, পারিভাষিক অর্থে 'সরফ' হলো স্বর্ণ, রৌপ্য বা মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় চুক্তি। আল-হিদায়া গ্রন্থকার একে 'মূল্যের বিনিময়ে মূল্য' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা শরিয়তের রিবা সংক্রান্ত বিধানের কারণে সাধারণ পণ্য বেচাকেনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মর্যাদার অধিকারী। এর মূল কথা হলো—নগদ এবং সমান সমান (সমজাতীয় হলে) লেনদেন।

---

১৯. স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ বিনিময় করার বিধান কী? (ما حكم تصرف الذهب بالذهب؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি অর্থনীতিতে মুদ্রা বিনিময় বা 'বাইউস সরফ' একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক মুদ্রা বা 'ছামান'। তাই স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কেনাবেচা করার ক্ষেত্রে শরিয়ত অত্যন্ত কঠোর ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আরোপ করেছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুস সরফ' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ বিনিময়ের মূল বিধান: হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়া গ্রন্থকারের মতে, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ (তথা একই জাতীয় মুদ্রা) বিক্রি বা বিনিময় করার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে। অন্যথায় এই লেনদেনটি 'রিবা' বা সুদে পরিণত হবে।

১. সমান সমান হওয়া (Mithlan bi Mithlin): উভয় পক্ষের স্বর্ণের পরিমাণ ও ওজন একেবারে সমান হতে হবে। কমবেশি করা হারাম।

- **হাদিসের প্রমাণ:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "(স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ) সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে।" (সহীহ মুসলিম)।
- **মান বা গুণের বিচার:** আল-হিদায়া অনুযায়ী, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, নতুন-পুরাতন, খাদের পরিমাণ বা কারুকার্যের (Craftsmanship) বিচার করা হবে না। অর্থাৎ, কেউ যদি ১০ ভরি নতুন গহনা দিয়ে ১০ ভরি পুরাতন স্বর্ণ নেয়, তবে তা জায়েজ। কিন্তু যদি ১০ ভরি নতুন গহনার বিনিময়ে ১২ ভরি পুরাতন স্বর্ণ নেয়, তবে তা হারাম হবে। কারণ শরিয়তে সমজাতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে 'গুণ' (Quality) ধর্তব্য নয়, বরং 'পরিমাণ' (Quantity) ধর্তব্য। কারুকার্য বা ডিজাইনের কারণে অতিরিক্ত দাবি করা 'রিবা' হিসেবে গণ্য হবে।

২. মজলিসে হস্তগত করা (Yadan bi Yadin): চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকেই (মজলিসে) উভয় পক্ষকে তাদের স্বর্ণ হস্তগত করতে হবে। কোনো পক্ষ বাকি রাখতে পারবে না। যদি এক পক্ষ স্বর্ণ দেয় এবং অন্য পক্ষ বলে 'আমি কাল দেব', তবে এই চুক্তি বাতিল এবং হারাম হবে। একে 'রিবা আন-নাসিয়াহ' বা বিলম্বিত সুদ বলা হয়।

হানাফী মাযহাবের যুক্তি: স্বর্ণ জন্মগতভাবেই 'ছামান' বা মূল্য। যখন একই জিনিসের বিনিময় হয়, তখন সেখানে অতিরিক্ত কিছু নেওয়া মানেই সুদ। আর কারুকার্য বা মান মানুষের তৈরি গুণ, যা মূল্যের বিপরীতে ধর্তব্য হয় না। তাই ভালো স্বর্ণ ও মন্দ স্বর্ণ ওজনে সমান হতে হবে। যদি কেউ কারুকার্যের মূল্য পেতে চায়, তবে তার উচিত প্রথমে স্বর্ণটি নগদ টাকায় বিক্রি করা এবং পরে সেই টাকা দিয়ে অন্য স্বর্ণ কেনা। সরাসরি বিনিময়ে কমবেশি করা যাবে না।

উপসংহার: সুতরাং, স্বর্ণ দিয়ে স্বর্ণ বদলানোর বিধান হলো—ওজনে সমান হতে হবে এবং লেনদেন নগদ হতে হবে। ওজনে কমবেশি হলে তা 'রিবাল ফজল' এবং বাকিতে হলে তা 'রিবা আন-নাসিয়াহ' হবে, যা উভয়ই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

---

২০. সরফের ক্ষেত্রে রিবাল ফজল (পরিমাণে বেশি নেওয়া সুদ) কী? (ما هو ربا الفضل في الصرف؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি শরিয়তে সুদ বা রিবাকে ধ্বংসাত্মক অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রিবা প্রধানত দুই প্রকার: রিবা আন-নাসিয়াহ (মেয়াদী সুদ) এবং রিবাল ফজল (অতিরিক্ত সুদ)। মুদ্রা বিনিময় বা সরফের ক্ষেত্রে রিবাল ফজল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক, নতুবা অজান্তেই মানুষ সুদের গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। আল-হিদায়া গ্রন্থে রিবাল ফজলের সংজ্ঞা ও বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

রিবাল ফজল-এর পরিচয়: 'ফজল' শব্দের অর্থ হলো অতিরিক্ত বা বাড়তি। আর পরিভাষায়, একই জাতীয় দুটি রিবাযোগ্য বস্তুর (যেমন—স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রুপার বদলে রুপা, গমের বদলে গম) পারস্পরিক বিনিময়ের সময় ওজনে বা মাপে কমবেশি করাকে 'রিবাল ফজল' বলা হয়। সরফের ক্ষেত্রে, যখন এক পক্ষের স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে অপর পক্ষ সমজাতীয় স্বর্ণ বা রৌপ্য প্রদান করে কিন্তু পরিমাণে বেশি নেয়, তখন সেই অতিরিক্ত অংশটুকুই হলো রিবাল ফজল।

আল-হিদায়ার আলোকে ব্যাখ্যা: আল-হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, সরফের ক্ষেত্রে রিবাল ফজল হারাম হওয়ার মূল কারণ হলো 'কদর' (পরিমাণ) এবং 'জিনস' (জাতি) এক হওয়া। যখন দুটি বস্তুর জাতি এক হয় (যেমন উভয়টি স্বর্ণ) এবং উভয়টি ওজনযোগ্য হয়, তখন শরিয়ত দাবি করে যে তাদের বিনিময় সমান সমান হতে হবে।

- **উদাহরণ:** জায়েদ ১ ভরি ২২ ক্যারেটের স্বর্ণ দিয়ে বকরের কাছ থেকে ১.২ ভরি ১৮ ক্যারেটের স্বর্ণ নিল। এখানে উভয়টি স্বর্ণ (জাতি এক) এবং ওজনযোগ্য। কিন্তু পরিমাণে ০.২ ভরি কমবেশি করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত ০.২ ভরিই হলো রিবাল ফজল। যদিও মানের দিক থেকে পার্থক্য আছে, কিন্তু শরিয়ত এই পার্থক্যকে অতিরিক্ত নেওয়ার বৈধতা দেয় না।

নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ: রিবাল ফজল নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে হিকমত হলো, এটি মানুষকে প্রকৃত সুদের (রিবা আন-নাসিয়াহ) দিকে ধাবিত করে। এছাড়া সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে অতিরিক্ত নেওয়া মানে হলো বিনিময় ছাড়া অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করা। আল-হিদায়ার মতে, (الْجَوْدَةُ لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ) "জাতির সাথে জাতির মুকাবিলার সময় গুণাগুণের কোনো মূল্য নেই।" তাই গুণের দোহাই দিয়ে পরিমাণ বাড়ানো যাবে না।

আধুনিক প্রয়োগ: বর্তমান যুগে কারেন্সির ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। যেমন—১০০ টাকার একটি নতুন নোট দিয়ে কেউ যদি পুরাতন বা ছেঁড়া ১১০ টাকা নেয়, তবে ওই ১০ টাকা রিবাল ফজল হবে। কারণ টাকার জাতি এক।

উপসংহার: সরফের ব্যবসায় রিবাল ফজল থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো 'মিসলান বি মিসলিন' বা সমান সমান বিনিময় করা। স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য—উভয় ক্ষেত্রে ওজন সমান হতে হবে, গুণমান যাই হোক না কেন। অন্যথায় তা স্পষ্ট সুদে পরিণত হবে।

---

২১. সরফের চুক্তির মজলিসে (স্থানটিতে) হস্তগত করা বা 'তাকাবুজ'-এর শর্ত কী? (ما هو شرط التقابض في مجلس عقد الصرف؟)

উত্তর: ভূমিকা: মুদ্রা বিনিময় বা সরফ চুক্তি শরিয়তের অন্যান্য সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি থেকে ভিন্ন। এখানে শরিয়ত কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করেছে যাতে মানুষ সুদের ফাঁদে পা না দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য শর্ত হলো 'তাকাবুজ ফিল মজলিস' বা চুক্তির আসরেই বিনিময় দ্রব্য হস্তগত করা। আল-হিদায়া গ্রন্থে এই শর্তটির ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তাকাবুজ বা হস্তগত করার অর্থ: 'তাকাবুজ' অর্থ হলো দখলে নেওয়া বা কবজা করা। সরফের ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা যেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে চুক্তি করছে (মজলিস), সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই উভয়কে নিজ নিজ পাওনা (মুদ্রা বা স্বর্ণ-রৌপ্য) বুঝে নিতে হবে। শারীরিক বা গঠনগতভাবে পৃথক হওয়ার আগে এই আদান-প্রদান সম্পন্ন হতে হবে।

শর্তের বিবরণ ও হুকুম: আল-হিদায়া ও হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, সরফ সহীহ হওয়ার জন্য উভয় বিনিময় দ্রব্য (যেমন—স্বর্ণ ও রৌপ্য, বা টাকা ও ডলার) মজলিসে হস্তগত করা **ফরজ বা ওয়াজিব**।

- **বাকি নিষিদ্ধ:** সরফের ক্ষেত্রে কোনো কিছুই বাকি রাখা যাবে না। যদি এক পক্ষ নগদ দেয় এবং অন্য পক্ষ বলে 'আমি এক ঘণ্টা পর দেব' বা 'কাল দেব', এবং তারা মজলিস ত্যাগ করে চলে যায়, তবে এই সরফ চুক্তিটি **বাতিল (Batil)** হয়ে যাবে।

- **রিবা আন-নাসিয়াহ:** কারণ, সরফের ক্ষেত্রে বাকির সুযোগ দিলে তা 'রিবা আন-নাসিয়াহ' বা মেয়াদী সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়। নবীজি (সা.) বলেছেন, "(বিনিময় করো) হাতে হাতে (Yadan bi Yadin)।"

মজলিস এক হওয়ার তাৎপর্য: মজলিস এক থাকার অর্থ হলো দৈহিকভাবে পৃথক না হওয়া। যতক্ষণ তারা এক স্থানে আছে, ততক্ষণ লেনদেন সম্পন্ন করার সুযোগ থাকে। যদি তারা লেনদেন সম্পন্ন না করেই একে অপরের থেকে দূরে চলে যায় বা উঠে চলে যায়, তবে একে 'ইফতিরাক' (বিচ্ছিন্নতা) বলা হয়। কবজা করার আগে ইফতিরাক হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

ব্যতিক্রম (হুকমি কবজা): বর্তমান আধুনিক ব্যাংকিংয়ে অনেক সময় সরাসরি হাতে হাতে টাকা দেওয়া হয় না, বরং একাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। ফিকহবিদগণ একে 'আত-তাকাবুজ আল-হুকমি' বা আইনগত কবজা হিসেবে গণ্য করেছেন। যদি মজলিসেই চেক ক্লিয়ারিং বা একাউন্ট ক্রেডিটের নিশ্চিত ব্যবস্থা হয়ে যায় এবং গ্রাহক তা ব্যবহারের অধিকার পায়, তবে তা তাকাবুজ বা হস্তগত করার শর্ত পূরণ করবে।

উপসংহার: সারকথা হলো, সরফ চুক্তির প্রাণ হলো নগদ লেনদেন। আল-হিদায়ার মতে, মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই উভয় পক্ষের কবজা নিশ্চিত করতে হবে। এটি না হলে চুক্তিটি সুদি কারবারে পরিণত হবে এবং ইসলামি শরিয়তে তা সম্পূর্ণ হারাম।

---

২২. এক প্রকার কাগজের নোট অন্য প্রকার কাগজের নোটের সাথে বিনিময় করার বিধান কী? (ما حكم صرف الأوراق النقدية بعضها ببعض؟)

উত্তর: ভূমিকা: প্রাচীনকালে স্বর্ণ ও রৌপ্যই ছিল বিনিময়ের মূল মাধ্যম। কিন্তু আধুনিক যুগে কাগজের নোট বা 'ফিয়াট মানি' সেই স্থান দখল করেছে। আল-হিদায়া রচনার যুগে কাগজের নোটের প্রচলন ছিল না, তবে সেখানে 'ফুলুস' (তামা বা অন্য ধাতুর মুদ্রা) নিয়ে আলোচনা আছে। আধুনিক হানাফী ফকিহগণ আল-হিদায়ার সেই মূলনীতির আলোকেই কাগজের নোট বিনিময়ের বিধান সাব্যস্ত করেছেন।

কাগজের নোটের ফিকহী মর্যাদা: শরিয়তের দৃষ্টিতে কাগজের নোট এখন 'ছামান' বা মূল্যের মর্যাদা রাখে। একে 'ছামান ইসতিলাহি' (প্রথাগত মূল্য) বলা হয়।

স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো এর নিজস্ব কোনো মূল্য না থাকলেও সরকারি নিশ্চয়তার কারণে এটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। তাই সরফের বিধানাবলি এর ওপরও প্রযোজ্য হবে।

বিনিময়ের বিধান: কাগজের নোট বিনিময়ের ক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে:

১. একই দেশের মুদ্রা বিনিময় (যেমন—টাকা দিয়ে টাকা): যদি একই জাতের বা একই দেশের মুদ্রা বিনিময় করা হয় (যেমন—১০০০ টাকার একটি নোট দিয়ে ৫০০ টাকার দুটি নোট নেওয়া), তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্ত প্রযোজ্য:

- **সমান সমান হওয়া:** উভয় পক্ষের পরিমাণ সমান হতে হবে। ১০০০ টাকার বদলে ৯৯০ টাকা বা ১০১০ টাকা নেওয়া হারাম (রিবাল ফজল)।
- **নগদ হওয়া:** মজলিসেই লেনদেন হতে হবে।

২. ভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় (যেমন—টাকা দিয়ে ডলার): যদি এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রা বিনিময় করা হয়, তবে তাদের 'জিনস' বা জাতি ভিন্ন বলে গণ্য হবে। আল-হিদায়ার নীতি অনুযায়ী, জাতি ভিন্ন হলে ওজনে বা পরিমাণে কমবেশি করা জায়েজ, তবে নগদ হতে হবে।

- **কমবেশি জায়েজ:** যেমন—১০০ ডলারের বিনিময়ে ১২,০০০ টাকা নেওয়া বৈধ। এখানে পরিমাণের সমতা জরুরি নয়। কারণ ডলার এবং টাকা ভিন্ন সত্তা।
- **নগদ হওয়া ওয়াজিব:** কিন্তু শর্ত হলো, এই লেনদেন অবশ্যই 'হাতে হাতে' বা নগদ হতে হবে। মজলিসে বসেই ডলার দিতে হবে এবং টাকা বুঝে নিতে হবে। ডলার দিয়ে টাকা পরে নিলে তা 'রিবা আন-নাসিয়াহ' হবে, যা হারাম।

আধুনিক প্রেক্ষাপট: মানি চেঞ্জার বা ব্যাংকে যখন কারেন্সি কনভার্ট করা হয়, তখন রেট যা-ই হোক না কেন, তা তাৎক্ষণিক পরিশোধ করতে হবে। আল-হিদায়ার মূলনীতি হলো—(إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ) "যখন জাতি ভিন্ন হয়, তখন যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর (কমবেশি করে), তবে তা হাতে হাতে (নগদ) হতে হবে।"

উপসংহার: কাগজের নোট বিনিময়ের বিধান হলো—যদি কারেন্সি এক হয়, তবে সমান সমান ও নগদ হতে হবে। আর যদি কারেন্সি ভিন্ন হয় (যেমন টাকা ও রিয়াল), তবে কমবেশি করা বৈধ কিন্তু লেনদেনটি অবশ্যই স্পট বা নগদ হতে হবে। বাকিতে কারেন্সি কেনাবেচা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

---

২৩. মুদারাবা (মুনাফাভিত্তিক অংশীদারিত্ব) কী? (ما هي المضاربة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন এবং বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো 'মুদারাবা'। এটি সুদভিত্তিক ঋণের বিপরীতে একটি ঝুঁকি ও মুনাফা ভাগাভাগির পদ্ধতি। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল মুদারাবা' অধ্যায়ে এই চুক্তির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বিধানাবলি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এটি এমন এক ধরনের অংশীদারিত্ব যেখানে একজনের থাকে পুঁজি এবং অন্যজনের থাকে শ্রম।

আভিধানিক অর্থ: 'মুদারাবা' (المضاربة) শব্দটি আরবি 'দরব' (الضرب) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ সফর করা বা ভ্রমণ করা। যেহেতু এই ব্যবসায় মুনাফার উদ্দেশ্যে শ্রমদাতাকে বা মুদারিবকে দূর-দূরান্তে সফর করতে হয়, তাই একে মুদারাবা বলা হয়। ইরাক ও কুফাবাসীরা একে 'মুদারাবা' এবং হিজাজ বা মদিনাবাসীরা একে 'কিরাদ' বা 'মুকারাদা' বলে থাকেন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী মুদারাবার সংজ্ঞা হলো: (عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ جَانِبٍ وَعَمَلٍ مِنْ جَانِبٍ) অর্থ: "এমন একটি মুনাফাভিত্তিক অংশীদারিত্ব চুক্তি, যেখানে এক পক্ষের পক্ষ থেকে থাকে মূলধন বা পুঁজি এবং অন্য পক্ষের পক্ষ থেকে থাকে শ্রম বা কাজ।"

চুক্তির পক্ষসমূহ: মুদারাবা চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে: ১. **রাব্বুল মাল (رَبُّ الْمَالِ):** পুঁজিদাতা বা বিনিয়োগকারী। তিনি ব্যবসার সম্পূর্ণ মূলধন সরবরাহ করেন। ২. **মুদারিব (الْمُضَارِبُ):** শ্রমদাতা বা উদ্যোক্তা। তিনি তার মেধা, শ্রম ও সময় দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন।

মুদারাবার মূল বৈশিষ্ট্য:

- **মুনাফা বণ্টন:** ব্যবসায় অর্জিত মুনাফা উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে (যেমন ৫০:৫০ বা ৬০:৪০) বণ্টিত হয়। নির্দিষ্ট কোনো অংক

(যেমন—মাসে ৫০০০ টাকা) মুনাফা হিসেবে নির্ধারণ করা জায়েজ নেই।

- **লোকসান বহন:** যদি ব্যবসায় কোনো লোকসান হয়, তবে তা শুধুমাত্র পুঁজিদাতা বা রাব্বুল মাল বহন করবেন। মুদারিবের লোকসান হলো তার শ্রমের বৃথা যাওয়া; সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। তবে যদি মুদারিবের অবহেলা বা চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতি হয়, তবে মুদারিব দায়ী হবে।
- **আমানত:** মুদারিবের হাতে থাকা পুঁজিটি 'আমানত' হিসেবে গণ্য হয়। সে এর মালিক নয়, বরং ট্রাস্টি।

বৈধতার ভিত্তি: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়তের পূর্বে খাদিজা (রা.)-এর সাথে তাঁর ব্যবসা ছিল মুদারাবা ভিত্তিক। রাসুল (সা.) এই পদ্ধতিকে অনুমোদন দিয়েছেন। এটি মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য বা ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আল-হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেন যে, মানুষের প্রয়োজনে শরিয়ত এই চুক্তিকে বৈধ করেছে, কারণ অনেকের টাকা আছে কিন্তু ব্যবসার দক্ষতা নেই, আবার অনেকের দক্ষতা আছে কিন্তু টাকা নেই। মুদারাবা উভয়ের সমন্বয় ঘটায়।

উপসংহার: মুদারাবা হলো পুঁজি ও মেধার মিলন। এটি এমন এক অনন্য ব্যবসায়িক পদ্ধতি যা সমাজে সম্পদের আবর্তন নিশ্চিত করে এবং বেকারত্ব দূর করে। আল-হিদায়ার মতে, এটি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি পবিত্র চুক্তি।

---

২৪. মুদারিবের (শ্রমদাতার) নিজের হাতে কাজ করার বিধান কী? (ما حكم عمل المضارب بنفسه؟)

উত্তর: ভূমিকা: মুদারাবা চুক্তিতে মুদারিব বা শ্রমদাতাই হলেন ব্যবসার মূল চালিকাশক্তি। পুঁজিদাতা অর্থ প্রদান করে ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ মুদারিবের হাতে ছেড়ে দেন। এখন প্রশ্ন হলো, মুদারিব কি সব কাজ নিজের হাতে করবেন, নাকি অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন? আল-হিদায়া গ্রন্থে মুদারিবের কর্মপরিধি এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

মুদারিবের কাজের বিধান: আল-হিদায়া অনুযায়ী, মুদারিবের মূল দায়িত্ব হলো ব্যবসা পরিচালনা করা। **১. ব্যক্তিগত কাজ (Working Personally):** মুদারিবের জন্য ব্যবসার কাজ নিজে আঞ্জাম দেওয়া জায়েজ এবং এটাই স্বাভাবিক

নিয়ম। ব্যবসার প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়, সফর, পণ্য পরিবহন ইত্যাদি কাজ সে নিজেই করতে পারে। এটি তার চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দায়িত্ব। ২. **সহকারী নিয়োগ:** ব্যবসার স্বাভাবিক প্রয়োজনে যদি কোনো কাজের জন্য শ্রমিক বা সহকারী নিয়োগ করতে হয় (যা সাধারণত একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে একা করা সম্ভব নয়), তবে মুদারিব ব্যবসার খরচ থেকে তাদের নিয়োগ দিতে পারবে। কিন্তু যে কাজগুলো সাধারণত মুদারিবের নিজের করার কথা, সেগুলোর জন্য লোক রাখলে তার খরচ মুদারিবকে ব্যক্তিগতভাবে বহন করতে হবে।

কাজের পরিধি ও শর্ত: মুদারিবের কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও সীমা রয়েছে:

- **প্রচলিত রীতি (Urf):** মুদারিব এমনভাবে কাজ করবে যা ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত (উরফ)। সে ব্যবসার স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করতে পারবে না।

- **সফর করা:** মুদারিব ব্যবসার প্রয়োজনে সফর করতে পারবে। আল-হিদায়া অনুযায়ী, মুদারাবা শব্দটিই এসেছে সফর থেকে। সফরে থাকাকালীন তার থাকা-খাওয়ার খরচ ব্যবসার মূলধন থেকে নেওয়া যাবে (তবে নিজ শহরে থাকা অবস্থায় নয়)।

অন্য কাউকে মুদারিব নিয়োগ (Sub-Mudarabah): একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো—মুদারিব কি পুঁজিটি অন্য কাউকে মুদারাবায় দিতে পারবে?

- **সাধারণ বিধান:** রাব্বুল মালের (পুঁজিদাতার) স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া মুদারিব ওই পুঁজি তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে মুদারাবায় দিতে পারবে না। কারণ, পুঁজিদাতা হয়তো প্রথম মুদারিবের মেধা ও সততার ওপর আস্থা রেখেই টাকা দিয়েছেন, অন্যের ওপর নয়।

- **ব্যতিক্রম:** যদি রাব্বুল মাল তাকে 'সার্বিক ক্ষমতা' (Tafwid) দিয়ে বলেন, "তুমি তোমার ইচ্ছামতো কাজ কর", তবে মুদারিব অন্য কাউকে পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করাতে পারবে।

অবহেলার শাস্তি: যদি মুদারিব কাজ না করে বসে থাকে বা ব্যবসায় অবহেলা করে এবং এতে ক্ষতি হয়, তবে সে জিম্মাদার হবে। কিন্তু যদি সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে, তবুও লাভ না হয়, তবে তাকে দোষারোপ করা যাবে না।

উপসংহার: সারকথা হলো, মুদারিব ব্যবসার ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক। সে নিজে কাজ করবে এটাই প্রত্যাশিত। তবে ব্যবসার পরিধি বড় হলে বা প্রয়োজন হলে সে কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারে। আল-হিদায়ার মতে, মুদারিবের প্রতিটি পদক্ষেপ হতে হবে ব্যবসার কল্যাণ ও মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং প্রচলিত ব্যবসায়িক রীতির ভেতরে থেকে।

---

২৫. দুজনের একজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা শর্ত করা কি বৈধ? (هل يجوز أن يشترط لأحدهما ربح مقطوع؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি শরিয়তে 'মুদারাবা' হলো এমন একটি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব, যেখানে এক পক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ শ্রম বা মেধা বিনিয়োগ করে। এই চুক্তির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো ব্যবসায় অর্জিত মুনাফা উভয় পক্ষের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টিত হওয়া। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল মুদারাবা' অধ্যায়ে মুনাফা বণ্টনের নীতিমালা এবং অবৈধ শর্তাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে 'নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা' বা 'রিবহ মাকতু' (Fixed Profit) ধার্য করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিধান (হুকুম): হানাফী মাযহাব এবং আল-হিদায়া গ্রন্থকারের সুস্পষ্ট ফতোয়া হলো—মুদারাবা চুক্তিতে রাব্বুল মাল (পুঁজিদাতা) অথবা মুদারিব (উদ্যোক্তা)—কারও জন্য **নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা শর্ত করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও বাতিল।** উদাহরণস্বরূপ: যদি শর্ত করা হয় যে, "ব্যবসায় লাভ হোক বা না হোক, আমাকে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা দিতে হবে" অথবা "মোট লাভের মধ্যে ৫০০০ টাকা আমার, বাকিটা তোমার"—এমন শর্ত মুদারাবা চুক্তিকে 'ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ) করে দেয়।

নাজায়েজ হওয়ার কারণ: আল-হিদায়া গ্রন্থে এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে অত্যন্ত শক্তিশালী দুটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে: ১. **অংশীদারিত্বের বিলুপ্তি:** মুদারাবা শব্দের অর্থই হলো মুনাফায় শরিক হওয়া (Sharing in profit)। শরিয়ত সম্মত নিয়ম হলো, মুনাফা হতে হবে 'জুযয়ে শায়ি' (جُزْءٌ شَائِعٌ) বা সাধারণ অংশ। যেমন—অর্ধেক (৫০%), এক-তৃতীয়াংশ (৩৩%) বা এক-চতুর্থাংশ (২৫%)। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট অংকের টাকা (যেমন ১০০০ টাকা) নির্ধারণ করা হয়, তখন আর অংশীদারিত্ব থাকে না। ২. **বঞ্চনার আশঙ্কা:** ব্যবসায় সব সময় সমান লাভ

হয় না। কখনো লাভ কম হতে পারে, আবার কখনো বেশি। * যদি ব্যবসায় মোট লাভ হয় মাত্র ১০০০ টাকা, আর শর্ত থাকে যে এক পক্ষ ১০০০ টাকা পাবে, তবে অপর পক্ষ কিছুই পাবে না। অথচ সে শ্রম দিয়েছে বা পুঁজি দিয়েছে। * আবার যদি ব্যবসায় ১০০০ টাকার কম লাভ হয়, তবে নির্দিষ্ট অংক দেওয়া সম্ভবই হবে না। এই অনিশ্চয়তা এবং এক পক্ষকে বঞ্চিত করার সম্ভাবনার কারণে শরিয়ত একে 'গারার' বা ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং অবৈধ ঘোষণা করেছে।

চুক্তি ফাসিদ হলে করণীয়: যদি কেউ ভুলে বা অজ্ঞতাবশত এমন নির্দিষ্ট মুনাফার শর্ত করে মুদারাবা শুরু করে দেয়, তবে আল-হিদায়া অনুযায়ী সেই চুক্তিটি 'ফাসিদ' বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায়:

- অর্জিত সমস্ত মুনাফা পুঁজিদাতার (রাব্বুল মাল) বলে গণ্য হবে, কারণ পুঁজি তার।
- মুদারিব (উদ্যোক্তা) তার শ্রমের বিনিময়ে 'আজরে মিসল' (স্বাভাবিক বাজার দরের পারিশ্রমিক) পাবে। সে আর চুক্তিকৃত লভ্যাংশ পাবে না। তবে এই পারিশ্রমিক কোনোভাবেই মোট লাভের অর্ধেকের বেশি হতে পারবে না (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে)।

উপসংহার: মুদারাবা হলো ঝুঁকি ও পুরস্কার ভাগাভাগি করার নাম। নির্দিষ্ট মুনাফা বা ফিক্সড প্রফিট সুদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতির বিরোধী। তাই আল-হিদায়ার মতে, মুনাফা অবশ্যই শতকরা হারে বা ভগ্নাংশে নির্ধারণ করতে হবে, নির্দিষ্ট অংকে নয়।

---

২৬. মুদারাবা চুক্তি কখন ছিন্ন হয়ে যায়? (متى تنقطع المضاربة؟)

উত্তর: ভূমিকা: মুদারাবা একটি 'আকদে গাইরে লাজিম' (عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ) বা অ-আবশ্যকীয় চুক্তি। অর্থাৎ, এই চুক্তিটি চিরস্থায়ী নয় এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে বা নির্দিষ্ট কিছু কারণে এটি ভেঙে যেতে পারে বা বাতিল হয়ে যেতে পারে। আল-হিদায়া গ্রন্থে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্তি বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণগুলো এবং এর ফলাফল নিয়ে আইনি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মুদারাবা ছিন্ন হওয়ার কারণসমূহ: আল-হিদায়া অনুযায়ী নিম্নোক্ত কারণগুলোতে মুদারাবা চুক্তি 'মুনফাতি' বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়:

১. যেকোনো এক পক্ষের অব্যাহতি বা 'আজল' (Removal): যেহেতু মুদারাবা একটি আমানত ও ওকালতি বা প্রতিনিধিত্বমূলক চুক্তি, তাই উভয় পক্ষের (রাব্বুল মাল বা মুদারিব) যে কেউ চাইলে যেকোনো সময় এই চুক্তি বাতিল করতে পারে।

- **শর্ত:** তবে শর্ত হলো, চুক্তি বাতিলের বিষয়টি অপর পক্ষকে জানাতে হবে। যদি পুঁজিদাতা মুদারিবকে বরখাস্ত করে কিন্তু মুদারিব তা জানে না, তবে মুদারিবের পরবর্তী লেনদেনগুলো বৈধ থাকবে এবং সেগুলোর লাভ-ক্ষতির দায়ভার পুঁজিদাতার ওপর বর্তাবে। খবর পাওয়ার পর চুক্তি চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হবে।

২. যেকোনো এক পক্ষের মৃত্যু: পুঁজিদাতা বা মুদারিব—এদের মধ্যে কেউ মারা গেলে মুদারাবা চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়। কারণ, এই চুক্তিটি ব্যক্তিগত যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। মৃতের ওয়ারিশরা চাইলে নতুন করে চুক্তি করতে পারে, কিন্তু পুরাতন চুক্তি বহাল থাকে না।

৩. মস্তিষ্ক বিকৃতি বা পাগলামি (Insanity): যদি চুক্তির কোনো এক পক্ষ 'মাজনুন' বা পাগল হয়ে যায় এবং সেই পাগলামি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ পাগল ব্যক্তির কোনো আইনি যোগ্যতা (Legal Capacity) থাকে না।

৪. পুঁজি ধ্বংস হওয়া (Destruction of Capital): মুদারিব ব্যবসা শুরু করার আগে বা পণ্য কেনার আগেই যদি মূলধন বা পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। কারণ যার ওপর ভিত্তি করে ব্যবসা হওয়ার কথা ছিল, সেই মূলধনই নেই।

চুক্তি ছিন্ন হওয়ার পর করণীয়: যখন মুদারাবা বাতিল বা ছিন্ন হয়, তখন ব্যবসার অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে:

- **নগদ টাকা থাকলে:** যদি ব্যবসার সব সম্পদ নগদ টাকায় থাকে, তবে তা ভাগ করে নেওয়া সহজ। পুঁজিদাতা তার পুঁজি ফেরত পাবে এবং বাড়তি থাকলে তা মুনাফা হিসেবে শর্ত অনুযায়ী ভাগ হবে।

- **পণ্য থাকলে:** যদি সম্পদগুলো পণ্য বা মাল আকারে থাকে, তবে মুদারিবের অধিকার আছে সেগুলোকে বিক্রি করে নগদ টাকায় রূপান্তর

করার। কারণ মুনাফা বের করতে হলে পুঁজিকে নগদে রূপান্তর করা আবশ্যক। বিক্রি করার আগ পর্যন্ত চুক্তিটি 'হুকমান' (আইনত) বহাল আছে বলে ধরা হবে।

উপসংহার: মুদারাবা একটি আস্থার সম্পর্ক। মৃত্যু, পাগলামি বা আস্থার সংকট দেখা দিলে এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আল-হিদায়া আমাদের শিক্ষা দেয় যে, চুক্তি বাতিলের সময়ও যেন ইনসাফ বজায় থাকে এবং মুদারিব যেন পণ্য বিক্রি করে হিসাব নিকাশ চূড়ান্ত করার সুযোগ পায়।

---

২৭. ওয়াদীআ বা আমানতের হুকুম কী? (ما هو حكم الوديعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষ সামাজিক জীব। জীবনে চলতে গেলে একে অপরের সাহায্য প্রয়োজন হয়। নিজের সম্পদ অন্যের কাছে নিরাপত্তার জন্য রাখা একটি প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় প্রথা। ইসলামি ফিকহে একে 'ওয়াদীআ' (الْوَدِيعَةُ) বা আমানত বলা হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে 'কিতাবুল ওয়াদীআ' অধ্যায়ে অন্যের মাল আমানত হিসেবে রাখার শরয়ী হুকুম ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

সংজ্ঞা: ওয়াদীআ অর্থ হলো কোনো মাল হেফাজত বা সংরক্ষণের জন্য অন্যের কাছে রাখা। যে রাখে তাকে 'মুদী' (আমানতকারী) এবং যার কাছে রাখা হয় তাকে 'মুস্তাওদী' (আমানতগ্রহীতা) বলা হয়।

শরয়ী হুকুম বা বিধান: ওয়াদীআ রাখার বা গ্রহণ করার বিধান পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী এর হুকুমগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. মুস্তাহাব (প্রশংসনীয়): সাধারণ অবস্থায় কারো আমানত গ্রহণ করা মুস্তাহাব বা সওয়াবের কাজ। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য কর।" আমানত রক্ষা করা এক মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করার শামিল। তবে শর্ত হলো, আমানতগ্রহীতার নিজের ওপর বিশ্বাস থাকতে হবে যে সে খেয়ানত করবে না এবং তা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

২. ওয়াজিব (আবশ্যক): যদি কোনো ব্যক্তির সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং সেখানে এমন একজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে যার কাছে আমানত রাখলে

সম্পদটি রক্ষা পাবে, আর সে ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য অন্য কেউ না থাকে—তবে ওই ব্যক্তির জন্য আমানত গ্রহণ করা ওয়াজিব। কারণ মুসলিমের মাল রক্ষা করা শরয়ী দায়িত্ব।

৩. মাকরুহ বা হারাম: যে ব্যক্তি জানে যে সে আমানত রক্ষা করতে পারবে না বা তার মনে খেয়ানতের ভয় আছে, তার জন্য আমানত গ্রহণ করা মাকরুহ বা হারাম। এমন পরিস্থিতিতে আমানত নিয়ে পরে নষ্ট করা জায়েজ নেই।

আমানতের প্রকৃতি (Amanah vs Daman): আল-হিদায়া অনুযায়ী, ওয়াদীআর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হুকুম হলো—এটি মুস্তাওদীর হাতে 'আমানত' হিসেবে থাকে, 'জামান' (গ্যারান্টি) হিসেবে নয়।

- **অর্থ:** এর অর্থ হলো, আমানতগ্রহীতার কোনো অবহেলা বা ত্রুটি ছাড়া যদি আমানতের মাল চুরি হয়ে যায়, পুড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ (জরিমানা) দিতে হবে না।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তির কাছে আমানত রাখা হয়েছে, তার ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই (যদি সে সীমালঙ্ঘন না করে)।"

ফেরত দেওয়ার হুকুম: মালিক যখনই তার আমানত ফেরত চাইবে, তখনই তা ফেরত দেওয়া মুস্তাওদীর ওপর ওয়াজিব। বিনা কারণে ফেরত দিতে দেরি করা বা আটকে রাখা হারাম এবং এতে সে যামিন (ক্ষতিপূরণদাতা) হয়ে যাবে।

উপসংহার: ওয়াদীআ ইসলামি সমাজব্যবস্থায় পারস্পরিক আস্থার প্রতীক। এর মূল হুকুম হলো এটি একটি পবিত্র দায়িত্ব। আল-হিদায়া আমাদের সতর্ক করে যে, আমানত গ্রহণ করলে তা নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করতে হবে, কিন্তু অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় আমানতগ্রহীতাকে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ পরোপকারে উৎসাহিত হয়।

---

২৮. আমানতগ্রহীতার জন্য আমানত ব্যবহার করার বিধান কী? (ما هو حكم استخدام المستودع للوديعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ওয়াদীআ বা আমানতের মূল উদ্দেশ্য হলো 'হিফজ' বা সংরক্ষণ। মালিক তার সম্পদটি অন্যকে ব্যবহার করার জন্য দেয় না, বরং নিরাপদে রাখার

জন্য দেয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে আমানতগ্রহীতা (মুস্তাওদী) কর্তৃক গচ্ছিত সম্পদ ব্যবহার করার ব্যাপারে কঠোর বিধান আরোপ করা হয়েছে। আমানতের মাল ব্যবহার করা আমানতের মূল স্পিরিটের বিরোধী।

ব্যবহার করার সাধারণ বিধান (নিষিদ্ধ): হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়ার ভাষ্য অনুযায়ী, আমানতগ্রহীতার জন্য গচ্ছিত মাল নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা **সম্পূর্ণ হারাম এবং নাজায়েজ**।

- যদি সে মালিকের অনুমতি ছাড়া আমানতের মাল পরিধান করে (যেমন জামা), চড়ে বসে (যেমন গাড়ি বা ঘোড়া), অথবা খরচ করে ফেলে (যেমন টাকা), তবে সে 'খেয়ানতকারী' এবং 'গাসিব' (জবরদখলকারী) হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

ব্যবহারের ফলাফল (Liability/Daman): যখনই মুস্তাওদী আমানতের মাল ব্যবহার শুরু করে, তখনই তার 'হুকুম' বা আইনি মর্যাদা পরিবর্তিত হয়ে যায়। **১. ইয়াদুল আমানাহ থেকে ইয়াধুদ দামান:** শুরুতে তার হাত ছিল 'বিশ্বস্ততার হাত' (Trustee), ফলে অনিচ্ছাকৃত ক্ষতিতে জরিমানা ছিল না। কিন্তু ব্যবহারের সাথে সাথে তার হাত হয়ে যায় 'ক্ষতিপূরণের হাত' (Liable)। **২. ক্ষতিপূরণ:** ব্যবহার করার পর যদি ওই মালটি তার কাছে থাকা অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যায়—তা তার অবহেলায় হোক বা আসমানি বালায় (যেমন আগুন, চুরি) হোক—সর্বাবস্থায় তাকে ওই মালের পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ ব্যবহারের মাধ্যমে সে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।

ব্যবহারের পর ফিরিয়ে রাখা: একটি সূক্ষ্ম মাসআলা আল-হিদায়ায় আলোচিত হয়েছে: যদি কেউ আমানতের টাকা খরচ করে ফেলে এবং পরে সমপরিমাণ টাকা আবার আগের জায়গায় রেখে দেয়, তবুও তার দায়মুক্তি ঘটবে না (ইমাম আবু হানিফার মতে)। যতক্ষণ না সে মালিককে জানায় বা নতুন করে চুক্তি নবায়ন করে, ততক্ষণ সে যামিন বা দায়ী থাকবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, ফিরিয়ে রাখলে দায়মুক্তি ঘটতে পারে।

অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার: যদি মালিক স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি দেয় যে, "তুমি চাইলে এটি ব্যবহার করতে পার", তবে তখন আর এটি 'ওয়াদীআ' থাকবে না।

- যদি বস্তুটি ব্যবহারের দ্বারা শেষ হয়ে যায় (যেমন টাকা বা খাবার), তবে এটি **'কারজ' (ঋণ)** হয়ে যাবে। তখন এটি ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে।
- যদি বস্তুটি ব্যবহারের দ্বারা শেষ না হয় (যেমন গাড়ি বা ঘর), তবে এটি **'আরিয়া' (ধার)** হয়ে যাবে।

মিশ্রণ করা (Mixing): যদি মুস্তাওদী আমানতের টাকা নিজের টাকার সাথে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলে যে আর আলাদা করা যায় না, তবে এটিও এক প্রকার ব্যবহার বা 'ইস্তিহলাক' (Consuming)। এর ফলে সে ওই টাকার মালিক হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু মালিকের কাছে সে ঋণী হয়ে যাবে এবং নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উপসংহার: আমানতের মাল ব্যবহার করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। আল-হিদায়ার বিধান অনুযায়ী, আমানতগ্রহীতা কেবল প্রহরী বা রক্ষক, ভোগকারী নয়। বিন্দুমাত্র ব্যবহার করলেই তাকে ওই মালের সম্পূর্ণ দায়ভার গ্রহণ করতে হবে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

---

২৯. আমানতগ্রহীতা কখন আমানতের ক্ষতিপূরণ দিতে দায়ী হবে? (متى يضمن المستودع الوديعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: শরিয়তের দৃষ্টিতে আমানতগ্রহীতা বা মুস্তাওদী হলেন 'আমীন' (বিশ্বস্ত ব্যক্তি)। সাধারণ নিয়মে আমানতের মাল নষ্ট হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। তবে এই নিয়ম শর্তহীন নয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে এমন কিছু পরিস্থিতি বা কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যার উপস্থিতিতে আমানতগ্রহীতা তার 'আমানতদারী'র মর্যাদা হারায় এবং তাকে আমানতের পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ (জামান) দিতে হয়।

ক্ষতিপূরণ দায়ী হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ: আল-হিদায়া অনুযায়ী নিম্নোক্ত কারণগুলোতে মুস্তাওদীকে 'যামিন' হতে হবে:

১. আমানত ব্যবহার করলে (Istima'l): যদি মুস্তাওদী মালিকের অনুমতি ছাড়া আমানতের মাল ব্যবহার করে। যেমন—গচ্ছিত গাড়ি চালাল বা গহনা পরল। ব্যবহারের সময় বা পরে যদি মালটি নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ আমানত ব্যবহারের জন্য নয়, সংরক্ষণের জন্য।

২. সুরক্ষায় অবহেলা করলে (Taqsir fi al-Hifz): যদি সে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করে। যেমন—টাকাগুলো খোলা জায়গায় ফেলে রাখল, বা গরুটিকে বাঘের উপদ্রব আছে এমন জায়গায় বাঁধল, অথবা ঘরের দরজা খোলা রেখে কোথাও গেল এবং চুরি হলো। স্বাভাবিক সুরক্ষার ব্যবস্থা না নিলে সে দায়ী হবে।

৩. শর্ত লঙ্ঘন করলে (Mukhalafah): মালিক যদি নির্দিষ্ট কোনো শর্ত দেয়, আর সে তা লঙ্ঘন করে।

- **উদাহরণ:** মালিক বলল, "এই মালটি অমুক ঘরে রেখো।" কিন্তু সে অন্য ঘরে রাখল।
    - আল-হিদায়ার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ: যদি দ্বিতীয় ঘরটি প্রথম ঘরের চেয়ে কম নিরাপদ হয় এবং মাল নষ্ট হয়, তবে সে দায়ী হবে। আর যদি সমান বা বেশি নিরাপদ হয়, তবে দায়ী হবে না (কারণ উদ্দেশ্য হলো সংরক্ষণ)। তবে মালিক যদি বলে "এই ঘরেই রাখবে, অন্য কোথাও নয়", তখন স্থান পরিবর্তন করলেই দায়ী হবে।

৪. অন্যের কাছে হস্তান্তর করলে (Ida' ila Ghayr): মালিকের অনুমতি ছাড়া যদি সে আমানতটি তার পরিবারের সদস্য নয় এমন কোনো তৃতীয় ব্যক্তির (Ajnabi) কাছে জমা রাখে এবং সেখানে মালটি নষ্ট হয়, তবে প্রথম আমানতগ্রহীতা দায়ী হবে। কারণ মালিক তাকে বিশ্বাস করেছে, অন্যকে নয়। (তবে আগুন লাগা বা ঘরের দেওয়াল ধসে পড়ার মতো জরুরি অবস্থায় অন্যের কাছে দেওয়া জায়েজ এবং তখন দায়ী হবে না)।

৫. সফর করলে (Safar bi al-Wadi'ah): সাধারণত আমানত সাথে নিয়ে সফর করা জায়েজ। কিন্তু মালিক যদি সফর করতে নিষেধ করে, অথবা রাস্তা যদি বিপদসংকুল (Road full of robbers) হয়, তবুও সে সফর করে এবং মাল ছিনতাই হয় বা নষ্ট হয়, তবে সে দায়ী হবে।

৬. ফেরত দিতে অস্বীকার করলে (Man'a): মালিক চাওয়ার পর যদি সে ফেরত দিতে অস্বীকার করে বা বলে "আমার কাছে নেই", এবং পরে মালটি নষ্ট হয়, তবে সে 'গাসিব' (ছিনতাইকারী) হিসেবে গণ্য হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৭. নিজের মালের সাথে মিশিয়ে ফেললে (Khalt): যদি সে আমানতের মাল নিজের মালের সাথে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলে যে আর আলাদা করা সম্ভব নয় (যেমন—তেলের সাথে তেল, গমের সাথে গম), তবে সে দায়ী হবে এবং তাকে সমপরিমাণ মাল বা মূল্য ফেরত দিতে হবে।

উপসংহার: সারকথা হলো, 'তাআদদী' (সীমালঙ্ঘন) এবং 'তাকসীর' (অবহেলা)—এই দুটি বিষয় পাওয়া গেলেই আমানতগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। আল-হিদায়া এই বিধানের মাধ্যমে আমানতকারীর সম্পদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

---

৩০. আরিয়াকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত কর। (عرف العارية شرعا)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষের দৈনন্দিন জীবনে একে অপরের জিনিস সাময়িকভাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। যেমন—প্রতিবেশীর কাছ থেকে কোদাল, বালতি বা কিতাব ধার নেওয়া। ইসলামি ফিকহে এই ধরনের লেনদেনকে 'আরিয়া' (الْعَارِيَّةُ) বলা হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল আরিয়া' অধ্যায়ে এর সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বিধান নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ: 'আরিয়া' শব্দটি আরবি 'আর' (عَارٌ) বা 'তাআউর' (تَعَاوُرٌ) শব্দ থেকে নির্গত হতে পারে।

- 'তাআউর' অর্থ পালাবদল করা বা হাতবদল হওয়া। যেহেতু এই জিনিসটি মালিক ও ব্যবহারকারীর মধ্যে হাতবদল হয়।
- অথবা এটি 'উরয়ুন' (নগ্নতা/খালি হওয়া) থেকে এসেছে। কারণ এই লেনদেনটি বিনিময় বা ভাড়া থেকে খালি বা মুক্ত।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী আরিয়ার সংজ্ঞা হলো: (تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ) অর্থ: "বিনিময় ছাড়া (বিনামূল্যে) কোনো বস্তুর উপকার বা সেবা ভোগ করার মালিকানা প্রদান করা।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য: এই সংজ্ঞা থেকে আরিয়ার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে:

১. তামলিকুল মানাফি (উপকারের মালিকানা): আরিয়াতে বস্তুর মূল শরীর বা কাঠামোর (Raqabah) মালিকানা দেওয়া হয় না, বরং শুধুমাত্র তার 'মানফাত' বা উপকার ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়।

- উদাহরণ: জায়েদ বকরকে তার সাইকেলটি দিল। এখানে সাইকেলের মালিক জায়েদই থাকল, বকর শুধু চালানোর (উপকার লাভের) মালিক হলো।

২. বি-গাইরি ইওয়াজ (বিনিময়হীনতা): আরিয়া অবশ্যই বিনামূল্যে হতে হবে। যদি উপকার ভোগের বিনিময়ে কোনো টাকা বা বস্তু নেওয়া হয়, তবে তা আর 'আরিয়া' থাকবে না, বরং তা 'ইজারা' (ভাড়া) হয়ে যাবে। সুতরাং, আরিয়া হলো এক প্রকারের দান, কিন্তু বস্তুর দান নয়, উপকারের দান (Hibatul Manafi)।

৩. ব্যবহারযোগ্য বস্তু: আরিয়া কেবল এমন বস্তুর ক্ষেত্রেই হতে পারে, যা ব্যবহার করলে ধ্বংস হয়ে যায় না। যেমন—বাড়ি, গাড়ি, জামা-কাপড়, বই ইত্যাদি। যেসব বস্তু ব্যবহার করলেই শেষ হয়ে যায় (যেমন—খাবার, টাকা, সাবান), সেগুলোর ক্ষেত্রে আরিয়া হয় না; বরং সেগুলো দিলে তা 'কারজ' (ঋণ) হিসেবে গণ্য হবে।

৪. অস্থায়ী প্রকৃতি: আরিয়া সব সময় সাময়িক সময়ের জন্য হয়। মালিক যখন ইচ্ছা এটি ফেরত চাইতে পারে। এটি হিবাহ বা দানের মতো চিরস্থায়ী মালিকানা হস্তান্তর নয়।

আল-হিদায়ার দৃষ্টিভঙ্গি: আল-হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, আরিয়া হলো মানুষের প্রতি ইহসান বা অনুগ্রহ করা। এটি শরিয়তে মুস্তাহাব বা সওয়াবের কাজ। তিনি প্রমাণ হিসেবে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেন—(وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) "তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস (অন্যকে দিতে) বারণ করে" [সুরা মাউন: ৭]। এখানে 'মাউন' বলতে আরিয়া বা ধার দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে, যা না দেওয়াকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন।

উপসংহার: সংক্ষেপে, শরিয়তের পরিভাষায় কোনো বিনিময় ছাড়াই অন্যের কোনো অব্যয়যোগ্য বস্তু সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দেওয়াকে আরিয়া বলে। এটি ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার একটি অনন্য নিদর্শন।

৩১. আরিয়ার রুকন বা ভিত্তি কী? (ما هو ركن العارية؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রে প্রতিটি চুক্তির অস্তিত্ব লাভ করার জন্য কিছু অপরিহার্য উপাদান বা স্তম্ভ থাকে, যাকে 'রুকন' বলা হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে 'কিতাবুল আরিয়া' অধ্যায়ে আরিয়ার রুকন সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। আরিয়া হলো বিনামূল্যে কোনো বস্তুর উপকার ভোগ করার অনুমতি প্রদান। এটি একটি ঐচ্ছিক ও সৌজন্যমূলক চুক্তি হওয়ায় এর রুকন বা গঠনপদ্ধতি অন্যান্য চুক্তির তুলনায় কিছুটা নমনীয়।

আরিয়ার রুকন: হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়া অনুযায়ী, আরিয়ার মূল রুকন বা স্তম্ভ হলো—**ইজাব ও কবুল (الإيجاب والقبول)**। অর্থাৎ দাতা ও গ্রহীতার পারস্পরিক প্রস্তাব ও সম্মতি। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের (বাই) মতো এখানে মৌখিক ইজাব ও কবুল অপরিহার্য নয়। বরং আরিয়ার রুকন দুইভাবে সম্পন্ন হতে পারে:

১. আলফাজ বা শব্দমালার মাধ্যমে: যখন দাতা মুখে স্পষ্ট করে বলে, "আমি তোমাকে এটি ধার দিলাম" বা "ব্যবহার করতে দিলাম" এবং গ্রহীতা বলে, "আমি নিলাম"। এটি হলো বাচনিক রুকন। হিদায়া গ্রন্থকারের মতে, এমন যেকোনো শব্দ যা দ্বারা উপকার ভোগের অনুমতি বোঝায়, তা দ্বারাই এই রুকন আদায় হয়ে যাবে। যেমন—'আ'আরতুকা' (আমি তোমাকে আরিয়া দিলাম), 'আত্বয়ামতুকা' (আমি তোমাকে খাওয়ালাম - জমির ক্ষেত্রে), 'হামালতুকা' (তোমাকে আরোহণ করালাম - বাহনের ক্ষেত্রে) ইত্যাদি।

২. আত-তাআতি বা আদান-প্রদানের মাধ্যমে: আরিয়ার ক্ষেত্রে মৌখিক শব্দের চেয়ে কর্মগত আদান-প্রদান বেশি প্রচলিত। যদি কেউ তার কলমটি বাড়িয়ে দেয় এবং অন্যজন তা গ্রহণ করে ব্যবহার শুরু করে, তবে এই 'তাআতি' বা আদান-প্রদানের মাধ্যমেই রুকন সম্পন্ন হয়ে যাবে। আল-হিদায়া অনুযায়ী, যেহেতু আরিয়ার ভিত্তি হলো 'ইবাহাত' বা বৈধতা প্রদান, তাই সম্মতির লক্ষণ পাওয়া গেলেই রুকন সাব্যস্ত হয়।

রুকনের শর্তাবলি: আরিয়ার রুকন সহীহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে:

- **যোগ্যতা (Ahliyyah):** দাতা বা মুঈর-এর মধ্যে দান করার যোগ্যতা থাকতে হবে (তাবাররুর মালিক হতে হবে)। পাগল বা নাবালকের ইজাব দ্বারা রুকন হবে না।

- **বস্তুর যোগ্যতা:** যে বস্তুটি সম্পর্কে ইজাব-কবুল হচ্ছে, তা অবশ্যই ব্যবহারযোগ্য এবং ব্যবহারের পরও টিকে থাকে এমন হতে হবে।
- **স্পষ্টতা:** ইজাব ও কবুল দ্বারা বিনামূল্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হতে হবে। যদি ভাড়ার উল্লেখ থাকে, তবে তা আরিয়া হবে না, ইজারা হবে।

পার্থক্য: বাই বা ইজারার রুকন খুবই কঠোর, কারণ সেগুলো লাজিম বা আবশ্যকীয় চুক্তি। কিন্তু আরিয়া একটি 'জাইয' বা অ-আবশ্যকীয় চুক্তি। তাই এর রুকন কেবল অনুমতি প্রদানের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মালিক যখন ইচ্ছা এই অনুমতি প্রত্যাহার করে রুকন ভেঙে দিতে পারে।

উপসংহার: সারসংক্ষেপে, আরিয়ার রুকন হলো দাতার পক্ষ থেকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান (ইজাব) এবং গ্রহীতার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা (কবুল)। এই অনুমতি মৌখিকভাবে হতে পারে অথবা কার্যত আদান-প্রদানের মাধ্যমেও হতে পারে। আল-হিদায়ার মতে, সমাজের প্রচলিত রীতি বা 'উরফ' অনুযায়ী যেভাবে সম্মতি প্রকাশ পায়, সেভাবেই আরিয়ার রুকন আদায় হয়ে যায়।

---

৩২. আরিয়া বা ধারের বিধান কী? (ما حكم العارية؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষের প্রয়োজনে একে অপরের জিনিস ব্যবহার করা একটি সামাজিক বাস্তবতা। শরিয়তে একে 'আরিয়া' বলা হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে আরিয়ার বিধান বা 'হুকুম' নিয়ে বিস্তারিত ফিকহী বিশ্লেষণ রয়েছে। এর বিধানকে মূলত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়: একটি হলো ধর্মীয় বা নৈতিক বিধান (তাকলিফি), এবং অন্যটি হলো আইনি বা দায়বদ্ধতার বিধান (ওয়াজয়ী)।

১. ধর্মীয় বিধান (Hukm Taklifi): শরিয়তের দৃষ্টিতে আরিয়া প্রদান করা একটি **মুস্তাহাব** (প্রশংসনীয়) ও সওয়াবের কাজ। এটি মানুষের প্রতি ইহসান বা অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা কুরআনে 'মাউন' বা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস অন্যের সাথে শেয়ার না করাকে কৃপণদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং নিন্দা জানিয়েছেন (সুরা মাউন)। নবীজি (সা.) বলেছেন, "প্রতিটি সৎকর্মই সদকা।" কাউকে নিজের জিনিস ব্যবহার করতে দেওয়া একটি বড় সদকা।

- **সামাজিক গুরুত্ব:** এটি মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করে। আল-হিদায়া গ্রন্থকার একে 'সদকায়ে মানাফি' বা উপকারের সদকা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

২. আইনি বিধান ও দায়বদ্ধতা (Nature of Liability): ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে আরিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো—গচ্ছিত বস্তুটি ব্যবহারকারীর হাতে 'আমানত' হিসেবে থাকে, নাকি 'জামান' (ক্ষতিপূরণযোগ্য) হিসেবে থাকে?

- **হানাফী মাযহাব (আল-হিদায়ার মত):** হানাফী ফকিহগণের মতে, আরিয়া গ্রহীতার (মুসতাঈর) হাতে বস্তুটি **'আমানত'** হিসেবে থাকে।
- **ক্ষতিপূরণের বিধান:** যেহেতু এটি আমানত, তাই যদি গ্রহীতার কোনো অবহেলা বা ত্রুটি ছাড়াই বস্তুটি নষ্ট হয়ে যায় (যেমন—চুরি হলো, বা ব্যবহার করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে ভেঙে গেল), তবে গ্রহীতাকে কোনো ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা দিতে হবে না।
- **শর্ত:** তবে যদি গ্রহীতা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করে, অথবা ব্যবহারের নিয়মের বাইরে গিয়ে ব্যবহার করে (যেমন—একজন ওঠার কথা সেখানে দুইজন উঠল), তবে সে দায়ী হবে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩. চুক্তির প্রকৃতি (Nature of Contract): আরিয়ার আরেকটি বিধান হলো, এটি একটি **'গাইরে লাজিম'** (অ-আবশ্যকীয়) চুক্তি।

- **প্রত্যাহার:** দাতা বা মালিক যেকোনো মুহূর্তে তার জিনিস ফেরত চাইতে পারে। গ্রহীতা তা ফেরত দিতে বাধ্য। ইজারা বা ভাড়ার মতো এখানে কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের বাধ্যবাধকতা নেই। এমনকি যদি দাতা বলে "এক মাসের জন্য দিলাম", তবুও সে এক সপ্তাহ পরেই ফেরত চাইতে পারে।

৪. উপকারের মালিকানা: আরিয়ার বিধান হলো, এর মাধ্যমে গ্রহীতা বিনামূল্যে উপকার ভোগ করার মালিক হয় (Tamlikul Manafi), কিন্তু মূল বস্তুর মালিক হয় না। তাই গ্রহীতা সেই বস্তুটি অন্য কাউকে বিক্রি করতে পারবে না, তবে নিজে ব্যবহার করতে পারবে।

উপসংহার: সুতরাং, আল-হিদায়া অনুযায়ী আরিয়ার বিধান হলো—এটি একটি মুস্তাহাব কাজ এবং গ্রহীতার হাতে বস্তুটি আমানত হিসেবে থাকে। কোনো অবহেলা ছাড়া নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। এটি সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত একটি নমনীয় চুক্তি, যা যেকোনো সময় মালিক প্রত্যাহার করে নিতে পারে।

---

৩৩. আরিয়া (ধার) এবং হিবাহ (দান)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين العارية والهبة؟)

উত্তর: ভূমিকা: আরিয়া (Loan for use/ধার) এবং হিবাহ (Gift/দান)—উভয়টিই মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বা ইহসানমূলক কাজ। বাহ্যত উভয়টিতেই বিনামূল্যে কোনো কিছু দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামি ফিকহ, বিশেষ করে 'আল-হিদায়া'র বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই দুটির প্রকৃতি, বিধান ও ফলাফলের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। নিচে এই পার্থক্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতির পার্থক্য:

- **হিবাহ (দান):** হিবাহ হলো **'তামলিকুল আইন'** (تَمْلِيكُ الْعَيْنِ)। অর্থাৎ, কোনো বস্তুর মূল সত্তা বা বডি এবং তার উপকার—উভয়টির মালিকানা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অন্যকে দিয়ে দেওয়া। এখানে দাতা তার মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে।
- **আরিয়া (ধার):** আরিয়া হলো **'তামলিকুল মানাফি'** (تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ)। অর্থাৎ, বস্তুর মূল মালিকানা দাতার কাছেই থাকে, কিন্তু সে বিনামূল্যে অন্যকে কেবল ওই বস্তুর উপকার বা সেবা ভোগ করার অধিকার দেয়।

২. ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা:

- **হিবাহ:** হিবাহ বা দানে সাধারণত ফেরত দেওয়ার কোনো শর্ত থাকে না। গ্রহীতা ওই বস্তুর পূর্ণ মালিক হয়ে যায় এবং সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। যদিও শরিয়তে কিছু ক্ষেত্রে দান ফিরিয়ে নেওয়া যায়, তবে সাধারণ নিয়ম হলো দান ফেরত না নেওয়া।

- **আরিয়া:** আরিয়াতে বস্তুটির মূল মালিকানা দাতার কাছেই থাকে। তাই ব্যবহার শেষে গ্রহীতাকে অবশ্যই বস্তুটি মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে। এটি সাময়িক সময়ের জন্য দেওয়া হয়।

৩. চুক্তির স্থায়িত্ব (Revocability):

- **হিবাহ:** দান সম্পন্ন হয়ে গেলে (বিশেষ করে আত্মীয়দের মধ্যে) তা সাধারণত ফেরত নেওয়া মাকরুহ বা নিষিদ্ধ। এটি মালিকানা হস্তান্তরের চূড়ান্ত রূপ।
- **আরিয়া:** আরিয়া একটি 'গাইরে লাজিম' চুক্তি। মালিক যখন ইচ্ছা, কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই তার জিনিস ফেরত চাইতে পারে। আজ সকালে দিয়ে বিকেলেই ফেরত চাওয়া বৈধ।

৪. ব্যবহারের ধরন:

- **হিবাহ:** গ্রহীতা দানকৃত বস্তুটি নিজে ব্যবহার করতে পারে, বিক্রি করতে পারে, নষ্ট করতে পারে বা অন্য কাউকে দান করতে পারে। কারণ সে এখন মালিক।
- **আরিয়া:** গ্রহীতা কেবল বস্তুটি নিজে ব্যবহার করতে পারে (শর্ত সাপেক্ষে)। সে এটি বিক্রি করতে পারবে না, ধ্বংস করতে পারবে না বা বন্ধক রাখতে পারবে না। কারণ সে এর মূল মালিক নয়।

৫. বস্তুর ধরণ:

- **হিবাহ:** যেকোনো মাল বা সম্পদ দান করা যায়, তা ব্যবহার করলে শেষ হয়ে যাক (যেমন টাকা, খাবার) বা না যাক (জমি, গাড়ি)।
- **আরিয়া:** আরিয়া কেবল ওইসব বস্তুর ক্ষেত্রেই হয়, যা ব্যবহার করলে মূল বস্তু ঠিক থাকে। যেমন—বই, গাড়ি, ঘর। যেসব বস্তু ব্যবহার করলেই শেষ হয়ে যায় (যেমন টাকা বা খাবার), সেগুলোর আরিয়া হয় না; দিলে তা 'ঋণ' (কারজ) বা 'দান' হয়ে যায়।

৬. দায়বদ্ধতা (Liability):

- **হিবাহ:** দান গ্রহণ করার পর বস্তুটি নষ্ট হলে গ্রহীতার নিজের ক্ষতি হয়, দাতার কোনো সম্পর্ক নেই।
- **আরিয়া:** আরিয়া গ্রহীতার হাতে আমানত থাকে। সে যত্নে রাখলে এবং স্বাভাবিক ব্যবহারে নষ্ট হলে জরিমানা দিতে হয় না, কিন্তু অবহেলায় নষ্ট হলে জরিমানা দিতে হয়।

উপসংহার: সারকথা হলো, হিবাহ মানে হলো 'মালিকানা ত্যাগ করা' আর আরিয়া মানে হলো 'সাময়িক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া'। হিদায়ার পরিভাষায়, হিবাহ বস্তুর মালিকানা দেয়, আর আরিয়া কেবল উপকারের মালিকানা দেয়।

---

৩৪. হিবাহ বা দান কী? (ما هي الهبة؟)

উত্তর: ভূমিকা: সম্পদ উপার্জনের পাশাপাশি শরিয়ত সম্পদ ব্যয়েরও সুন্দর নীতিমালা দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'হিবাহ' বা দান। এটি মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টির এক শক্তিশালী মাধ্যম। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুল হিবাহ' অধ্যায়ে হিবাহ-এর সংজ্ঞা, রুকন ও শর্তাবলি নিয়ে সুগভীর আলোচনা করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ: আরবি 'হিবাহ' (الْهِبَةُ) শব্দটি 'হুবুবুর রিহ' (বায়ু প্রবাহ) থেকে এসেছে। বায়ু যেমন কোনো বিনিময় ছাড়াই প্রবাহিত হয়, তেমনি দানও বিনিময় ছাড়াই করা হয়। অথবা এটি 'নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া' অর্থ থেকেও আসতে পারে, কারণ দাতা তার মাল অন্যকে দিয়ে তাকে যেন জাগিয়ে তোলে বা খুশি করে। বাংলায় এর অর্থ দান, উপহার বা উপঢৌকন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহের পরিভাষায় হিবাহ-এর সংজ্ঞা হলো: (تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلَا عِوَضٍ) অর্থ: "বিনিময় ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর (আইন) মালিকানা অন্যকে প্রদান করা।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: আল-হিদায়ার এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত অর্থবহ। এর তিনটি অংশ রয়েছে: ১. **তামলিক (মালিকানা প্রদান):** হিবাহর মাধ্যমে দাতা গ্রহীতাকে বস্তুর পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়। ফলে গ্রহীতা সেই বস্তু বিক্রি, ব্যবহার বা ধ্বংস—সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখে। এটি আরিয়া (ধার) থেকে ভিন্ন, কারণ আরিয়াতে মালিকানা দেওয়া হয় না, শুধু ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। ২. **আল-আইন**

(নির্দিষ্ট বস্তু): হিবাহ সাধারণত দৃশ্যমান বা নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে হয়। অবস্তুগত অধিকার বা অস্পষ্ট জিনিসের হিবাহ অনেক ক্ষেত্রে শুদ্ধ হয় না। ৩. **বিলা ইওয়াজ (বিনিময়হীনতা):** এটি হিবাহর প্রধান বৈশিষ্ট্য। দাতা আল্লাহর সন্তুষ্টি বা প্রাপকের খুশির জন্য দান করে, পার্থিব কোনো প্রতিদান বা টাকার বিনিময়ে নয়। যদি বিনিময়ে কিছু নেওয়া হয়, তবে তা আর হিবাহ থাকে না, বরং তা 'বাই' (ক্রয়-বিক্রয়) হয়ে যায়।

হিবাহর রুকন (Pillars): হানাফী মাযহাব মতে হিবাহর রুকন হলো—ইজাব ও কবুল।

- **ইজাব:** দাতা বলবে, "আমি তোমাকে এটি দান করলাম" বা "উপহার দিলাম"।
- **কবুল:** গ্রহীতা বলবে, "আমি গ্রহণ করলাম"।

হিবাহ পূর্ণ হওয়ার শর্ত: আল-হিদায়া গ্রন্থকার জোর দিয়ে বলেছেন যে, শুধুমাত্র ইজাব ও কবুল দ্বারা হিবাহর মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। মালিকানা পূর্ণ হওয়ার জন্য **'কবজ' (দখল)** অপরিহার্য। দাতা যতদিন পর্যন্ত বস্তুটি গ্রহীতার হাতে বুঝিয়ে না দেবে, ততদিন পর্যন্ত হিবাহ সম্পন্ন হবে না এবং দাতা চাইলে তা বাতিল করতে পারবে।

উপসংহার: হিবাহ হলো নিঃস্বার্থভাবে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, এতে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।" আল-হিদায়া এই হাদিসের আলোকেই হিবাহর আইনি কাঠামো দাঁড় করিয়েছে, যা সমাজকে কৃপণতা থেকে মুক্ত করে উদারতার শিক্ষা দেয়।

---

৩৫. হিবাহর ক্ষেত্রে 'কবজ' (দখল)-এর শর্ত কী? (ما هو شرط القبض في الهبة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি আইনে দান বা হিবাহ কেবল মুখের কথায় সম্পন্ন হয় না। হিবাহ কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য শর্ত হলো 'কবজ' (الْقَبْضُ) বা দানকৃত বস্তু গ্রহীতার দখলে বুঝিয়ে দেওয়া। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে হিবাহর

অধ্যায়ে কবজের গুরুত্ব, পদ্ধতি এবং এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কবজের বিধান ও গুরুত্ব: হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়ার সুস্পষ্ট অভিমত হলো—**হিবাহর ক্ষেত্রে কবজ বা দখল নেওয়া মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্ত (Condition for validity of ownership)**। শুধুমাত্র ইজাব (প্রস্তাব) এবং কবুল (গ্রহণ) দ্বারা দান সম্পন্ন হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহীতা দানকৃত বস্তুটি বাস্তবে হস্তগত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এর মালিক হবে না। এই সময়ের মধ্যে যদি দাতা মারা যায় বা দান বাতিল করে দেয়, তবে গ্রহীতা ওই বস্তুর কোনো দাবি করতে পারবে না।

দলিল ও যুক্তি: ১. হাদিস: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "দান জায়েজ নয় যতক্ষণ না তা কবজ বা দখল করা হয়।" (লা ইয়াজুজুল হিবাতু ইল্লা মাকবুজা)। ২. **হিদায়ার যুক্তি:** আল-হিদায়া গ্রন্থকার যুক্তি দেন যে, হিবাহ হলো একটি ঐচ্ছিক চুক্তি (আকদে তাবাররু)। দাতা নিজের ইচ্ছায় মালিকানা ছাড়ছে। মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বস্তুর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। দখল ছাড়া নিয়ন্ত্রণ আসে না। তাছাড়া, দখল ছাড়া মালিকানা দিলে দাতার ওপর বস্তুটি পৌঁছে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়, অথচ দাতা এটি করুণা হিসেবে করছে, বাধ্য হয়ে নয়। তাই দখল ছাড়া দান অপূর্ণ।

কবজের পদ্ধতি: কবজ বা দখলের পদ্ধতি বস্তুর ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে:

- **অস্থাবর সম্পত্তি (টাকা, কাপড়, ঘড়ি):** এগুলো হাতে হাতে বুঝিয়ে দিলে বা গ্রহীতার সামনে রেখে দিলে কবজ হয়ে যায়।
- **স্থাবর সম্পত্তি (জমি, বাড়ি):** এগুলোর ক্ষেত্রে 'তাখলিয়াহ' (خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ) বা প্রতিবন্ধকতা দূর করাই কবজ হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ, দাতা যদি বলে, "আমি তোমাকে বাড়িটি দান করলাম, তুমি চাবি নাও এবং ব্যবহার কর", এবং দাতা নিজের জিনিসপত্র সরিয়ে নেয়—তবেই কবজ হয়ে যাবে।

ব্যতিক্রম (যেখানে কবজ জরুরি নয়): আল-হিদায়া অনুযায়ী, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন করে কবজ বা দখল নেওয়ার প্রয়োজন হয় না: **১. পিতার দান:** পিতা যদি তার নাবালক সন্তানকে কিছু দান করেন, আর সেই বস্তুটি পিতার কাছেই থাকে,

তবে পিতার দখলই সন্তানের দখল হিসেবে গণ্য হবে। কারণ পিতা সন্তানের অভিভাবক। ২. **আমানত:** যদি কোনো বস্তু আগে থেকেই গ্রহীতার কাছে আমানত বা ধার হিসেবে থাকে, এবং মালিক তাকে সেটি দান করে দেয়, তবে নতুন করে হাতবদল বা কবজের প্রয়োজন নেই। কারণ বস্তুটি ইতিমধ্যেই তার দখলে আছে।

মুশা বা অবিভক্ত অংশের দান: কবজের শর্তের কারণেই হানাফী মাযহাবে 'মুশা' (বণ্টনযোগ্য যৌথ সম্পত্তির অবিভক্ত অংশ) দান করা ফাসিদ। কারণ অবিভক্ত অংশ দখল করা বা বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আগে ভাগ করতে হবে, তারপর দখল দিতে হবে।

উপসংহার: সুতরাং, হিবাহর প্রাণ হলো কবজ। আল-হিদায়ার মতে, যতক্ষণ না দাতা বস্তুটি গ্রহীতার হাতে তুলে দেয় বা ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ করে দেয়, ততক্ষণ হিবাহ আইনি রূপ পায় না। এটি দান নিয়ে ভবিষ্যতের বিবাদ ও অস্পষ্টতা দূর করার জন্য একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ শর্ত।

---

৩৬. দাতার জন্য তার দান ফিরিয়ে নেওয়ার বিধান কী? (ما حكم الرجوع في الهبة؟)

উত্তর: ভূমিকা: দান বা হিবাহ করার পর দাতা যদি তা ফিরিয়ে নিতে চায়, তবে শরিয়তে এর বিধান কী? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত ফিকহী মাসআলা। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দান ফেরত নেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে এর বৈধতা আছে কি না, তা নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের অবস্থান, দলিল এবং দান ফেরত নেওয়ার প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো (Mawani') সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দান ফেরত নেওয়ার হুকুম: হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়া অনুযায়ী, দান করার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া **'মাকরুহ তাহরিমি'** (হারামের কাছাকাছি অপছন্দনীয়), কিন্তু বিচারকের রায়ের মাধ্যমে বা পারস্পরিক সম্মতিতে তা **'আইনত বৈধ ও কার্যকর'**।

- **হানাফী অবস্থান:** আল-হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, দাতার জন্য দান ফেরত নেওয়া জায়েজ (যদিও গুনাহের কাজ), যতক্ষণ না কোনো 'মানে' বা প্রতিবন্ধক পাওয়া যায়।

- **শাফেয়ী অবস্থান:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, পিতা কর্তৃক সন্তানকে দেওয়া দান ছাড়া অন্য কোনো দান ফেরত নেওয়া বৈধ নয়।

দলিল ও যুক্তি: ১. বিপক্ষে হাদিস: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ওই কুকুরের মতো যে বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে।" হানাফীগণ বলেন, এই হাদিস দ্বারা কাজের জঘন্যতা ও নিষেধাজ্ঞা (মাকরুহ) প্রমাণিত হয়, কিন্তু কাজটির বাতিল হওয়া বা অসম্ভব হওয়া বোঝায় না। কুকুর বমি খেতে পারে (যদিও তা নোংরা), তেমনি দাতা দান ফেরত নিতে পারে (যদিও তা নিচতা)। ২. **পক্ষে হাদিস:** রাসুল (সা.) বলেছেন, "দাতা তার দানের ক্ষেত্রে অধিক হকদার, যতক্ষণ না সে বিনিময়ে কিছু পায়।"

ফেরত নেওয়ার পদ্ধতি: দান ফেরত নেওয়া দুটি উপায়ে হতে পারে: ১. **পারস্পরিক সম্মতি:** দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে রাজি হয়ে দান ফেরত দিলে তা সহীহ। ২. **বিচারকের রায়:** যদি গ্রহীতা ফেরত দিতে না চায়, তবে দাতা আদালতের মাধ্যমে (কাজী) রায় নিয়ে ফেরত নিতে পারে। তবে আদালতের রায় বা গ্রহীতার সম্মতি ছাড়া জোর করে ফেরত নেওয়া জায়েজ নয়।

দান ফেরত নেওয়ার প্রতিবন্ধকসমূহ (Mawani' ar-Ruju'): আল-হিদায়া অনুযায়ী, কিছু বিশেষ কারণে দান আর ফেরত নেওয়া যায় না। এগুলোকে 'মাওয়ানি' বা প্রতিবন্ধক বলা হয়। যেমন: ১. **বস্তুর পরিবর্তন বা বৃদ্ধি:** দানকৃত বস্তুর আকার বা মূল্য বেড়ে গেলে (যেমন—জমিতে ঘর তোলা, কাপড় দিয়ে জামা বানানো, বা ছাগল বড় হওয়া)। ২. **মৃত্যু:** দাতা বা গ্রহীতার মধ্যে কেউ মারা গেলে দান ফেরত নেওয়া যায় না। ৩. **বিনিময় প্রাপ্তি (Iwaz):** গ্রহীতা যদি দানের বিনিময়ে দাতাকে কিছু দেয় এবং দাতা তা গ্রহণ করে। ৪. **মালিকানা হস্তান্তর:** গ্রহীতা যদি দানকৃত বস্তুটি বিক্রি করে দেয় বা অন্য কাউকে দান করে দেয়। ৫. **আত্মীয়তা:** স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দান অথবা রক্তের সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) দান করলে তা ফেরত নেওয়া যায় না।

উপসংহার: সারকথা হলো, আল-হিদায়ার মতে দান ফেরত নেওয়া অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ এবং তা মানুষের নীচতার পরিচায়ক। তবুও শরিয়ত কিছু শর্তসাপেক্ষে একে আইনি বৈধতা দিয়েছে। তবে যদি দানটি আত্মীয়দের মধ্যে হয় বা এর কোনো

পরিবর্তন ঘটে, তবে তা আর কোনোভাবেই ফেরত নেওয়া সম্ভব নয়।

---

৩৭. কখন দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ? (متى يجوز الرجوع في الهبة؟)

উত্তর: ভূমিকা: দান বা হিবাহ হলো পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার প্রতীক। সাধারণত দান করার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) দান ফেরত নেওয়াকে বমি করে তা পুনরায় ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করেছেন। তথাপি, মানবজীবনের বিচিত্র পরিস্থিতিতে কখনো কখনো দান ফিরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আল-হিদায়া গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে দান ফিরিয়ে নেওয়ার বৈধতা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরত নেওয়ার মূলনীতি: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, দান সম্পন্ন হওয়ার পরও দাতার জন্য তা ফিরিয়ে নেওয়া নীতিগতভাবে **'জায়েজ' বা বৈধ**, তবে তা **'মাকরুহ তাহরিমি'** (হারামের কাছাকাছি)। অর্থাৎ কাজটি গুনাহের, কিন্তু যদি কেউ আইনি প্রক্রিয়ায় ফেরত নেয়, তবে তা কার্যকর হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, পিতা ছাড়া অন্য কেউ দান ফেরত নিতে পারে না। কিন্তু হানাফী ফকিহগণ বলেন, রাসুল (সা.)-এর হাদিস "দাতা তার দানের ক্ষেত্রে অধিক হকদার" প্রমাণ করে যে, বিশেষ প্রতিবন্ধকতা না থাকলে দান ফেরত নেওয়া সম্ভব।

বৈধ হওয়ার ক্ষেত্র ও শর্তসমূহ: আল-হিদায়া অনুযায়ী, দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ ও কার্যকর হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় ও পদ্ধতির অনুসরণ অপরিহার্য:

১. কবজ বা দখলের আগে (Before Possession): যদি দাতা কেবল মুখে বলেছে "আমি দান করলাম", কিন্তু গ্রহীতা এখনো বস্তুটি বুঝে নেয়নি বা দখলে নেয়নি—এমতাবস্থায় দাতা যেকোনো সময় কোনো কারণ ছাড়াই দান বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারে। এটি সম্পূর্ণ বৈধ এবং এতে কোনো আদালতের রায়ের প্রয়োজন নেই। কারণ দখল ছাড়া হিবাহ পূর্ণই হয় না।

২. কবজ বা দখলের পরে (After Possession): গ্রহীতা যদি দানকৃত বস্তু দখলে নিয়ে নেয়, তবুও দাতা তা ফেরত নিতে পারে, তবে এক্ষেত্রে দুটি শর্তের যেকোনো একটি পাওয়া যেতে হবে:

- **পারস্পরিক সম্মতি (Rida):** গ্রহীতা যদি স্বেচ্ছায় দানটি ফেরত দিতে রাজি হয়, তবে দাতা তা ফিরিয়ে নিতে পারবে। এটি এক প্রকারের নতুন চুক্তি বা 'ইক্বালা' হিসেবে গণ্য হবে।

- **বিচারকের রায় (Qada al-Qadi):** যদি গ্রহীতা ফেরত দিতে না চায়, তবে দাতাকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে (কাজী বা বিচারকের কাছে)। বিচারক যদি ফেরত দেওয়ার রায় দেন, তবে দাতা বস্তুটি ফেরত নিতে পারবে। বিচারকের রায় বা গ্রহীতার সম্মতি ছাড়া জোর করে মাল ফেরত নেওয়া দাতার জন্য হারাম এবং অবৈধ।

প্রতিবন্ধক না থাকা (Absence of Barriers): দান ফিরিয়ে নেওয়া তখনই বৈধ হবে, যখন দানটি 'মাওয়ানি' বা প্রতিবন্ধক থেকে মুক্ত থাকবে। আল-হিদায়া অনুযায়ী, যদি নিচের ঘটনাগুলো ঘটে তবে দান ফেরত নেওয়া **বৈধ হবে না:**

- দানটি যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়।
- দানটি যদি রক্ত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) করা হয়।
- দানের বিনিময়ে যদি দাতা কিছু গ্রহণ করে থাকে (ইওয়াজ)।
- দানকৃত বস্তুর যদি বড় কোনো পরিবর্তন হয় (যেমন—জমি থেকে বাড়ি বানানো, সুতা থেকে কাপড় বোনা)।
- দানকৃত বস্তু গ্রহীতার হাত থেকে চলে গেলে (বিক্রি বা মৃত্যু)।

উপসংহার: সারসংক্ষেপে, দান ফিরিয়ে নেওয়া নৈতিকভাবে ঘৃণিত হলেও হানাফী ফিকহে এটি আইনত বৈধ। দখলের আগে দাতা স্বাধীনভাবে ফেরত নিতে পারে। আর দখলের পরে গ্রহীতার সম্মতি অথবা আদালতের রায়ের মাধ্যমে ফেরত নেওয়া জায়েজ, যতক্ষণ না আত্মীয়তা বা বস্তুর পরিবর্তনের মতো কোনো শরয়ী প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়।

---

৩৮. আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইজারা কী? (ما هي الإجارة لغة واصطلاحا؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানবজীবনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্রয়-বিক্রয়ের পরেই ইজারা বা ভাড়ার স্থান। সমাজজীবনে প্রতিটি মানুষের পক্ষে সব ধরনের সম্পদ বা সরঞ্জামের মালিক হওয়া সম্ভব নয়, আবার সবাই সব কাজ নিজেও করতে পারে না। তাই অন্যের সম্পদ বা শ্রম নির্দিষ্ট বিনিময়ে ব্যবহার করার পদ্ধতিই হলো ইজারা। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল ইজারা' অধ্যায়ে এর সংজ্ঞা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): আরবি 'ইজারা' (الْإِجَارَةُ) শব্দটি 'আজর' (أَجْرٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিক বা লুগাত অনুযায়ী এর অর্থ হলো: ১. বিনিময় (الْعِوَضُ): কাজের বা সেবার বিনিময়। ২. পারিশ্রমিক বা মজুরি: শ্রমিকের কাজের বদলে যা দেওয়া হয়। ৩. সওয়াব বা প্রতিদান: আখেরাতের প্রতিদানকেও আজর বলা হয়। মূলত, কোনো শ্রম বা উপকারের বিনিময়ে যা প্রদান করা হয়, আভিধানিক অর্থে তাকেই ইজারা বা আজর বলা হয়। এই শব্দটি 'বাই' (বিক্রি) শব্দের অর্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ এখানেও এক প্রকার বিনিময় ঘটে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): শরিয়ত ও ফিকহের পরিভাষায়, বিশেষ করে আল-হিদায়া গ্রন্থকারের মতে ইজারার সংজ্ঞা হলো: (عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ) অর্থ: "বিনিময়ের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট উপকার বা সেবার (Manfa'ah) ওপর সম্পাদিত চুক্তি।"

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে: (تَمْلِيكُ النَّفْعِ بِعِوَضٍ) অর্থ: "বিনিময়ের মাধ্যমে উপকারের মালিকানা প্রদান করা।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য: আল-হিদায়ায় প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে ইজারার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে: **১. মানফাত বা উপকার:** ইজারা চুক্তির মূল বিষয়বস্তু কোনো 'বস্তু' (Corpus) নয়, বরং 'বস্তুর উপকার' বা সেবা। যেমন—ঘর ভাড়া নিলে ঘরের মালিকানা ভাড়াটিয়ার হয় না, বরং ঘরে থাকার উপকারটুকু সে পায়। এটি ক্রয়-বিক্রয় (বাই) থেকে ভিন্ন, কারণ বাই-এ মূল বস্তুর মালিকানা হস্তান্তর হয়। **২. ইওয়াজ বা বিনিময়:** ইজারা অবশ্যই বিনিময়ের মাধ্যমে হতে হবে। যদি কেউ বিনামূল্যে ঘর ব্যবহার করতে দেয় বা শ্রম দেয়, তবে তা ইজারা হবে না; তা হবে 'আরিয়া' (ধার) বা সাহায্য। এই বিনিময়কে বলা হয় 'উজরত' বা ভাড়া/মজুরি। **৩. চুক্তি (আকদ):** এটি একটি

লাজিম বা আবশ্যকীয় চুক্তি। উভয় পক্ষের সম্মতি (ইজাব ও কবুল) ছাড়া এটি সম্পন্ন হয় না।

ইজারার প্রকারভেদ (সংজ্ঞার আলোকে): সংজ্ঞার ভিত্তিতে ইজারা প্রধানত দুই প্রকার:

- **ইজারাতুল আ'ইয়ান (বস্তুর ইজারা):** কোনো নির্দিষ্ট বস্তু ভাড়া দেওয়া। যেমন—বাড়ি, গাড়ি, জমি ভাড়া দেওয়া।
- **ইজারাতুল আ'মাল (শ্রমের ইজারা):** কোনো মানুষের শ্রম বা সেবা ভাড়া নেওয়া। যেমন—ডাক্তার, উকিল, দর্জি বা রাজমিস্ত্রি নিয়োগ করা।

উপসংহার: সুতরাং, আভিধানিক অর্থে ইজারা মানে বিনিময় বা মজুরি। আর পারিভাষিক অর্থে এটি এমন একটি বৈধ চুক্তি, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোনো বস্তুর ব্যবহারিক স্বত্ব অথবা কোনো ব্যক্তির শ্রম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রয় করা হয়। আল-হিদায়া অনুযায়ী, এটি মানুষের প্রয়োজন পূরণের একটি অপরিহার্য মাধ্যম বা 'রুকসা' (সহজীকরণ)।

---

৩৯. ইজারা বা ভাড়ার রুকনসমূহ কী কী? (ما هي أركان الإجارة؟)

উত্তর: ভূমিকা: যেকোনো শরয়ী চুক্তি বা লেনদেনের বৈধতা নির্ভর করে তার 'রুকন' বা মূল স্তম্ভের ওপর। রুকন পাওয়া না গেলে চুক্তিটি গোড়া থেকেই বাতিল বা অস্তিত্বহীন বলে গণ্য হয়। ইজারা বা ভাড়া চুক্তির ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট রুকন রয়েছে। আল-হিদায়া গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের উসুল বা মূলনীতি অনুযায়ী ইজারার রুকন ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইজারার রুকন (أركان الإجارة): হানাফী মাযহাব মতে, অন্যান্য চুক্তির (যেমন—বাই বা নিকাহ) মতো ইজারারও মূল রুকন মাত্র একটি। সেটি হলো—**ইজাব ও কবুল (الإيجاب والقبول)** তথা প্রস্তাব ও সম্মতি। তবে ইজারার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণে অনেকে চারটি উপাদানের কথা বলেন, যার মধ্যে ইজাব-কবুল হলো রুকন এবং বাকিগুলো শর্ত। কিন্তু হানাফী ফকিহগণ ইজাব-কবুলকেই মূল সত্তা মনে করেন।

১. ইজাব (প্রস্তাবনা): চুক্তির এক পক্ষ (মালিক বা ভাড়াটিয়া) যখন ভাড়ার প্রস্তাব দেয়। যেমন—বাড়ির মালিক বলল, "আমি এই ঘরটি মাসিক ৫০০০ টাকায় তোমাকে ভাড়া দিলাম" বা শ্রমিক বলল, "আমি ৫০০ টাকায় এই কাজটি করে দেব।" আল-হিদায়া অনুযায়ী, ইজাবের শব্দগুলো এমন হতে হবে যা দ্বারা ভাড়ার অর্থ স্পষ্ট হয়। যেমন—'আজারতু' (আমি ভাড়া দিলাম), 'আকরাইতু' (ভাড়া দিলাম) ইত্যাদি।

২. কবুল (গ্রহণ): অপর পক্ষ যখন সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। যেমন—ভাড়াটিয়া বলল, "আমি গ্রহণ করলাম" বা "আমি রাজি হলাম।"

রুকন বাস্তবায়নের অপরিহার্য শর্তাবলি: শুধুমাত্র ইজাব ও কবুল হলেই ইজারা সহীহ হয় না, বরং আল-হিদায়া অনুযায়ী এই রুকন কার্যকর হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়:

- **মজলিস এক হওয়া:** প্রস্তাব ও গ্রহণ একই বৈঠকে হতে হবে। প্রস্তাব দেওয়ার পর বৈঠক ভেঙে গেলে বা অন্য প্রসঙ্গ আসলে পরে কবুল করলে চুক্তি হবে না।
- **অতীত বা বর্তমান কাল:** শব্দগুলো অতীত বা বর্তমান কালের হতে হবে। ভবিষ্যৎ কালের শব্দ (যেমন—ভাড়া দেব) দ্বারা চুক্তি সম্পন্ন হয় না, তা কেবল ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য হয়।
- **যোগ্যতা:** প্রস্তাবকারী ও গ্রহণকারী উভয়কে 'আকেল' (বুদ্ধিমান) ও 'মুমাইয়িয' (ভালো-মন্দ বোঝার যোগ্য) হতে হবে। পাগল বা অবুঝ শিশুর ইজাব-কবুল ধর্তব্য নয়।

ইজারার উপাদানসমূহ (যা রুকনের সাথে যুক্ত): যদিও মূল রুকন ইজাব-কবুল, কিন্তু আল-হিদায়ায় ইজারা আলোচনার সময় আরও তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা ছাড়া রুকন অর্থহীন: ১. **আকিদান (দুই পক্ষ):** ভাড়া দাতা (মু'জির) এবং ভাড়া গ্রহীতা (মুসতা'জির)। ২. **মা'কুদ আলাইহি (বিষয়বস্তু):** যে উপকার বা সেবার ওপর চুক্তি হচ্ছে (মানফাত)। এটি অবশ্যই শরিয়তে বৈধ ও মূল্যমান হতে হবে। ৩. **উজরত (বিনিময়):** ভাড়া বা মজুরি। এটি অবশ্যই নির্দিষ্ট ও জানা থাকতে হবে।

উপসংহার: সারসংক্ষেপে, আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী ইজারা চুক্তির একমাত্র রুকন হলো ইজাব ও কবুল। অর্থাৎ ভাড়া দাতা ও গ্রহীতার পারস্পরিক সন্তুষ্টিচিত্তে চুক্তি সম্পাদন করা। এই রুকনের মাধ্যমেই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট বিনিময়ে উপকারের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়।

---

৪০. ইজারা চুক্তি কখন বাতিল হয়ে যায়? (متى تنفسخ الإجارة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইজারা বা ভাড়া একটি 'লাজিম' বা আবশ্যকীয় চুক্তি। সাধারণ অবস্থায় এক পক্ষ চাইলেই হুট করে এই চুক্তি বাতিল করতে পারে না। তবে এমন কিছু পরিস্থিতি বা কারণ রয়েছে, যার উপস্থিতিতে ইজারা চুক্তি শরিয়তের দৃষ্টিতে ভেঙে যায় বা বাতিল (ফাসখ) হয়ে যায়। আল-হিদায়া গ্রন্থে ইজারা বাতিলের কারণগুলো নিয়ে হানাফী মাযহাবের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে, যা অন্য মাযহাব থেকে কিছুটা ভিন্ন।

ইজারা বাতিল হওয়ার কারণসমূহ: আল-হিদায়া অনুযায়ী, নিম্নলিখিত কারণগুলোতে ইজারা চুক্তি বাতিল বা 'মুনফাসিখ' হয়ে যায়:

১. চুক্তিকারীদের কারো মৃত্যু (Mawt): হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ ও স্বতন্ত্র মত হলো—**ভাড়া দাতা বা ভাড়া গ্রহীতা—যেকোনো এক পক্ষ মারা গেলে ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।**

- **হিদায়ার যুক্তি:** ইজারা হলো উপকারের (মানফাত) চুক্তি। উপকার সময়ের সাথে সাথে সৃষ্টি হয়। মৃত ব্যক্তি মালিকানা ধরে রাখতে পারে না। তাই যখন কেউ মারা যায়, তখন সম্পদ তার ওয়ারিশদের কাছে চলে যায়। ওয়ারিশরা নতুন মালিক, তারা মৃতের করা চুক্তিতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয়। (তবে অন্য মাযহাবে মৃত্যুতে ইজারা বাতিল হয় না)।

২. ইজারাকৃত বস্তু ধ্বংস হওয়া (Halak al-Ma'qud 'Alayhi): যে বস্তুটি ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তা যদি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

- **উদাহরণ:** ভাড়া নেওয়া ঘরটি ধসে পড়ল, অথবা ভাড়া নেওয়া গাড়িটি পুড়ে গেল, অথবা যে জমি চাষের জন্য নেওয়া হয়েছিল তার পানি শুকিয়ে

গেল। যেহেতু 'মানফাত' বা উপকার আর পাওয়া যাচ্ছে না, তাই চুক্তিও অবশিষ্ট থাকবে না।

৩. মেয়াদ শেষ হওয়া (Expiry of Term): ইজারা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়। সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়। ভাড়াটিয়াকে তখন সম্পদ ফেরত দিতে হয়, যদি না নতুন করে চুক্তি নবায়ন করা হয়।

৪. ইস্তিসকাক (Istihqaq) বা মালিকানা দাবি: যদি ভাড়া দেওয়ার পর প্রমাণিত হয় যে, ভাড়া দাতা আসলে ওই সম্পদের মালিকই ছিল না, বরং অন্য কেউ এর প্রকৃত মালিক এবং সে এটি ছিনিয়ে নেয়, তবে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে।

৫. ওজর বা বিশেষ কারণ (UZr - Excuse): হানাফী ফিকহ ও আল-হিদায়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা **'ওজর' বা যুক্তিসঙ্গত কারণে** ইজারা বাতিল করার বৈধতা দেয়। যদি এমন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার কারণে চুক্তি বহাল রাখা এক পক্ষের জন্য অত্যধিক ক্ষতিকর হয়, তবে চুক্তি বাতিল করা জায়েজ।

- **উদাহরণ:** কেউ একটি দোকান ভাড়া নিল ব্যবসা করার জন্য, কিন্তু তার সমস্ত পুঁজি চুরি হয়ে গেল বা সে দেউলিয়া হয়ে গেল। অথবা কেউ সফরের জন্য গাড়ি ভাড়া করল, কিন্তু অসুস্থতার কারণে সফর বাতিল করতে হলো। আল-হিদায়া মতে, এই ধরনের ওজরের কারণে চুক্তি বাতিল করা বা ফাসখ করা জায়েজ। কারণ, ওজর থাকা সত্ত্বেও চুক্তি চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হলে তা জুলুম হবে, আর শরিয়ত জুলুম দূর করতে এসেছে।

উপসংহার: ইজারা একটি শক্তিশালী চুক্তি হলেও তা চিরস্থায়ী বা অবিচ্ছেদ্য নয়। আল-হিদায়া অনুযায়ী, মৃত্যু, সম্পদের বিনাশ, মেয়াদের সমাপ্তি অথবা প্রবল কোনো ওজর বা অপারগতা দেখা দিলে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। বিশেষ করে 'মৃত্যু' এবং 'ওজর'-এর কারণে ইজারা বাতিল হওয়ার বিধানটি হানাফী ফিকহের ন্যায়পরায়ণতা ও বাস্তববাদিতার পরিচায়ক।

৪১. কৃষি কাজের জন্য জমি ভাড়া দেওয়ার বিধান কী? (ما حكم إجارة الأرض للزراعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: কৃষিপ্রধান সমাজে জমি চাষাবাদের জন্য ভাড়া বা ইজারা দেওয়া একটি অতি প্রাচীন ও প্রচলিত পদ্ধতি। ইসলামি শরিয়তে জমি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যেমন—মুজারাআ (বর্গাচাষ) এবং ইজারা (নির্দিষ্ট ভাড়ায় চাষ)। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল ইজারা' এবং 'মুজারাআ' অধ্যায়ে কৃষি জমির ইজারার বৈধতা ও এর শর্তাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শরয়ী বিধান (হুকুম): আল-হিদায়া ও হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, চাষাবাদের জন্য জমি ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া **সম্পূর্ণ জায়েজ ও বৈধ**। এটি টাকার বিনিময়ে (নগদ ভাড়া) হতে পারে অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে হতে পারে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, জমি ভাড়া দেওয়া বৈধ, তবে এর জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত পালন করা আবশ্যক। শর্তহীন বা অস্পষ্ট চুক্তি ফাসিদ হতে পারে।

জমি ইজারা সহীহ হওয়ার শর্তাবলি: আল-হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেন যে, কৃষি জমির ইজারা বৈধ হওয়ার জন্য এবং বিবাদ (Niza') এড়ানোর জন্য দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি স্পষ্ট করা জরুরি:

১. ফসল নির্দিষ্ট করা (Ta'yin al-Zar'): ভাড়া নেওয়ার সময় চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, জমিতে কী চাষ করা হবে।

- **উদাহরণ:** বলতে হবে, "আমি এই জমিটি গম চাষের জন্য ভাড়া নিলাম" বা "আলু চাষের জন্য নিলাম।"
- **কারণ:** ফসলের ভিন্নতার কারণে জমির ওপর প্রভাব ভিন্ন হয়। গমের শিকড় জমির যতটুকু ক্ষতি বা শক্তি ক্ষয় করে, আখের বা অন্য গাছের শিকড় তার চেয়ে বেশি বা কম ক্ষতি করতে পারে। তাই মালিকের ক্ষতির আশঙ্কা দূর করতে ফসল নির্দিষ্ট করা জরুরি।

২. সাধারণ অনুমতি প্রদান (Ta'mim): যদি ফসল নির্দিষ্ট করা না হয়, তবে মালিককে স্পষ্ট ভাষায় সাধারণ অনুমতি দিয়ে দিতে হবে।

- **উদাহরণ:** মালিক বলবে, "আমি তোমাকে জমিটি ভাড়া দিলাম, তুমি তোমার ইচ্ছামতো যা খুশি চাষ করতে পার।"
- **হিদায়ার ভাষ্য:** (أَوْ يَقُولُ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا مَا شَاءَ) "অথবা সে বলবে এই শর্তে যে, সে যা ইচ্ছা চাষ করবে।" এই অনুমতি থাকলে ভাড়াটিয়া যা খুশি চাষ করতে পারে এবং এতে কোনো অস্পষ্টতা বা 'জাহালাত' থাকে না যা বিবাদের কারণ হতে পারে।

অস্পষ্টতার ফলাফল: যদি চুক্তিতে কী চাষ করা হবে তা উল্লেখ না থাকে এবং মালিক সাধারণ অনুমতিও না দেয়, তবে আল-হিদায়া অনুযায়ী এই ইজারা চুক্তিটি **'ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ)** হবে। কারণ, ভাড়াটিয়া এমন কিছু চাষ করতে পারে যা জমির জন্য ক্ষতিকর, আর মালিক তাতে বাধা দিতে পারে। এতে ঝগড়া সৃষ্টি হবে। আর ঝগড়ার আশঙ্কাজুক্ত যেকোনো চুক্তি শরিয়তে নিষিদ্ধ।

ফসলের অংশ হিসেবে ভাড়া: উল্লেখ্য যে, এই প্রশ্নে 'ইজারা' বা ভাড়ার কথা বলা হয়েছে, যেখানে ভাড়া নির্দিষ্ট (যেমন—বিঘা প্রতি ৫০০০ টাকা)। যদি ভাড়ার বদলে উৎপাদিত ফসলের অংশ (যেমন—অর্ধেক ফসল) দেওয়ার চুক্তি হয়, তবে তাকে 'মুজারাআ' বলা হয়, যার বিধান ভিন্ন।

উপসংহার: সারকথা হলো, কৃষি জমি নির্দিষ্ট টাকায় ভাড়া দেওয়া বৈধ। তবে আল-হিদায়ার নির্দেশনা হলো, চুক্তির সময় অবশ্যই ফসলের ধরন উল্লেখ করতে হবে অথবা ভাড়াটিয়াকে সর্বময় ক্ষমতা দিতে হবে। এটি উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা এবং সম্ভাব্য বিবাদ নিরসনের জন্য অপরিহার্য।

---

৪২. শুফআ (অগ্রক্রয়)-এর অর্থ কী? (ما هو معنى الشفعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি সমাজব্যবস্থায় প্রতিবেশীর অধিকার এবং অংশীদারিত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। নিজের সম্পত্তির ওপর মালিকের পূর্ণ অধিকার থাকলেও, সেই সম্পত্তি বিক্রি করার সময় প্রতিবেশী বা শরিকের ক্ষতি যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে শরিয়ত 'শুফআ' বা অগ্রক্রয়াধিকারের বিধান প্রবর্তন করেছে। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুশ শুফআ' অধ্যায়ে এর অর্থ, তাৎপর্য ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): আরবি 'শুফআ' (الشُّفْعَةُ) শব্দটি 'শাফ'উন' (شَفْعٌ) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো: ১. জোড় করা (Pairing): বেজোড়কে জোড় বানানো। 'উতর' (বেজোড়)-এর বিপরীত। ২. মিলানো বা সংযুক্ত করা (Adjoining): যেহেতু শুফআকারী তার নিজের সম্পত্তির সাথে বিক্রিত সম্পত্তিকে মিলিয়ে নেয় বা সংযুক্ত করে, তাই একে শুফআ বলা হয়। ৩. সাহায্য করা: শাফায়াত বা সুপারিশও একই মূল থেকে এসেছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহী পরিভাষায়, বিশেষ করে আল-হিদায়া অনুযায়ী শুফআর সংজ্ঞা হলো: (تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ الْمَبِيعَةِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي) অর্থ: "ক্রেতা যে মূল্যে কোনো জমি বা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করেছে, সেই একই মূল্যের বিনিময়ে ওই সম্পত্তিটির মালিকানা (জোরপূর্বক) গ্রহণ করার অধিকারকে শুফআ বলে।"

সহজ কথায়, কোনো ব্যক্তি তার স্থাবর সম্পত্তি (যেমন জমি বা বাড়ি) বিক্রি করলে তার ব্যবসায়িক অংশীদার বা প্রতিবেশী যদি সেই সম্পত্তিটি ক্রেতার দেওয়া দামে নিজে কিনে নিতে চায়, তবে শরিয়ত তাকে যে অগ্রাধিকার দেয়, তাকেই শুফআ বলে।

শুফআর মূল দর্শন বা হিকমত: আল-হিদায়া গ্রন্থকার শুফআ বৈধ হওয়ার পেছনে যুক্তি ও দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। এর মূল ভিত্তি হলো **'দরর' বা ক্ষতি দূর করা**।

- **প্রতিবেশীর ক্ষতি:** মানুষ সাধারণত তার পরিচিত ও ভালো প্রতিবেশীর সাথে বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। যদি একজন শরিক বা প্রতিবেশী তার জমি কোনো অপরিচিত বা খারাপ লোকের কাছে বিক্রি করে দেয়, তবে স্থায়ী প্রতিবেশীর বা শরিকের জন্য তা কষ্টের কারণ হতে পারে। খারাপ প্রতিবেশী বা আগন্তুক অংশীদার অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়।

- **হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর (সম্পত্তি ক্রয়ের) ক্ষেত্রে অধিক হকদার।" এবং অন্য হাদিসে আছে, "ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও যাবে না।" সুতরাং, আগন্তুক ক্রেতার কারণে যেন শরিক বা প্রতিবেশীর কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য শরিয়ত তাকে ওই সম্পত্তিটি একই দামে কিনে নেওয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা দিয়েছে।

প্রকৃতি: শুফআ হলো একটি 'হক' বা অধিকার। এটি স্থাবর সম্পত্তি (যেমন জমি, বাড়ি) বিক্রির ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য। অস্থাবর সম্পত্তি (যেমন গাড়ি, আসবাবপত্র) বা জাহাজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে শুফআ চলে না। কারণ স্থায়ী প্রতিবেশীর ধারণা সেখানে খাটে না।

উপসংহার: শুফআ হলো ইসলামি আইনের একটি অনন্য বিধান যা প্রতিবেশী ও শরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে। এর অর্থ হলো বিক্রিত সম্পত্তির ওপর প্রতিবেশীর অগ্রাধিকার। আল-হিদায়া অনুযায়ী, এটি কোনো জবরদস্তি নয়, বরং সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য শরিয়ত প্রদত্ত একটি ঢাল।

---

৪৩. শুফআ বা অগ্রক্রয়ের অধিকারের ভিত্তিগুলো কী কী? (ما هي أسباب استحقاق الشفعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি শরিয়তে শুফআ বা অগ্রক্রয়াধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান। এটি মূলত প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত আগন্তুক অংশীদার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুশ শুফআ' অধ্যায়ে শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার 'সবব' বা কারণগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণগুলো পাওয়া গেলেই কেবল একজন ব্যক্তি শুফআ দাবি করতে পারেন।

শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার কারণসমূহ (أسباب الشفعة): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার মূল কারণ হলো—বিক্রিত জমির সাথে দাবিদারের বিশেষ সম্পর্ক বা সংযুক্তি (ইত্তিসাল)। এই সংযুক্তির মাত্রার ওপর ভিত্তি করে শুফআর কারণগুলোকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে:

১. মূল সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব (Sharik fi Nafsi al-Mabi'): শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ হলো বিক্রিত জমির মূল সত্তায় অংশীদার থাকা। অর্থাৎ, জমিটি যদি যৌথ মালিকানাধীন (Ijmal) হয় এবং এখনো বণ্টন করা না হয়।

- **উদাহরণ:** একটি জমি জায়েদ ও বকরের যৌথ মালিকানায় আছে। জমিটি ভাগ করা হয়নি। এখন জায়েদ যদি তার অংশটি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়, তবে বকরের শুফআ দাবি করার অধিকার

জন্মাবে। কারণ, আগন্তুক ব্যক্তি প্রবেশ করলে বকরের মালিকানায় ও ব্যবহারে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এটি শুফআর সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ।

২. হকের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব (Khalit fi Haqq al-Mabi'): যদি মূল জমিটি ভাগ করা থাকে, কিন্তু জমির সাথে সম্পৃক্ত সুযোগ-সুবিধা বা অধিকারের (Rights of usage) ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব থাকে, তবে এটি শুফআর দ্বিতীয় কারণ হিসেবে গণ্য হবে।

- **হকের প্রকারভেদ:** আল-হিদায়া অনুযায়ী, এই হক সাধারণত দুই ধরনের হয়:
    - **হক্কুশ শিরব (পানির অধিকার):** যদি জমিগুলোতে পানি দেওয়ার নালা বা উৎস এক হয়। যেমন—একটি ছোট খাল বা নালা দিয়ে দুইজনের জমিতে পানি যায়। একজন তার জমি বিক্রি করলে অপরজন শুফআ পাবে।
    - **হক্কুত তরিক (চলাচলের পথের অধিকার):** যদি জমিগুলোতে যাওয়ার ব্যক্তিগত রাস্তা (Private Road) একই হয়। অর্থাৎ, খাস রাস্তা যা সর্বসাধারণের জন্য নয়।

৩. প্রতিবেশী হওয়া (Jar Mulasiq): শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার তৃতীয় কারণ হলো—সংলগ্ন প্রতিবেশী হওয়া। যদি কেউ জমির অংশীদার না হয়, আবার রাস্তা বা পানির ক্ষেত্রেও শরিক না হয়, কিন্তু তার জমিটি বিক্রিত জমির একেবারে লাগোয়া (Boundary shared) হয়, তবে সে প্রতিবেশী হিসেবে শুফআ দাবি করতে পারবে।

- **হিদায়ার দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর (ক্রয়-বিক্রয়ের) ক্ষেত্রে অধিক হকদার।" হানাফী মাযহাবে প্রতিবেশীর শুফআর অধিকার স্বীকৃত, যদিও শাফেয়ী মাযহাবে কেবল শরিকদের অধিকার দেওয়া হয়।

কারণগুলোর ক্রমধারা: এই তিনটি কারণ সমমানের নয়। আল-হিদায়া অনুযায়ী এদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ক্রম রয়েছে। প্রথমে মূল শরিক, তারপর রাস্তার বা পানির শরিক, এবং সর্বশেষে প্রতিবেশী। উপরের স্তরের কেউ দাবি করলে নিচের স্তরের অধিকার বাতিল হয়ে যায়।

উপসংহার: সুতরাং, শুফআর কারণ হলো বিক্রিত সম্পত্তির সাথে কোনো না কোনোভাবে—হোক তা সত্তায়, অধিকারে বা সীমানায়—সংযুক্ত থাকা। এই সংযুক্তির কারণেই একজন ব্যক্তি আগন্তুক ক্রেতার চেয়ে ওই সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পান, যাতে তিনি সম্ভাব্য 'দরর' বা ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

---

৪৪. শুফআর হকদার বা অধিকারী কারা? (من هم أهل الشفعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যাদেরকে 'আহলুশ শুফআ' বা শুফআর অধিকারী বলা হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে শুফআর অধিকারীদের শ্রেণিবিভাগ এবং তাদের অগ্রাধিকারের ক্রম (Hierarchy) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মূলত শুফআ সাব্যস্ত হওয়ার কারণগুলোই শুফআর অধিকারীদের পরিচয় বহন করে।

শুফআর অধিকারীগণ (Categories of Pre-emptors): হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়া অনুসারে শুফআর অধিকারী বা দাবিদার তিন প্রকার। তাদের অধিকারের তীব্রতা অনুসারে নিচে ক্রমানুসারে আলোচনা করা হলো:

১. শরিক ফি নাফসিল মাবি (মূল সম্পত্তির অংশীদার): শুফআর অধিকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদার হলেন তিনি, যিনি বিক্রিত সম্পত্তির মূল স্বত্বে অংশীদার। অর্থাৎ সম্পত্তিটি 'মুশা' বা এজমালি (অবিভক্ত) অবস্থায় আছে।

- **উদাহরণ:** এক খণ্ড জমি তিন ভাইয়ের যৌথ মালিকানায় আছে। এক ভাই তার অংশ বহিরাগত কারো কাছে বিক্রি করতে চাইলে বাকি দুই ভাই সবার আগে শুফআর হকদার হবে। তাদের উপস্থিতিতে অন্য কেউ (প্রতিবেশী বা রাস্তার শরিক) দাবি করতে পারবে না।

২. খলিত ফি হাক্কিল মাবি (অধিকারের অংশীদার): দ্বিতীয় স্তরের হকদার হলেন তিনি, যিনি মূল জমিতে শরিক নন (জমি ভাগ করা হয়েছে), কিন্তু জমির আনুষঙ্গিক অধিকার বা 'হক'-এ শরিক। আল-হিদায়া অনুযায়ী, বিশেষ করে ব্যক্তিগত রাস্তা (Private Road) বা পানির নালায় (Water Channel) যারা অংশীদার, তারা এই স্তরে পড়েন।

- **উদাহরণ:** দুটি বাড়ি পাশাপাশি। দুই বাড়ির মালিক ভিন্ন, কিন্তু বাড়িতে ঢোকার গলিটি ব্যক্তিগত এবং যৌথ। এখন এক বাড়ির মালিক বাড়ি বিক্রি করলে অন্য মালিক রাস্তার শরিক হিসেবে শুফআ দাবি করতে পারবে। প্রথম প্রকারের (মূল শরিক) কেউ না থাকলে এরা জমি পাবে।

৩. জার বা প্রতিবেশী (Neighbor): তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরের হকদার হলেন সংলগ্ন প্রতিবেশী। যার সীমানা প্রাচীর বিক্রিত সম্পত্তির সাথে লাগানো আছে, কিন্তু সম্পত্তিতে বা রাস্তায় কোনো অংশীদারিত্ব নেই।

- **শর্ত:** হানাফী মাযহাবে প্রতিবেশীর শুফআ স্বীকৃত। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে প্রতিবেশী শুফআ পায় না। আল-হিদায়া গ্রন্থকার হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, "প্রতিবেশী তার ঘরের লাগোয়া প্রতিবেশীর হকের বেশি দাবিদার", তাই প্রতিবেশীর অধিকার সাব্যস্ত হবে।

অধিকার প্রয়োগের নিয়ম (Order of Priority): আল-হিদায়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে—শুফআর অধিকারীদের মধ্যে ক্রমধারা বজায় রাখা ওয়াজিব।

- যদি 'শরিক' (১ম প্রকার) উপস্থিত থাকে এবং শুফআ দাবি করে, তবে 'খলিত' (২য় প্রকার) এবং 'প্রতিবেশী' (৩য় প্রকার) বঞ্চিত হবে।
- যদি শরিক না থাকে বা দাবি ছেড়ে দেয়, তবে 'খলিত' পাবে। তখন প্রতিবেশী পাবে না।
- যদি ওপরের দুই প্রকারের কেউ না থাকে, তবেই কেবল 'প্রতিবেশী' শুফআ দাবি করতে পারবে।
- যদি একই স্তরের একাধিক দাবিদার থাকে (যেমন দুইজন শরিক), তবে তাদের অংশ বা মালিকানার পরিমাণ কমবেশি যা-ই হোক না কেন, শুফআর অধিকার তাদের মাথার সংখ্যার (Per head) ভিত্তিতে সমানভাবে বণ্টিত হবে (ইমাম আবু হানিফার মতে)।

উপসংহার: সারসংক্ষেপে, শুফআর অধিকারী হলেন অংশীদার, হকের শরিক এবং প্রতিবেশী। আল-হিদায়া এই ক্রমবিন্যাস করেছে যাতে যার ক্ষতি বা সম্পর্ক যত বেশি, সে তত আগে অগ্রাধিকার পায়। এটি সমাজবদ্ধ জীবনে বিবাদ এড়ানোর

একটি সুষম বণ্টন ব্যবস্থা।

---

৪৫. শুফআ দাবি করার প্রক্রিয়া কয়টি ও কী কী? (ما هي أنواع المطالبة بالشفعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: শুফআ বা অগ্রক্রয়াধিকার কোনো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নয়। অর্থাৎ, প্রতিবেশী জমি বিক্রি করলেই এই অধিকার আপনা-আপনি সাব্যস্ত হয়ে যায় না, বরং হকদারকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে তা 'তলব' বা দাবি করতে হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে শুফআ দাবি করার তিনটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো যথাযথভাবে পালন না করলে শুফআর অধিকার বাতিল হয়ে যায়।

শুফআ দাবি করার প্রকারভেদ (The Modes of Demand): আল-হিদায়া অনুসারে শুফআ দাবি করার প্রক্রিয়া বা তলব তিন প্রকার:

১. তলব আল-মুওয়াসাবাহ (The Immediate Demand): এর অর্থ হলো—তাৎক্ষণিক দাবি। শুফআর খবর শোনার সাথে সাথেই দাবি করা।

- **বিবরণ:** যখনই শুফআর হকদার (শফী) জানতে পারবে যে তার শরিক বা প্রতিবেশী জমি বিক্রি করে দিয়েছে, তখনই তাকে তাৎক্ষণিকভাবে মুখে উচ্চারণ করতে হবে যে, "আমি শুফআ দাবি করলাম" বা "আমি জমিটি নেব।"
- **গুরুত্ব:** আল-হিদায়া অনুযায়ী, এটি অত্যন্ত জরুরি। এমনকি যদি সে নামাজরত অবস্থায় বা অন্য কোনো কাজে থাকে এবং খবর পায়, তবে সেখানেই তাকে দাবি জানাতে হবে। যদি সে খবর শোনার পর চুপ করে থাকে বা দেরি করে (যেমন—চিঠি পড়ার পর ভাঁজ করে রাখল বা চা শেষ করল), তবে তার শুফআর হক বাতিল হয়ে যাবে। এই তলব দ্বারা তার অধিকার প্রাথমিকভাবে সংরক্ষিত হয়।

২. তলব আল-ইশহাদ বা তলব আল-তাকরীর (The Demand with Witnesses): এর অর্থ হলো—সাক্ষী রেখে দাবি করা। এটি প্রথম দাবির পরবর্তী ধাপ।

- **বিবরণ:** তাৎক্ষণিক দাবির পর, যত দ্রুত সম্ভব শফীকে বিক্রেতার কাছে, অথবা ক্রেতার কাছে, অথবা বিক্রিত জমির কাছে গিয়ে সাক্ষীদের সামনে বলতে হবে যে, "আমি অমুক জমির শুফআ দাবি করেছি এবং এখন আবার তা নিশ্চিত করছি। তোমরা সাক্ষী থাক।"

- **উদ্দেশ্য:** যদি ভবিষ্যতে বিবাদ হয় এবং ক্রেতা অস্বীকার করে যে শফী সময়মতো দাবি করেনি, তখন এই সাক্ষীরা প্রমাণ দেবে। এই তলব ছাড়া বিচারকের কাছে মামলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আল-হিদায়া অনুযায়ী, সক্ষম হলে দ্রুত এই তলব করা ওয়াজিব।

৩. তলব আল-খুসুমাহ বা তলব আল-তামলীক (The Demand of Litigation): এর অর্থ হলো—বিচারকের কাছে মামলা দায়ের করে মালিকানা দাবি করা।

- **বিবরণ:** ওপরের দুটি তলব করার পরও যদি ক্রেতা জমি ছেড়ে না দেয়, তবে শফীকে আদালতের (কাজী) শরণাপন্ন হতে হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা করতে হবে।

- **সময়সীমা:** এই তলব কত দিনের মধ্যে করতে হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, এক মাসের মধ্যে মামলা না করলে হক বাতিল হয়ে যায়। তবে আল-হিদায়া ও জহিরুর রিওয়ায়াহ অনুযায়ী, এর কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, তবে অকারণে দেরি করা উচিত নয়।

উপসংহার: শুফআ পাওয়ার জন্য এই তিনটি 'তলব' ধারাবাহিকভাবে করা আবশ্যক। প্রথমে খবর শোনার সাথে সাথে 'মুওয়াসাবাহ', এরপর সাক্ষীদের সামনে 'ইশহাদ', এবং শেষে প্রয়োজন হলে আদালতে 'খুসুমাহ'। আল-হিদায়া সতর্ক করে দিয়েছে যে, বিশেষ করে প্রথম তলবটিতে সামান্য দেরি বা অবহেলা করলেই শুফআর মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে।

---

৪৬. শুফআর হক কখন বাতিল হয়? (متى يسقط حق الشفعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: শুফআ একটি দুর্বল অধিকার (Weak Right), যা সামান্য কারণে বা শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে বাতিল হয়ে যায়। যেহেতু এটি মূল ক্রেতার ক্রয় করার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে, তাই শরিয়ত কেবল প্রয়োজনের স্বার্থে এর অনুমতি দিয়েছে এবং এটি বহাল রাখার জন্য কঠোর শর্ত আরোপ করেছে। আল-হিদায়া গ্রন্থে শুফআ বাতিল বা 'সাকিত' হওয়ার কারণগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

শুফআর হক বাতিল হওয়ার কারণসমূহ: আল-হিদায়া অনুযায়ী, নিম্নলিখিত কাজ বা পরিস্থিতির কারণে শুফআর অধিকার বাতিল হয়ে যায়:

১. দাবি করতে দেরি করা (Takhir fi al-Talab): শুফআ বাতিলের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো সময়মতো দাবি না করা। বিক্রির খবর শোনার পর যদি হকদার (শফী) তাৎক্ষণিকভাবে 'তলব আল-মুওয়াসাবাহ' (তাৎক্ষণিক দাবি) না করে চুপ থাকে, বা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। মজলিস ত্যাগ করা বা প্রসঙ্গ পাল্টানোও বাতিলের কারণ।

২. অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়া (Isqat): শফী যদি স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়, "আমি শুফআ দাবি করব না" বা "আমি আমার অধিকার ক্রেতাকে ছেড়ে দিলাম", তবে তার হক বাতিল হয়ে যাবে। একবার ছেড়ে দিলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

৩. শফীর মৃত্যু (Death of the Pre-emptor): হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়া অনুযায়ী, বিচারকের রায় (ফয়সালা) হওয়ার আগে যদি শুফআর দাবিদার (শফী) মারা যায়, তবে তার শুফআর অধিকার বাতিল হয়ে যায়।

- **কারণ:** হানাফী মতে, শুফআ হলো একটি ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অধিকার (Will/Right), যা মালিকানা নয়। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার সমাপ্তি ঘটে। তাই এই অধিকার ওয়ারিশদের কাছে হস্তান্তরিত হয় না। (যদিও শাফেয়ী মাযহাবে এটি ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া যায়)।

৪. বিক্রিত সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া: শুফআর ফয়সালা হওয়ার আগেই যদি শফী তার নিজের ওই সম্পত্তিটি (যার ভিত্তিতে সে শুফআ পাচ্ছিল) বিক্রি করে

দেয়, তবে তার শুফআর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, শুফআ পাওয়ার মূল কারণ (প্রতিবেশী বা শরিক থাকা) আর বিদ্যমান নেই।

৫. ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ছেড়ে দেওয়া: যদি শফীকে জানানো হয় যে জমিটি ১ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে, আর সে এত দামে কিনতে রাজি না হয়ে দাবি ছেড়ে দেয়; কিন্তু পরে জানতে পারে যে আসলে তা ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে—এক্ষেত্রে তার ছেড়ে দেওয়া ধর্তব্য হবে না, সে আবার দাবি করতে পারবে। কিন্তু যদি সে সঠিক তথ্য জানার পরও চুপ থাকে, তবে বাতিল হবে।

৬. আপস করা (Sulh): যদি শফী ক্রেতার সাথে আপস করে নেয় যে, "আমাকে কিছু টাকা দাও, আমি শুফআ দাবি করব না", তবে তার শুফআর অধিকার বাতিল হবে এবং সে যে টাকার বিনিময়ে আপস করেছে, তাও গ্রহণ করা হারাম হবে। কারণ শুফআ কোনো বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়।

উপসংহার: শুফআ অধিকারটি টিকিয়ে রাখা বেশ কঠিন। আল-হিদায়ার মতে, মৃত্যুর দ্বারা, মৌখিক ত্যাগের দ্বারা অথবা দাবির ক্ষেত্রে সামান্য অবহেলায় এই অধিকার নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে হানাফী ফিকহে 'মৃত্যু'র কারণে শুফআ বাতিল হওয়া একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যা প্রমাণ করে যে এটি কেবল জীবিত ব্যক্তির ক্ষতির আশঙ্কা দূর করার জন্য প্রদত্ত একটি বিশেষ সুবিধা।

---

৪৭. শুফআ কি অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়? (هل تثبت الشفعة في المنقول؟)

উত্তর: ভূমিকা: শুফআ বা অগ্রক্রয়াধিকার মূলত জমির মালিকানা সংক্রান্ত একটি বিধান। কিন্তু সব ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুফআ চলে কি না, তা একটি ফিকহী বিতর্কের বিষয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে স্থাবর (Immovable) এবং অস্থাবর (Movable) সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুফআর বিধান নিয়ে হানাফী মাযহাবের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুফআর বিধান: হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়ার সুস্পষ্ট ফতোয়া হলো—**অস্থাবর সম্পত্তি বা 'মানকুল'-এর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে শুফআ সাব্যস্ত হয় না।**

- **অস্থাবর সম্পত্তি কী:** যেসব জিনিস এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়। যেমন—গাড়ি, জাহাজ, পশু, আসবাবপত্র, টাকা-পয়সা, ফলমূল ইত্যাদি।
- **হুকুম:** কেউ যদি তার গাড়ি, ঘোড়া বা ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করে, তবে তার শরিক বা প্রতিবেশী শুফআ দাবি করে তা কিনে নিতে পারবে না।

কারণ ও যুক্তি (Hidayah's Reasoning): আল-হিদায়া গ্রন্থকার অস্থাবর সম্পত্তিতে শুফআ না থাকার পেছনে অত্যন্ত যৌক্তিক কারণ দর্শিয়েছেন: **১. স্থায়ী ক্ষতি (Darar Mu'abbar):** শুফআ বৈধ হওয়ার মূল কারণ হলো 'দরর' বা প্রতিবেশীর ক্ষতি দূর করা। এই ক্ষতি কেবল তখনই ধর্তব্য হয় যখন তা 'স্থায়ী' (Permanent) হয়। জমির প্রতিবেশী বা শরিক স্থায়ী হয়, কারণ জমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া যায় না। খারাপ প্রতিবেশী আসলে তার ক্ষতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। ২. **অস্থায়ী প্রকৃতি:** অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিবেশী বা শরিকের ক্ষতি স্থায়ী হয় না। কারণ, গাড়ি বা আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়া যায়, বা নষ্ট হয়ে যায়। আজ যে প্রতিবেশী, কাল সে নাও থাকতে পারে। যেহেতু এখানে 'স্থায়ী ক্ষতি'র আশঙ্কা নেই, তাই এখানে শুফআর মতো অসাধারণ আইন প্রয়োগ করে ক্রেতার অধিকার খর্ব করার প্রয়োজন নেই।

ব্যতিক্রম (যখন অস্থাবর সম্পত্তিতে শুফআ চলে): আল-হিদায়া অনুযায়ী, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অস্থাবর জিনিসেও শুফআ সাব্যস্ত হতে পারে:

- **তাবা'আন বা অধীন হিসেবে:** যদি অস্থাবর বস্তুটি জমির সাথে বিক্রি হয় এবং জমির অনুগামী (Follower) হয়।
    - **উদাহরণ:** কেউ একটি জমি বিক্রি করল এবং সেই জমির ওপর থাকা ঘর (Building) বা গাছপালাও (যা স্থাবর কাঠামোর মতো কিন্তু আলাদা করা যায়) একসাথে বিক্রি করল। এক্ষেত্রে জমির কারণে শুফআ দাবি করা হলে, জমির ওপর থাকা ঘর ও গাছপালার ওপরও শুফআ বর্তাবে। কারণ এগুলো তখন জমির অংশ হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু যদি কেউ শুধু পুরোনো ঘর (ভেঙে নেওয়ার জন্য) বা শুধু গাছ বিক্রি করে, তবে শুফআ হবে না।

উপসংহার: সুতরাং, শুফআ বা অগ্রক্রয়ের অধিকার কেবল 'আকার' বা স্থাবর সম্পত্তির (জমি, বাড়ি) সাথেই খাস। আল-হিদায়া অনুযায়ী, অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়, কারণ শুফআর মূল দর্শন—স্থায়ী ক্ষতি প্রতিহত করা—অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

---

৪৮. মুজারাআকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত কর। (عرف المزارعة شرعا)

উত্তর: ভূমিকা: কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো 'মুজারাআ' বা বর্গাচাষ। এটি এমন এক পদ্ধতি যেখানে জমির মালিক এবং কৃষকের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে ফসল ফলানো হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল মুজারাআ' অধ্যায়ে এর সংজ্ঞা, বৈধতা নিয়ে মতভেদ এবং শর্তাবলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ: 'মুজারাআ' (الْمُزَارَعَةُ) শব্দটি আরবি 'জার'উন' (زَرْعٌ) মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ বীজ বপন করা বা চাষাবাদ করা। আর মুজারাআ (বাব-এ মুফা'আলা) অর্থ হলো—একে অপরের সাথে মিলে চাষাবাদ করা। ইরাকবাসীরা একে 'মুজারাআ' বলে, কিন্তু মদিনাবাসীরা বা হিজাজিরা একে 'মুখাবারা' (المخابرة) বলে থাকেন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহের পরিভাষায় মুজারাআর সংজ্ঞা হলো: (عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ) অর্থ: "উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে চাষাবাদের চুক্তি।" সহজ কথায়, জমির মালিক জমি প্রদান করবে এবং কৃষক (আমিল) শ্রম ও বীজ দেবে—এই শর্তে যে, উৎপাদিত ফসল উভয়ে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে (যেমন—অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ) ভাগ করে নেবে।

মুজারাআর বৈধতা নিয়ে মতভেদ: আল-হিদায়া গ্রন্থকার মুজারাআর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এর বৈধতা নিয়ে হানাফী মাযহাবের অভ্যন্তরীণ মতভেদটি স্পষ্ট করেছেন, যা সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বুঝতে সহায়ক: **১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** তাঁর মতে, মুজারাআ চুক্তিটি নীতিগতভাবে **'ফাসিদ' বা অবৈধ**। তাঁর যুক্তি হলো, এটি এক প্রকার 'মাজহুল' (অজ্ঞাত) ইজারা। কারণ শ্রমিকের পারিশ্রমিক হিসেবে

ফসলের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, অথচ ফসল হবে কি না বা কতটুকু হবে তা কারো জানা নেই। আর পারিশ্রমিক অজ্ঞাত হলে চুক্তি ফাসিদ হয়। তিনি রাসুল (সা.)-এর 'মুখাবারা' নিষেধ করার হাদিস দলিল হিসেবে পেশ করেন। ২. **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মত:** তাঁদের মতে, মুজারাআ **'জায়েজ' বা বৈধ**। তাঁরা যুক্তি দেন যে, এটি মুদারাবা (ব্যবসায়ে অংশীদারিত্ব)-এর মতোই। মুদারাবায় যেমন টাকার বিনিময়ে শ্রম দেওয়া হয় এবং লাভ ভাগ করা হয়, এখানেও জমির বিনিময়ে শ্রম দেওয়া হয় এবং ফসল ভাগ করা হয়। রাসুল (সা.) খায়বারের ইহুদিদের সাথে অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে জমি চাষের চুক্তি করেছিলেন। ৩. **ফতোয়া:** হানাফী মাযহাবে পরবর্তী ফকিহগণ এবং আল-হিদায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, **ফতোয়া সাহিবাইনের মতের ওপর** দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, মুজারাআ বৈধ, কারণ মানুষের প্রয়োজন (হাজত) এবং খায়বারের হাদিস একে সমর্থন করে।

চুক্তির প্রকৃতি: সংজ্ঞা অনুযায়ী, মুজারাআ হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব (Partnership in Yield)। এতে চারটি উপাদান থাকে: জমি, বীজ, কৃষি সরঞ্জাম (গরু/ট্রাক্টর) এবং শ্রম। এগুলো কে কোনটা দেবে তার ওপর ভিত্তি করে মুজারাআর বিভিন্ন রূপ হতে পারে।

উপসংহার: মুজারাআ হলো ভূমি ও শ্রমের সমন্বয়ে গঠিত একটি কৃষি চুক্তি। আল-হিদায়া অনুযায়ী, যদিও ইমামে আজম একে অবৈধ মনে করতেন, কিন্তু উম্মাহর কল্যাণ ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে এটিকে শর্তসাপেক্ষে বৈধ এবং ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

---

৪৯. মুজারাআ (ভাগচাষ)-এর বিধান কী? (ما حكم المزارعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় জমির মালিক ও কৃষকের যৌথ উদ্যোগে ফসল ফলানোর পদ্ধতিকে 'মুজারাআ' বা বর্গাচাষ বলা হয়। এটি একটি প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আল-হিদায়া গ্রন্থে 'কিতাবুল মুজারাআ' অধ্যায়ে এই চুক্তির বিধান নিয়ে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে বিদ্যমান মতভেদ এবং চূড়ান্ত ফতোয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিধানটি মূলত বৈধতা ও অবৈধতার আইনি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মুজারাআর বিধান নিয়ে মতভেদ: আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ শাস্ত্র অনুযায়ী, মুজারাআ বা ভাগচাষ জায়েজ কি না, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে দুটি শক্তিশালী মত রয়েছে:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত: ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মুজারাআ চুক্তিটি নীতিগতভাবে **'ফাসিদ' বা অবৈধ**। তাঁর মতে, এটি শরিয়তের সাধারণ ইজারা বা ভাড়া চুক্তির মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

- **যুক্তি:** মুজারাআ মূলত জমি বা শ্রম ভাড়া নেওয়ার একটি চুক্তি। শরিয়তে শ্রমিকের মজুরি অবশ্যই নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত হতে হবে। কিন্তু মুজারাআতে শ্রমিকের (কৃষকের) মজুরি নির্ধারণ করা হয় উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ দিয়ে। অথচ ফসল আদৌ উৎপন্ন হবে কি না, বা কতটুকু হবে, তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অজানাকে মজুরি হিসেবে নির্ধারণ করা 'জাহালাত' বা 'গারার' (অনিশ্চয়তা), যা চুক্তিকে বাতিল করে দেয়। এছাড়া তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক 'মুকাবারা' (শর্তসাপেক্ষ চাষাবাদ) নিষেধ করার হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

২. সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.)-এর মত: ইমাম আবু হানিফার দুই প্রধান শিষ্য সাহিবাইন-এর মতে, মুজারাআ **'জায়েজ' বা বৈধ**। তাঁরা একে 'মুদারাবা' (ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব)-এর ওপর কিয়াস বা অনুমান করেছেন।

- **যুক্তি:** মুদারাবাতে যেমন এক পক্ষের পুঁজি এবং অন্য পক্ষের শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত মুনাফা ভাগাভাগি করা জায়েজ, তেমনি মুজারাআতে এক পক্ষের জমি (পুঁজি) এবং অন্য পক্ষের শ্রমের বিনিময়ে অর্জিত ফসল ভাগাভাগি করাও জায়েজ হওয়া উচিত।

- **দলিল:** তাঁরা দলিল হিসেবে খায়বারের ঘটনার উল্লেখ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বারের ইহুদিদের সাথে তাদের জমি ও খেজুর বাগান এই শর্তে বন্দোবস্ত করেছিলেন যে, উৎপাদিত ফসল ও ফলের অর্ধেক তারা পাবে এবং বাকি অর্ধেক মুসলিমরা পাবে। এটি প্রমাণ করে যে, ফসলের অংশীদারিত্বে জমি চাষ করা বৈধ। সাহাবায়ে কেরামের আমলও এর পক্ষে ছিল।

চূড়ান্ত ফতোয়া (Al-Fatwa): আল-হিদায়া গ্রন্থকার এবং পরবর্তী হানাফী ফকিহগণ উল্লেখ করেছেন যে, **ফতোয়া সাহিবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতের ওপর দেওয়া হয়েছে।** অর্থাৎ, বর্তমান যুগে মুজারাআ বা ভাগচাষ ইসলামী শরিয়তে সম্পূর্ণ বৈধ।

- **কারণ:** মানুষের প্রয়োজন (হাজত) এবং জনকল্যাণ। অনেক মানুষের জমি আছে কিন্তু চাষ করার ক্ষমতা নেই, আবার অনেকের শক্তি আছে কিন্তু জমি নেই। মুজারাআ অবৈধ হলে উভয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জমি অনাবাদি পড়ে থাকবে। তাই শরিয়ত একে অনুমোদন দিয়েছে।

বৈধতার শর্ত: সাহিবাইনের মতে মুজারাআ বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে:

- জমির উপযোগিতা থাকতে হবে।
- মালিক ও কৃষকের যোগ্যতা (আকেল ও বালেগ) থাকতে হবে।
- ফসলের ভাগ বা অনুপাত (যেমন—অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- বীজ কে সরবরাহ করবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে।

উপসংহার: সারকথা হলো, যদিও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাত্ত্বিক কারণে মুজারাআকে অবৈধ মনে করতেন, কিন্তু হাদিসের প্রমাণ ও উম্মাহর বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে হানাফী মাযহাবে এটি বৈধ ও স্বীকৃত চুক্তি হিসেবে গণ্য হয়।

---

৫০. মুজারাআ চুক্তি কখন বাতিল হয়? (متى تبطل المزارعة؟)

উত্তর: ভূমিকা: মুজারাআ বা বর্গাচাষ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদী চুক্তি। অন্যান্য চুক্তির মতো এটিও নির্দিষ্ট কিছু কারণে বাতিল বা 'বাতিল' (Void) হয়ে যেতে পারে। আল-হিদায়া গ্রন্থে মুজারাআ বাতিলের কারণগুলো এবং এর ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আইনি বিশ্লেষণ রয়েছে। হানাফী ফিকহে এই চুক্তি বাতিলের বিধানগুলো উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে।

মুজারাআ বাতিল হওয়ার কারণসমূহ: আল-হিদায়া অনুযায়ী, নিম্নলিখিত কারণগুলোতে মুজারাআ চুক্তি বাতিল হয়ে যায়:

১. নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া (Expiry of Term): মুজারাআ সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন—এক বছর বা এক মৌসুম) করা হয়। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুজারাআ চুক্তিটি আপনা-আপনি সমাপ্ত বা বাতিল হয়ে যায়। মেয়াদ শেষে জমির মালিক তার জমি ফেরত পাবে।

২. যেকোনো এক পক্ষের মৃত্যু (Death of a Party): হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ বিধান হলো—চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের (জমির মালিক বা কৃষক) যেকোনো একজন মারা গেলে মুজারাআ চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

- **হিদায়ার যুক্তি:** মুজারাআ মূলত একটি ইজারা বা ভাড়ার চুক্তি। হানাফী মতে, ইজারার উপকারের মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে স্থানান্তরিত হয় না। জমির মালিক মারা গেলে জমিটি তার ওয়ারিশদের মালিকানায় চলে যায়। ওয়ারিশরা তাদের পূর্বপুরুষের করা চুক্তিতে জমি আটকে রাখতে বাধ্য নয়। একইভাবে কৃষক মারা গেলে তার ব্যক্তিগত শ্রম দেওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়, তাই চুক্তিও শেষ হয়। (তবে অন্য মাযহাবে মৃত্যুতে চুক্তি বাতিল হয় না)।

৩. ওজর বা বিশেষ কারণ (UZr - Valid Excuse): যদি এমন কোনো যুক্তিসঙ্গত ওজর বা সমস্যা দেখা দেয় যার কারণে চুক্তি চালিয়ে যাওয়া এক পক্ষের জন্য অসম্ভব বা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে পড়ে, তবে চুক্তি বাতিল করা জায়েজ। আল-হিদায়া একে 'ফাসখ' (Cancellation) বলে।

- **উদাহরণ:** কৃষক যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কাজ করতে অক্ষম হয়, অথবা কৃষকের বলদ মারা যায় এবং নতুন বলদ কেনার সামর্থ্য না থাকে, অথবা সে সফর করতে বাধ্য হয়—এসব ওজরের কারণে সে কাজ ছেড়ে দিতে পারে এবং চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৪. জমি চাষাবাদের অযোগ্য হয়ে পড়া: যদি প্রাকৃতিক কারণে জমিটি চাষাবাদের অনুপযুক্ত হয়ে যায়, তবে চুক্তি বাতিল হবে। যেমন—জমির পানি শুকিয়ে গেল এবং সেচ দেওয়ার অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, অথবা জমিটি বন্যায় এমনভাবে

প্লাবিত হলো যে পানি আর সরছে না। যেহেতু চুক্তির মূল উদ্দেশ্য (ফসল ফলানো) অর্জন করা সম্ভব নয়, তাই চুক্তিও থাকবে না।

মেয়াদ শেষে ফসল পাকার বিধান: একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো—যদি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায় কিন্তু ফসল এখনো পাকেনি (কাটার উপযুক্ত হয়নি), তবে চুক্তি বাতিল হবে কি না?

- **বিধান:** এমতাবস্থায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে ফসল পাকা পর্যন্ত জমিটি কৃষকের দখলে থাকবে। তবে এই অতিরিক্ত সময়ের জন্য কৃষককে জমির মালিকের ন্যায্য ভাড়া (উজরত আল-মিসল) পরিশোধ করতে হবে। কারণ, কাঁচা ফসল কেটে ফেলা কৃষকের জন্য ক্ষতিকর, আবার বিনা ভাড়ায় জমি রাখা মালিকের জন্য ক্ষতিকর।

উপসংহার: মুজারাআ একটি সময়াবদ্ধ ও শর্তসাপেক্ষ চুক্তি। আল-হিদায়ার মতে, মেয়াদ শেষ হওয়া, মৃত্যু বা প্রবল অক্ষমতার কারণে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। শরিয়ত এখানে উভয় পক্ষের ক্ষতি লাঘব করার নীতি অবলম্বন করেছে, যাতে কেউ অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

---

৫১. মুজারাআ ও মুসাকাতের মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين المزارعة والمساقاة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি অর্থনীতিতে কৃষি ও বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দুটি ভিন্ন ধরনের অংশীদারিত্বমূলক চুক্তি রয়েছে: 'মুজারাআ' এবং 'মুসাকাত'। যদিও উভয় পদ্ধতির মূলনীতি ও উদ্দেশ্য (উৎপাদনের অংশীদারিত্ব) প্রায় অভিন্ন, কিন্তু এদের প্রয়োগক্ষেত্র, উপাদান এবং কিছু শর্তের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। আল-হিদায়া গ্রন্থে এই দুটি বিষয়কে আলাদা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুজারাআ ও মুসাকাতের পার্থক্য:

১. সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু (Subject Matter):

- **মুজারাআ:** এটি মূলত **'শস্যক্ষেত' বা জমি চাষাবাদের** সাথে সম্পর্কিত। এখানে মূল বিষয় হলো খালি জমি (Land) এবং বীজ (Seed)। এর

উদ্দেশ্য হলো জমি চাষ করে দানাশস্য (গম, ধান, ভুট্টা ইত্যাদি) উৎপাদন করা।

- **মুসাকাত:** এটি মূলত **'ফলের গাছ' বা বাগানের** সাথে সম্পর্কিত। এখানে মূল বিষয় হলো বিদ্যমান গাছ (Trees)। এর উদ্দেশ্য হলো গাছের পরিচর্যা ও সেচ প্রদানের মাধ্যমে ফল (খেজুর, আঙুর ইত্যাদি) উৎপাদন করা। 'মুসাকাত' শব্দটি 'সাকয়ুন' (পানি দেওয়া) থেকে এসেছে, যা গাছের জন্য প্রধান কাজ।

২. উপাদানের ভিন্নতা (Elements):

- **মুজারাআ:** এতে চারটি উপাদানের সমন্বয় ঘটে—জমি, বীজ, কৃষি সরঞ্জাম (লাঙ্গল/গরু) এবং শ্রম। চুক্তির ধরন অনুযায়ী এগুলো মালিক বা কৃষকের মধ্যে ভাগ হয়। বিশেষ করে 'বীজ' কে দেবে, তা মুজারাআতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

- **মুসাকাত:** এতে মূলত দুটি উপাদান থাকে—গাছ (যা মালিকের পক্ষ থেকে) এবং শ্রম (যা মালি বা আমিলের পক্ষ থেকে)। এখানে বীজের কোনো বিষয় নেই, কারণ গাছ আগেই লাগানো থাকে। শ্রমিকের কাজ শুধু পরিচর্যা করা।

৩. বৈধতার ভিত্তি (Basis of Validity):

- উভয় ক্ষেত্রেই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এগুলো অবৈধ, এবং সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মতে বৈধ।

- তবে **মুসাকাতের** বৈধতার পক্ষে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খায়বারবাসীদের সাথে কৃত চুক্তির দলিলটি বেশি সরাসরি ও শক্তিশালী। কারণ খায়বারে মূলত খেজুর বাগান ছিল। মুজারাআ বা জমি চাষের বিষয়টি সেখানে গৌণ বা অনুগামী হিসেবে ছিল। তাই ফকিহদের কেউ কেউ মুসাকাতকে মুজারাআর চেয়ে শক্তিশালী বা বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

৪. মেয়াদ নির্ধারণ (Specification of Term):

- **মুজারাআ:** এতে মেয়াদ বা সময়সীমা উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ ফসল পাকার সময় কমবেশি হতে পারে।

- **মুসাকাত:** সাহিবাইনের মতে, মুসাকাতের ক্ষেত্রে মেয়াদ উল্লেখ করা জরুরি নয় যদি তা 'প্রথম ফল পাকার সময়' পর্যন্ত বোঝানো হয়। কারণ ফলের মৌসুম সাধারণত জানা থাকে। তবে আল-হিদায়ার মতে, বিবাদ এড়াতে মেয়াদ উল্লেখ করাই উত্তম।

৫. কাজের প্রকৃতি:

- **মুজারাআ:** এখানে শূন্য থেকে উৎপাদন শুরু হয় (বীজ বপন থেকে)।
- **মুসাকাত:** এখানে অস্তিত্বশীল জিনিসের (গাছ) রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি করা হয়।

উপসংহার: সহজ কথায়, শস্য উৎপাদনের জন্য জমির চুক্তি হলো মুজারাআ, আর ফল উৎপাদনের জন্য গাছের চুক্তি হলো মুসাকাত। আল-হিদায়া অনুযায়ী, ফিকহী বিধান ও হুকুমের দিক থেকে (বৈধতা ও শর্তাবলিতে) এদের মধ্যে অনেক মিল থাকলেও, প্রয়োগক্ষেত্র ও উপাদানের দিক থেকে এরা একে অপরের চেয়ে স্বতন্ত্র।

---

৫২. মুসাকাত কী? (ما هي المساقاة؟)

উত্তর: ভূমিকা: আরব দেশগুলোতে, বিশেষ করে মদিনা ও খায়বার অঞ্চলে খেজুর ও আঙুর বাগানের প্রাচুর্য ছিল। এই বাগানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও ফলন বৃদ্ধির জন্য মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের চুক্তি প্রচলিত ছিল, যাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'মুসাকাত' বলা হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল মুসাকাত' অধ্যায়ে এর সংজ্ঞা ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ: 'মুসাকাত' (الْمُسَاقَاةُ) শব্দটি আরবি 'সাকয়ুন' (السَّقْيُ) মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ পানি পান করানো বা সেচ দেওয়া। বাব-এ মুফা'আলা-এর ওজন অনুযায়ী এর অর্থ হলো—পরস্পরের সহযোগিতায় পানি সেচ দেওয়া। যেহেতু আরব দেশে ফলের বাগানের পরিচর্যার ক্ষেত্রে পানি সেচ দেওয়াই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য কাজ, তাই এই চুক্তির নামকরণ করা হয়েছে 'মুসাকাত'। হিজাজ বা মদিনাবাসীরা একে 'মুআমালা' (المعاملة) নামেও অভিহিত করতেন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী মুসাকাতের সংজ্ঞা হলো: (عَقْدٌ عَلَى دَفْعِ الْأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ) অর্থ: "এমন একটি চুক্তি যেখানে ফলের গাছগুলো কোনো শ্রমিকের (মালি) কাছে এই শর্তে হস্তান্তর করা হয় যে, সে এগুলোর পরিচর্যা করবে এবং বিনিময়ে উৎপাদিত ফলের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন—অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ) লাভ করবে।"

চুক্তির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য: আল-হিদায়ার আলোকে মুসাকাতের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য নিচে দেওয়া হলো: ১. **অংশীদারিত্ব (Partnership):** এটি বাগান মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বমূলক চুক্তি। মালিক দেয় গাছ (Capital asset) আর শ্রমিক দেয় শ্রম (Labor)। ২. **বিনিময়:** শ্রমিকের পারিশ্রমিক নগদ টাকায় দেওয়া হয় না, বরং বাগানে যে ফল উৎপন্ন হবে, তার অংশ বিশেষ দিয়ে দেওয়া হয়। ৩. **গাছের দখল:** চুক্তির পর গাছগুলো শ্রমিকের দায়িত্বে (তাকলিয়া) ছেড়ে দিতে হয়। পরিচর্যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শ্রমিকের হাতে থাকে। ৪. **ফলের ভাগ:** ফল উৎপন্ন হওয়ার পর চুক্তি অনুযায়ী উভয়ে তা ভাগ করে নেয়। যদি কোনো কারণে ফল না হয়, তবে শ্রমিক কোনো পারিশ্রমিক পায় না; তার শ্রম বৃথা যায়।

উদাহরণ: একজন ব্যক্তির একটি বড় আম বাগান বা খেজুর বাগান আছে। সে নিজে পরিচর্যা করতে পারে না। সে একজন মালিকে বলল, "তুমি এই বাগানের দেখাশোনা কর, পানি দাও ও সার দাও। বছর শেষে যে ফল হবে, তার অর্ধেক তোমার এবং অর্ধেক আমার।" এটিই হলো মুসাকাত।

উপসংহার: মুসাকাত হলো শ্রম ও সম্পদের সমন্বয়ে গঠিত একটি উৎপাদনমুখী চুক্তি। আল-হিদায়া অনুযায়ী, এটি মূলত মুজারাআ বা ভাগচাষেরই একটি রূপ, তবে এখানে জমির বদলে গাছ এবং ফসলের বদলে ফলের ভাগাভাগি হয়। সমাজ ও অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষায় এই পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম।

---

৫৩. মুসাকাত (ফল পরিচর্যা)-এর বিধান কী? (ما حكم المساقاة؟)

উত্তর: ভূমিকা: মুসাকাত বা ফলের বাগানে ভাগাভাগির ভিত্তিতে কাজ করা ইসলামি ফিকহের একটি আলোচিত বিষয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে মুসাকাতের বিধান

বা হুকুম সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতভেদ এবং দলিলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। মূলত মুজারাআ বা বর্গাচাষের মতোই মুসাকাতের ক্ষেত্রেও বৈধতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

শরয়ী বিধান (হুকুম): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুসারে মুসাকাতের বিধান সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায়:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত: ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, মুসাকাত চুক্তিটি **'ফাসিদ' বা অবৈধ**।

- **যুক্তি:** মুসাকাত হলো এক ধরনের ইজারা বা মজুরি চুক্তি। শরিয়তে শ্রমিকের মজুরি হতে হবে নির্দিষ্ট এবং বিদ্যমান। কিন্তু মুসাকাতের ক্ষেত্রে শ্রমিককে বলা হয়, "তুমি কাজ কর, ভবিষ্যতে যে ফল হবে তার অংশ পাবে।" অথচ ফল তখনো সৃষ্টি হয়নি এবং কতটুকু হবে তাও জানা নেই। অস্তিত্বহীন ও অজ্ঞাত বস্তুর বিনিময়ে কাজ করানো 'গারার' (অনিশ্চয়তা) এর অন্তর্ভুক্ত, যা নাজায়েজ। তিনি রাসুল (সা.)-এর কিছু হাদিস দ্বারাও দলিল দেন যেখানে শর্তযুক্ত চাষাবাদ নিষেধ করা হয়েছে।

২. সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.)-এর মত: ইমাম আবু হানিফার দুই প্রধান ছাত্র সাহিবাইন-এর মতে, মুসাকাত **'জায়েজ' বা বৈধ**।

- **দলিল:** তাঁদের সবচেয়ে বড় দলিল হলো **খায়বারের ঘটনা**। রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বার বিজয়ের পর সেখানকার ইহুদিদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করেছিলেন যে, তারা খেজুর বাগানে কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফলের অর্ধেক পাবে। রাসুল (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এই আমল অব্যাহত ছিল।

- **কিয়াস:** তাঁরা মুদারাবা (ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব)-এর সাথে এর তুলনা করেন। ব্যবসায় যেমন অনিশ্চিত লাভের অংশীদারিত্বে পুঁজি ও শ্রমের মিলন বৈধ, বাগানেও ফলের অংশীদারিত্বে গাছ ও শ্রমের মিলন বৈধ হওয়া উচিত।

ফতোয়া (Legal Verdict): আল-হিদায়া গ্রন্থকার এবং পরবর্তী হানাফী ফকিহগণ স্পষ্ট করেছেন যে, **ফতোয়া সাহিবাইনের মতের ওপরই দেওয়া**

হয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামি শরিয়তে মুসাকাত সম্পূর্ণ বৈধ এবং কার্যকর একটি চুক্তি।

- **কারণ:** মানুষের প্রয়োজন বা 'হাজত'। অনেক মানুষের বাগান আছে কিন্তু পরিচর্যার সময় নেই, আবার অনেকের সময় ও দক্ষতা আছে কিন্তু বাগান নেই। মুসাকাত অবৈধ হলে উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই জনকল্যাণের স্বার্থে এবং সহীহ হাদিসের ভিত্তিতে একে বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

বৈধতার শর্ত: সাহিবাইনের মতে মুসাকাত বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যেমন:

- গাছগুলো শ্রমিকের দখলে ছেড়ে দিতে হবে (তাখলিয়াহ)।
- ফলের অংশ (যেমন—অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ) স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।
- গাছগুলো এমন হতে হবে যা ফল দেয় এবং ফলের বৃদ্ধি শ্রমের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

উপসংহার: সারসংক্ষেপে, যদিও তাত্ত্বিক যুক্তিতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একে অপছন্দ করেছেন, কিন্তু হাদিসের শক্তিশালী প্রমাণ ও উম্মাহর ঐকমত্যের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে মুসাকাতকে একটি বৈধ ও প্রশংসনীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

---

৫৪. মুসাকাতের ক্ষেত্রে ফলের গাছের শর্তাবলি কী? (ما هي شروط الشجر في المساقاة؟)

উত্তর: ভূমিকা: মুসাকাত চুক্তির মূল বিষয়বস্তু হলো 'গাছ' (আশজার)। তবে সব ধরনের গাছের ওপর এই চুক্তি করা যায় না। আল-হিদায়া গ্রন্থে মুসাকাত সহীহ হওয়ার জন্য গাছের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এই শর্তগুলো পূরণ না হলে চুক্তিটি 'ফাসিদ' বা বাতিল বলে গণ্য হবে।

গাছের শর্তাবলি: হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়া অনুসারে মুসাকাতের জন্য গাছের নিম্নোক্ত শর্তগুলো থাকা আবশ্যক:

১. ফলবান বৃক্ষ হওয়া (Fruit-bearing Trees): মুসাকাত কেবল এমন গাছের ক্ষেত্রেই বৈধ, যা ফল দান করে। যেমন—খেজুর গাছ, আঙুর লতা, আম, জাম, লিচু ইত্যাদি।

- **কারণ:** মুসাকাত চুক্তির মূল ভিত্তি হলো ফলের অংশীদারিত্ব। যদি গাছে ফলই না ধরে (যেমন—শিমুল গাছ বা দেবদারু গাছ), তবে শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেওয়ার কোনো উৎস থাকে না। তাই ফলহীন বৃক্ষে মুসাকাত জায়েজ নেই। (তবে যেসব গাছের পাতা বা ফুল মূল্যবান, যেমন তুঁত গাছ বা গোলাপ গাছ, সেগুলোর ক্ষেত্রে মতভেদ আছে; কেউ কেউ জায়েজ বলেছেন)।

২. ফলের বৃদ্ধি শ্রমে নির্ভরশীল হওয়া: গাছটি এমন হতে হবে, যার ফলন মানুষের যত্ন ও পরিচর্যার দ্বারা বৃদ্ধি পায় বা ভালো হয়। যেমন—পানি দেওয়া, সার দেওয়া বা ডাল ছাঁটাই করার ফলে ফল ভালো হয়।

- **বন্য গাছ:** যদি এমন কোনো জংলি গাছ হয় যা কোনো যত্ন ছাড়াই ফল দেয় (যেমন—বনের ওক গাছ বা বুনো ফল), সেগুলোর ওপর মুসাকাত সহীহ নয়। কারণ সেখানে শ্রমিকের কাজের কোনো প্রভাব নেই।

৩. নির্দিষ্ট ও বিদ্যমান থাকা: চুক্তির সময় গাছগুলো নির্দিষ্ট এবং বিদ্যমান থাকতে হবে। যদি কেউ বলে, "তুমি এই খালি জমিতে গাছ লাগাও এবং পরিচর্যা কর", তবে তা মুসাকাত হবে না, বরং তা মুজারাআ বা ইজারা হতে পারে। মুসাকাত হতে হলে গাছ আগে থেকেই মাটিতে পোঁতা থাকতে হবে (Implanted)।

৪. শ্রমিকের দখলে দেওয়া (Takhliyah): গাছগুলো বা বাগানটি শ্রমিকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ও দখলে ছেড়ে দিতে হবে। মালিক গাছের পরিচর্যায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

- **শর্ত:** মালিক যদি শর্ত দেয় যে, "আমিও তোমার সাথে কাজ করব", তবে আল-হিদায়া অনুযায়ী সেই মুসাকাত **ফাসিদ** হবে। কারণ এতে শ্রমিকের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয় এবং মুসাকাতের সংজ্ঞার (গাছ হস্তান্তর) খেলাফ হয়।

৫. ফলের উপযোগিতা: গাছের ফল এমন হতে হবে যা মানুষ ভোগ করতে পারে বা যার বাজার মূল্য আছে।

অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে: আল-হিদায়ায় আলোচনা করা হয়েছে যে, বেগুন, শসা বা তরমুজের মতো লতানো উদ্ভিদ (যা গাছের মতো স্থায়ী নয়) এবং শিকড় জাতীয় ফসল (যেমন গাজর) এর ওপর মুসাকাত করা যাবে কি না?

- **সিদ্ধান্ত:** ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, এগুলোর ওপর মুসাকাত জায়েজ, কারণ এগুলোর পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। একে 'মুসাকাত' না বলে রূপক অর্থে গণ্য করা হয় বা ইস্তিহসান হিসেবে বৈধ বলা হয়।

উপসংহার: মুসাকাত চুক্তির প্রাণ হলো গাছ। আল-হিদায়ার মতে, সেই গাছকে অবশ্যই ফলবতী, স্থায়ী এবং পরিচর্যা-সাপেক্ষ হতে হবে। এই শর্তগুলো নিশ্চিত করে যে, শ্রমিকের শ্রম বৃথা যাবে না এবং মালিক ও শ্রমিক উভয়েই চুক্তির মাধ্যমে উপকৃত হবে।

---

৫৫. মুসাকাত চুক্তি কখন শেষ হয়ে যায়? (متى تنفسخ المساقاة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রে মুসাকাত (ফলবাগানের পরিচর্যা চুক্তি) এবং মুজারাআ (বর্গাচাষ)-এর বিধান প্রায় একই রকম। এটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদী এবং উভয় পক্ষের সম্মতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা চুক্তি। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল মুসাকাত' অধ্যায়ে এই চুক্তি বাতিল বা সমাপ্ত হওয়ার বিভিন্ন কারণ ও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু মুসাকাত মূলত ইজারা বা শ্রম চুক্তির একটি বিশেষ রূপ, তাই ইজারা বাতিল হওয়ার কারণগুলো এখানেও প্রযোজ্য হয়।

মুসাকাত বাতিল হওয়ার কারণসমূহ: আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, নিম্নলিখিত কারণগুলোতে মুসাকাত চুক্তি 'মুনফাসিখ' বা বাতিল হয়ে যায়:

১. নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া (Expiry of Term): মুসাকাত চুক্তির অন্যতম শর্ত হলো মেয়াদ নির্দিষ্ট করা (যেমন—এক বছর বা এক মৌসুম)। যখনই এই নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাপ্ত হয়ে যায়।

- **ফসল পাকার বিধান:** যদি মেয়াদ শেষ হয়ে যায় কিন্তু গাছে থাকা ফল এখনো কাঁচা থাকে বা পাকার উপযুক্ত না হয়, তবে চুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করে গাছ থেকে ফল নামানো হবে না। বরং ফল পাকা পর্যন্ত

শ্রমিককে (আমিল) কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এই বর্ধিত সময়ের জন্য শ্রমিককে 'উজরত আল-মিসল' (বাজার দরের মজুরি) প্রদান করতে হবে কি না, তা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। তবে ন্যায়বিচারের স্বার্থে ফল পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব।

২. যেকোনো এক পক্ষের মৃত্যু (Death of a Party): হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ ও স্বতন্ত্র নীতি হলো—চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর (বাগানের মালিক বা শ্রমিক) যেকোনো একজন মারা গেলে ইজারা এবং মুসাকাত উভয় চুক্তিই বাতিল হয়ে যায়।

- **হিদায়ার যুক্তি:** মুসাকাত হলো শ্রমের বিনিময়ে উপকারের চুক্তি। হানাফী মতে, উপকারের মালিকানা বা শ্রম দেওয়ার যোগ্যতা উত্তরাধিকার সূত্রে স্থানান্তরিত হয় না।
    - **মালিকের মৃত্যু:** মালিক মারা গেলে গাছগুলো তার ওয়ারিশদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ওয়ারিশরা মৃত ব্যক্তির করা চুক্তিতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয়।
    - **শ্রমিকের মৃত্যু:** শ্রমিক মারা গেলে তার ব্যক্তিগত দক্ষতা ও শ্রম দেওয়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। তার ওয়ারিশরা হয়তো বাগান পরিচর্যায় দক্ষ নয়। তাই চুক্তি বহাল রাখা সম্ভব নয়। (তবে অন্য মাযহাবে মৃত্যুতে চুক্তি বাতিল হয় না)।

৩. ওজর বা বিশেষ অক্ষমতা (Valid Excuse): ইজারার মতো মুসাকাতও 'ওজর'-এর কারণে বাতিল করা জায়েজ। যদি এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার কারণে চুক্তি চালিয়ে যাওয়া এক পক্ষের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

- **উদাহরণ:** শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং কাজ করতে অক্ষম হলো, অথবা সে চুরির দায়ে অভিযুক্ত হলো এবং বাগানের মালিক তার বিশ্বস্ততা নিয়ে শঙ্কিত হলো। আল-হিদায়া মতে, এমন ওজরের কারণে কাজি বা বিচারকের মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করা যায়।

৪. গাছ বা ফলের বিনাশ: যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাগানের সব গাছ পুড়ে যায়, অথবা খরা বা বন্যায় ফল নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসাকাত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ চুক্তির মূল উদ্দেশ্য (ফসল লাভ) অর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

উপসংহার: মুসাকাত একটি দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব হলেও তা অবিচ্ছেদ্য নয়। আল-হিদায়ার ভাষ্যমতে, মেয়াদ শেষ হওয়া, মৃত্যু এবং ওজরের কারণে এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তবে শরিয়ত সর্বদাই ইনসাফের দিকে লক্ষ্য রাখে, তাই ফল পাকার আগমুহূর্তে চুক্তি বাতিল হলে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

---

৫৬. আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাহন বা বন্ধক কী? (ما هو الرهن لغة واصطلاحا؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষের আর্থিক লেনদেনে ঋণ আদান-প্রদান একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শরিয়ত 'রাহন' বা বন্ধক প্রথার অনুমোদন দিয়েছে। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুর রাহন' অধ্যায়ে বন্ধকের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও গুরুত্ব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এটি ঋণদাতার মনে আস্থা সৃষ্টি করে যে, ঋণগ্রহীতা টাকা ফেরত না দিলেও বন্ধকী বস্তু থেকে তা উসুল করা যাবে।

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): আরবি 'আর-রাহন' (الرَّهْنُ) শব্দটির মূল আভিধানিক অর্থ হলো— **১. আটকে রাখা বা আবদ্ধ করা (Al-Habsu):** কোনো কিছুকে কোনো অধিকারের বিপরীতে আটকে রাখা। **২. স্থায়ী হওয়া (Ad-Dawam):** কোনো জিনিসের স্থির বা স্থায়ী হওয়া। যেমন বলা হয় 'নি'মাতুন রাহিনাহ' (স্থায়ী নিয়ামত)। তবে ফিকহী প্রেক্ষাপটে 'আটকে রাখা' অর্থটিই বেশি প্রযোজ্য। কারণ বন্ধকদাতার মাল ঋণদাতার কাছে আটকে থাকে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহের পরিভাষায় রাহনের সংজ্ঞা হলো: (حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ) অর্থ: "এমন কোনো হকের (ঋণের) বিপরীতে কোনো মাল বা বস্তুকে আটকে রাখা, যা থেকে সেই হক বা ঋণ উসুল করা সম্ভব।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ ও উপাদান: আল-হিদায়ায় প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে রাহনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বেরিয়ে আসে:

১. হাবসু শাই (বস্তু আটকানো): রাহন হতে হলে একটি নির্দিষ্ট ও বিদ্যমান বস্তু থাকতে হবে। একে 'মারহুন' (বন্ধকী বস্তু) বলা হয়। এটি ঋণদাতার দখলে (Possession) থাকতে হবে। দখল ছাড়া রাহন সম্পন্ন হয় না।

২. বি-হাক্কিন (হকের বিপরীতে): এখানে হক বলতে মূলত 'দাইন' বা ঋণকে বোঝানো হয়েছে। পাওনা টাকার গ্যারান্টি হিসেবেই রাহন রাখা হয়। আমানত বা অন্য কোনো অধিকারের বিপরীতে রাহন হয় না।

৩. ইমকানু ইস্তিফা (উসুল করার যোগ্যতা): বন্ধকী বস্তুটি এমন হতে হবে যা বিক্রি করে ঋণের টাকা উসুল করা যায়। অর্থাৎ, বস্তুটির আর্থিক মূল্য (Mal) থাকতে হবে।

- **উদাহরণ:** মদ বা শুকর বন্ধক রাখা যাবে না, কারণ শরিয়তে এগুলোর কোনো মূল্য নেই এবং এগুলো বিক্রি করে ঋণ শোধ করা বৈধ নয়।
- **মূল্যমান:** বস্তুর মূল্য ঋণের পরিমাণের সমান বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে, আবার কমও হতে পারে।

রাহনের পক্ষসমূহ: রাহন চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে:

- **রাহিন (বন্ধকদাতা):** যিনি ঋণ নিয়েছেন এবং নিজের মাল বন্ধক রাখছেন।
- **মুরতাহিন (বন্ধকগ্রহীতা):** যিনি ঋণ দিয়েছেন এবং মালটি নিজের কাছে জামানত হিসেবে রাখছেন।

দলিল: আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বস্তু হস্তগত করা বিধেয়।" (সুরা বাকারা: ২৮৩)। এই আয়াতের ওপর ভিত্তি করেই ফকিহগণ রাহনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন।

উপসংহার: সহজ কথায়, রাহন হলো ঋণের নিরাপত্তা জামানত। আল-হিদায়া অনুযায়ী, এটি একটি 'আকদে ওসিকাহ' বা বিশ্বাস ও নিরাপত্তার চুক্তি। এর মাধ্যমে ঋণদাতা নিশ্চিত হয় যে তার অর্থ হারিয়ে যাবে না, আর ঋণগ্রহীতা বিপদের সময় ঋণ পাওয়ার সুযোগ পায়।

৫৭. রাহন বা বন্ধকের বিধান কী? (ما حكم الرهن؟)

উত্তর: ভূমিকা: 'রাহন' বা বন্ধক ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এটি ঋণের বিপরীতে জামানত রাখার একটি বৈধ পদ্ধতি। আল-হিদায়া গ্রন্থে রাহনের বিধান বা 'হুকুম' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বিধানটি চুক্তির পর্যায় এবং দায়বদ্ধতার (Liability) দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। হানাফী মাযহাবে রাহনের বিধান অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় কিছুটা স্বতন্ত্র ও জটিল।

শরয়ী হুকুম (বৈধতা): প্রথমত, ইসলামি শরিয়তে রাহন আদান-প্রদান করা **'জায়েজ' বা বৈধ**। এটি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সফরে এবং মুকিম (াবাসস্থল) উভয় অবস্থায় বন্ধক রাখা বৈধ। নবীজি (সা.) নিজেও এক ইহুদির কাছে তার বর্ম বন্ধক রেখে খাদ্যশস্য ঋণ নিয়েছিলেন।

চুক্তির প্রকৃতি ও কার্যকারিতা: আল-হিদায়া অনুযায়ী, রাহনের হুকুম বা আইনি পর্যায় দুটি স্তরে বিভক্ত: ১. **ইজাব ও কবুলের পর (কিন্তু দখলের আগে):** শুধুমাত্র মুখে চুক্তি করলে রাহন 'লাজিম' বা আবশ্যক হয় না। বন্ধকদাতা চাইলে মালটি বুঝিয়ে না দিয়ে চুক্তি বাতিল করতে পারে। এ অবস্থায় এটি কেবল একটি প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা)। ২. **কবজ বা দখলের পর (After Possession):** যখন মুরতাহিন (ঋণদাতা) বন্ধকী বস্তুটি হস্তগত বা কবজ করে নেয়, তখন চুক্তিটি **'লাজিম'** হয়ে যায়। এখন আর বন্ধকদাতা চাইলেই যখন তখন মাল ফেরত নিতে পারবে না, যতক্ষণ না সে ঋণ পরিশোধ করে।

দায়বদ্ধতার বিধান (Daman/Liability): আল-হিদায়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো রাহনের 'জামান' বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে। হানাফী মাযহাব মতে, মুরতাহিনের হাতে বন্ধকী মালটি **'আমানত' নয়, বরং 'জামান' হিসেবে থাকে।**

- **অর্থ:** এর অর্থ হলো, যদি বন্ধকী মালটি মুরতাহিনের হাতে নষ্ট হয়ে যায় (এমনকি তার অবহেলা ছাড়াই), তবে তার দায়ভার মুরতাহিনকে বহন করতে হবে। ঋণের টাকা থেকে এই ক্ষতিপূরণ সমন্বয় করা হবে। (শাফেয়ী মাযহাবে এটি আমানত, অবহেলা ছাড়া নষ্ট হলে দায় নেই)।

ক্ষতিপূরণের নিয়ম (হানাফী মত): আল-হিদায়া গ্রন্থকার হানাফী মাযহাবের এই বিধানটি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

- যদি বন্ধকী মালের মূল্য ঋণের টাকার সমান হয় এবং মালটি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সম্পূর্ণ ঋণ মাফ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, মাল গেল, ঋণও গেল।
- যদি মালের মূল্য ঋণের চেয়ে কম হয় এবং নষ্ট হয়, তবে মালের সমপরিমাণ ঋণ মাফ হবে এবং বাকি টাকা ঋণগ্রহীতাকে দিতে হবে।
- যদি মালের মূল্য ঋণের চেয়ে বেশি হয় এবং নষ্ট হয়, তবে ঋণের সমপরিমাণ অংশ 'জামান' হিসেবে কাটা যাবে (ঋণ মাফ হবে)। আর বাড়তি অংশটুকু 'আমানত' হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ বাড়তি অংশের জন্য মুরতাহিন দায়ী হবে না (যদি না সে অবহেলা করে)।

মালিকানা ও অধিকার:

- বন্ধকী মালের মূল মালিকানা 'রাহিন' বা বন্ধকদাতার কাছেই থাকে।
- তবে মুরতাহিন বা ঋণদাতার অধিকার হলো 'আটকে রাখা' (Right of Retention)। ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে এটি আটকে রাখতে পারবে।

উপসংহার: রাহনের বিধান হলো—এটি ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। দখলের পর এটি ঋণদাতার জন্য একটি আইনি অধিকার তৈরি করে এবং মালের সুরক্ষার দায়ভারও তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়। আল-হিদায়া অনুযায়ী, এই 'জামান'-এর বিধান ঋণদাতাকে মালের সুরক্ষায় যত্নবান হতে বাধ্য করে।

---

৫৮. বন্ধক গ্রহণকারীর জন্য বন্ধকী মাল ব্যবহার করা কি বৈধ? (هل يجوز للمرتهن استخدام المرهون؟)

উত্তর: ভূমিকা: বন্ধক বা রাহনের মূল উদ্দেশ্য হলো ঋণের নিরাপত্তা বিধান করা, মুনাফা অর্জন বা ভোগদখল করা নয়। তথাপি সমাজে দেখা যায় ঋণদাতারা বন্ধকী জমি চাষ করে বা গাড়ি ব্যবহার করে। আল-হিদায়া গ্রন্থে 'কিতাবুর রাহন'

অধ্যায়ে বন্ধকী বস্তু ব্যবহার করার বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি 'রিবা' বা সুদের সাথে সম্পর্কিত একটি স্পর্শকাতর বিষয়।

সাধারণ বিধান (ব্যবহার নিষিদ্ধ): হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়ার মূলনীতি অনুযায়ী, মুরতাহিন (ঋণদাতা/বন্ধক গ্রহণকারী)-এর জন্য বন্ধকী মাল ব্যবহার করা বা তা থেকে কোনো প্রকার উপকার ভোগ করা **সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম**, যদি না মালিকের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমতি থাকে।

- **কারণ:** বন্ধক রাখা হয়েছে কেবল ঋণ উসুল করার গ্যারান্টি হিসেবে। এটি ব্যবহার করার অধিকার ঋণদাতার নেই। অধিকন্তু, ঋণের বিপরীতে কোনো সুবিধা ভোগ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। রাসুল (সা.) বলেছেন, "যে ঋণ কোনো মুনাফা বা সুবিধা বয়ে আনে, তা-ই সুদ।"
- **উদাহরণ:** কেউ জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দিল। এখন ঋণদাতা ওই জমি চাষ করে ফসল খাচ্ছে—এটি সুদ এবং হারাম। একে আমাদের দেশে 'খাই-খালাসী' বা কটকবালা বলা হয়, যা শরিয়ত সম্মত নয়।

মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার: যদি রাহিন (মালিক/ঋণগ্রহীতা) ঋণদাতাকে বস্তুটি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়, তবে তার হুকুম কী হবে? আল-হিদায়ায় এ বিষয়ে মতভেদ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রয়েছে:

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** মালিক অনুমতি দিলেও ব্যবহার করা মাকরুহ বা অনুচিত। কারণ এতে সুদের সন্দেহ থাকে।
- **অন্যান্য ফকিহগণের মত:** যদি মালিক খুশি হয়ে অনুমতি দেয় এবং এটি ঋণের শর্ত হিসেবে না থাকে, তবে ব্যবহার করা জায়েজ হতে পারে। তখন এটি 'আরিয়া' (ধার) হিসেবে গণ্য হবে।

ব্যবহারের খরচ ও দায়ভার: আল-হিদায়া অনুযায়ী, বন্ধকী মালের রক্ষণাবেক্ষণ ও ⸗রণপোষণের খরচ (যেমন—পশুর ঘাস, ঘরের মেরামত) মালিককেই বহন করতে হবে। কারণ মালটি তার।

- তবে একটি হাদিসে আছে: "বন্ধকী বাহন চড়া যাবে যদি তার খরচ বহন করা হয় এবং দুধ পান করা যাবে যদি খরচ দেওয়া হয়।"

- **হিদায়ার ব্যাখ্যা:** হানাফী মাযহাবে এই হাদিসের ব্যাখ্যা হলো—এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন মালিক খরচ দিতে অক্ষম হয় বা পলাতক থাকে। তখন ঋণদাতা ইনসাফভিত্তিক খরচ বা ভরণের বিনিময়ে উপকার ভোগ করতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মালিক খরচ দেবে এবং মাল ব্যবহার করা যাবে না।

ব্যবহারের ফলাফল: যদি মুরতাহিন বিনা অনুমতিতে মালটি ব্যবহার করে (যেমন—জামাটি পরল বা গাড়িটি চালাল), তবে সে 'গাসিব' (জবরদখলকারী) হিসেবে গণ্য হবে।

- এ অবস্থায় যদি মালটি নষ্ট হয়, তবে তাকে এর পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। রাহনের সাধারণ নিয়মে (ঋণের পরিমাণ মাফ হওয়া) তখন খাটবে না, বরং তার সীমালঙ্ঘনের কারণে পূর্ণ দায়ভার নিতে হবে।

উপসংহার: সারকথা হলো, বন্ধক কোনো উপার্জনের মাধ্যম নয়। আল-হিদায়ার কঠোর হুশিয়ারি হলো, ঋণদাতার জন্য বন্ধকী মাল ব্যবহার করা সুদের নামান্তর। মালিকানা যেহেতু বন্ধকদাতার, তাই ব্যবহারের অধিকারও একমাত্র তারই, যদিও ঋণের কারণে সে তা ব্যবহার করতে পারে না। ঋণদাতা কেবল প্রহরী হিসেবে মালটি আগলে রাখবে।

---

৫৯. রাহন বা বন্ধক কখন শেষ হয়? (متى ينتهي الرهن؟)

উত্তর: ভূমিকা: রাহন বা বন্ধক একটি সাময়িক ব্যবস্থা যা ঋণের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। ঋণ পরিশোধ বা অন্য কিছু কারণে এই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং বন্ধকী মাল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আল-হিদায়া গ্রন্থে রাহন চুক্তি সমাপ্ত হওয়ার বা বাতিল হওয়ার বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাহন সমাপ্ত হওয়ার কারণসমূহ: আল-হিদায়া অনুযায়ী, প্রধানত নিচের কারণগুলোতে রাহন চুক্তি শেষ হয়ে যায়:

১. ঋণ পরিশোধ (Ada' al-Dayn): রাহন সমাপ্তির প্রধান ও স্বাভাবিক কারণ হলো ঋণের পূর্ণ পরিশোধ। যখনই রাহিন (ঋণগ্রহীতা) তার সম্পূর্ণ ঋণ

মুরতাহিনকে (ঋণদাতা) পরিশোধ করে দেয়, তখনই রাহনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়।

- **হুকুম:** ঋণ শোধ করার সাথে সাথেই মুরতাহিনের ওপর ওয়াজিব হলো বন্ধকী মালটি মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া। এখন আর তা আটকে রাখার কোনো অধিকার তার নেই। যদি সে ফেরত দিতে দেরি করে এবং মালটি নষ্ট হয়, তবে সে 'গাসিব' হিসেবে দায়ী হবে।

২. ঋণ মাফ করে দেওয়া (Ibra): যদি ঋণদাতা দয়া করে সম্পূর্ণ ঋণ মাফ করে দেয়, অথবা ঋণগ্রহীতাকে ঋণ থেকে মুক্তি দেয়, তবে রাহন চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। কারণ যার জন্য বন্ধক ছিল (ঋণ), তা-ই যখন নেই, তখন বন্ধকও থাকার কথা নয়।

৩. বন্ধকী মাল বিক্রি করা (Sale of Pledge): ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হলে যদি গ্রহীতা টাকা দিতে না পারে, তবে কাজি বা বিচারকের নির্দেশে অথবা মালিকের সম্মতিতে বন্ধকী মাল বিক্রি করে ঋণ শোধ করা হয়। মালটি বিক্রি হয়ে গেলে রাহন চুক্তিও শেষ হয়ে যায়, কারণ বস্তুটি এখন তৃতীয় পক্ষের মালিকানায় চলে গেছে।

৪. বন্ধকী মাল ধ্বংস হওয়া (Destruction): যদি বন্ধকী বস্তুটি মুরতাহিনের হাতে থাকাবস্থায় ধ্বংস হয়ে যায় (পুড়ে যায় বা মারা যায়), তবে রাহন চুক্তি আপনা-আপনি শেষ হয়ে যায়।

- **হানাফী বিধান:** আল-হিদায়া অনুযায়ী, এক্ষেত্রে 'ইস্তিফা' বা ঋণ উসুল হয়েছে বলে ধরা হবে। মালের মূল্যের সমপরিমাণ ঋণ মাফ হয়ে যাবে। ফলে রাহন এবং ঋণ—উভয় সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটবে।

৫. ফাসখ বা চুক্তি বাতিল: দখল বা কবজ করার আগে যেকোনো পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে পারে। কিন্তু দখলের পর ঋণদাতার সম্মতি ছাড়া ঋণগ্রহীতা চুক্তি বাতিল করতে পারে না। তবে ঋণদাতা চাইলে বন্ধক ফেরত দিয়ে চুক্তি বাতিল করতে পারে (যদিও ঋণ বাকি থাকে)।

মৃত্যুর প্রভাব: আল-হিদায়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করেছে—**মৃত্যুর দ্বারা রাহন চুক্তি বাতিল হয় না।** (ইজারা বা মুসাকাতের মতো নয়)।

- যদি রাহিন মারা যায়, তবে তার ওয়ারিশরা ঋণ শোধ করে মাল ছাড়িয়ে আনবে। অথবা মাল বিক্রি করে ঋণ শোধ করা হবে।
- যদি মুরতাহিন মারা যায়, তবে তার ওয়ারিশরা মালের হেফাজত করবে এবং ঋণ উসুল করবে। কারণ ঋণ এবং মাল—উভয়টিই উত্তরাধিকারযোগ্য।

উপসংহার: রাহন চুক্তির সমাপ্তি ঘটে মূলত ঋণ থেকে মুক্তির মাধ্যমে—তা পরিশোধ করেই হোক বা মাফ করেই হোক। আল-হিদায়ার মতে, ঋণ শোধ হওয়ার পর এক মুহূর্তও বন্ধকী মাল আটকে রাখা জুলুম। এটি আমানত হিসেবে মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

---

৬০. ক্বাতলে আমাদ কী? (ما هو قتل العمد؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি দণ্ডবিধি বা 'কিতাবুল জিনায়াত'-এর সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ হলো অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা। আল-হিদায়া গ্রন্থে নরহত্যার প্রকারভেদ এবং বিধান নিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হত্যার প্রকারভেদের মধ্যে 'ক্বাতলে আমাদ' বা ইচ্ছাকৃত হত্যা হলো সবচেয়ে জঘন্য এবং এর শাস্তিও সবচেয়ে কঠোর। এর সংজ্ঞা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে যা বিচারকার্যে প্রভাব ফেলে।

সংজ্ঞা (Defintion): 'ক্বাতলে আমাদ' অর্থ হলো ইচ্ছাকৃত হত্যা। অর্থাৎ, হত্যাকারী জেনে-বুঝে, হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে এমন কোনো আঘাত করা যা সাধারণত মৃত্যু ঘটায়। আল-হিদায়ায় হানাফী মাযহাবের ইমামগণের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সংজ্ঞা: ইমামে আজমের মতে, ক্বাতলে আমাদ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত জরুরি:

- হত্যার ইচ্ছা (কাসদ) থাকা।
- এমন কোনো হাতিয়ার বা যন্ত্র ব্যবহার করা, যা শরীরকে কেটে ফেলে বা বিদীর্ণ করে। যেমন—তরবারি, ছুরি, বল্লম, বা আগুনের শিখা। অথবা ধারালো পাথর বা কাঠ।

- **ব্যতিক্রম:** যদি কেউ বড় পাথর বা ভারী লাঠি দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে, তবে ইমাম আবু হানিফার মতে এটি 'ক্বাতলে আমাদ' নয়, বরং 'শিবহে আমাদ' (সদৃশ হত্যা)। কারণ ভারী ভোঁতা জিনিসে হত্যার উদ্দেশ্য নিশ্চিত নয়।

২. সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর সংজ্ঞা: তাঁদের মতে, ক্বাতলে আমাদ হলো—হত্যার উদ্দেশ্যে এমন কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করা, যা দ্বারা সাধারণত মানুষ মারা যায়। তা ধারালো অস্ত্র হোক বা ভারী পাথর হোক।

- **যুক্তি:** হত্যার ইচ্ছা বা নিয়ত অন্তরের বিষয়, যা দেখা যায় না। তাই হাতিয়ারের প্রকৃতি দেখে নিয়ত বুঝতে হয়। বড় পাথর বা ভারী লাঠিও মানুষ মারার জন্য যথেষ্ট, তাই এটিও আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হিসেবে গণ্য হবে। বর্তমানে ফতোয়া সাধারণত সাহিবাইনের মতের ওপরই দেওয়া হয়।

ক্বাতলে আমাদ-এর বিধান ও শাস্তি: আল-হিদায়া অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান বা ফলাফল দুইটি:

১. পরলৌকিক বিধান (Sin): ক্বাতলে আমাদকারী মহাপাপী (কবিরা গুনাহগার) হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম।" (সুরা নিসা: ৯৩)। এই গুনাহের জন্য কাফফারা আদায় করলে মাফ হয় না, একমাত্র তওবা ও আল্লাহর দয়া ছাড়া।

২. ইহলৌকিক বিধান (Qisas): এর পার্থিব শাস্তি হলো **'কিসাস' (Retaliation)** বা মৃত্যুদণ্ড। নিহতের অভিভাবকরা চাইলে হত্যাকারীকে হত্যা করার দাবি করতে পারে।

- **শর্ত:** তবে কিসাস কার্যকর করার জন্য হত্যাকাণ্ডটি শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্দেহমুক্ত হতে হবে।

- **বিকল্প:** নিহতের অভিভাবকরা চাইলে কিসাস মাফ করে দিতে পারে অথবা রক্তপণ (দিয়াত) নিয়ে সন্ধি করতে পারে। তবে ক্বাতলে আমাদে সরাসরি দিয়াত ওয়াজিব হয় না, আপস করলেই কেবল দিয়াত আসে।

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা: ক্বাতলে আমাদের আরেকটি বিধান হলো—হত্যাকারী নিহতের ওয়ারিশ হতে পারে না। যদি ছেলে বাবাকে হত্যা করে, তবে সে বাবার সম্পত্তির কোনো অংশ পাবে না।

উপসংহার: ক্বাতলে আমাদ হলো সম্পূর্ণ সচেতনভাবে প্রাণহানি করা। আল-হিদায়ার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, হত্যার উপকরণ (অস্ত্র) এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এটি এমন এক অপরাধ যার শাস্তি হিসেবে শরিয়ত 'জীবনের বদলে জীবন' বা কিসাস নির্ধারণ করেছে, যাতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

---

৬১. ক্বাতলে শিবহে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ) কী? (ما هو القتل شبه العمد؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি আইনশাস্ত্র বা ফিকহুল জিনায়াত-এ নরহত্যার শ্রেণিবিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হত্যার ধরনের ওপর ভিত্তি করেই শাস্তি নির্ধারিত হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে নরহত্যাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার অন্যতম হলো 'ক্বাতলে শিবহে আমাদ' বা ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা। এটি এমন এক প্রকার হত্যা যা ইচ্ছাকৃত হত্যার কাছাকাছি হলেও পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মধ্যে এর সংজ্ঞা নিয়ে উল্লেখযোগ্য মতপার্থক্য রয়েছে।

সংজ্ঞা ও স্বরূপ: 'শিবহে আমাদ' কথাটির অর্থ হলো ইচ্ছাকৃত বা 'আমাদ'-এর মতো দেখতে, কিন্তু হুবহু আমাদ নয়। ফিকহী পরিভাষায়: হত্যাকারী হত্যা করার নিয়তে বা প্রহার করার নিয়তে এমন কোনো বস্তু বা হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করা, যা সাধারণত প্রাণনাশের জন্য ব্যবহৃত হয় না বা যা দ্বারা সাধারণত মানুষের মৃত্যু ঘটে না।

ইমামগণের মতভেদ: আল-হিদায়া গ্রন্থে এই হত্যার সংজ্ঞায়নে অস্ত্র বা হাতিয়ারের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে মতভেদ তুলে ধরা হয়েছে: **১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** তাঁর মতে, যদি কেউ লোহা বা ধারালো অস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো বস্তু—যেমন বড় লাঠি, পাথর, চাবুক বা হাতুড়ি দিয়ে কাউকে আঘাত করে এবং তাতে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে তা 'শিবহে আমাদ' বা সদৃশ হত্যা বলে গণ্য হবে। তাঁর যুক্তি হলো, ধারালো অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে আঘাত করলে হত্যার চূড়ান্ত নিশ্চয়তা বা 'কাছদ' (ইচ্ছা) প্রমাণিত হয় না, তাই এটি

ইচ্ছাকৃত হত্যার (আমাদ) পর্যায়ভুক্ত হবে না। ২. **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.)-এর মত:** তাঁদের মতে, যদি আঘাত করার বস্তুটি এমন ভারী বা বড় হয় যা দ্বারা সাধারণত মানুষ মারা যায় (যেমন—বড় পাথর বা লোহার রড), তবে তা 'ক্বাতলে আমাদ' বা ইচ্ছাকৃত হত্যাই হবে, শিবহে আমাদ নয়। তাঁদের মতে, শিবহে আমাদ কেবল তখনই হবে যখন ছোট লাঠি বা ছোট পাথর (যা দিয়ে সাধারণত মানুষ মরে না) ব্যবহার করা হয় এবং ঘটনাক্রমে মৃত্যু ঘটে। বর্তমানে ফতোয়া সাহিবাইনের মতের ওপরই দেওয়া হয়।

ক্বাতলে শিবহে আমাদ-এর হুকুম বা বিধান: এই হত্যার বিধান ইচ্ছাকৃত হত্যার চেয়ে কিছুটা হালকা, আবার ভুলবশত হত্যার চেয়ে কঠোর। এর বিধানগুলো নিম্নরূপ:

- **গুনাহ:** যেহেতু এতে প্রহারের ইচ্ছা ছিল, তাই হত্যাকারী বড় গুনাহগার হবে। তবে ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো কুফরি পর্যায়ের গুনাহ হবে না।
- **কিসাস নেই:** এই হত্যায় 'কিসাস' বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না। কারণ এখানে হত্যার হাতিয়ার বা ইচ্ছার মধ্যে সন্দেহ (Shubha) রয়েছে। আর সন্দেহের কারণে হুদুদ বা কিসাস রহিত হয়ে যায়।
- **দিয়াত বা রক্তপণ:** হত্যাকারীর পরিবারের (আকিলা) ওপর 'দিয়াতে মুগাল্লাযা' বা ভারী রক্তপণ ওয়াজিব হবে। এর পরিমাণ ১০০ উট, তবে উটগুলোর বয়সের বিভাজন সাধারণ দিয়াতের চেয়ে ভিন্ন হবে (তুলনামূলক বয়স্ক ও দামী উট)।
- **কাফফারা:** হত্যাকারীকে কাফফারা আদায় করতে হবে। তা হলো—একজন দাস মুক্ত করা, আর তা সম্ভব না হলে একটানা ৬০টি রোজা রাখা।
- **উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা:** হত্যাকারী নিহতের ওয়ারিশ হতে পারবে না।

উপসংহার: ক্বাতলে শিবহে আমাদ হলো এমন হত্যা যেখানে প্রহারের ইচ্ছা থাকে কিন্তু হত্যার নিশ্চিত উপকরণ ব্যবহার করা হয় না। আল-হিদায়ার মতে, এটি গুরুতর অপরাধ হলেও সন্দেহের অবকাশ থাকায় এতে মৃত্যুদণ্ড নেই, তবে কঠোর আর্থিক দণ্ড ও ধর্মীয় প্রায়শ্চিত্ত রয়েছে।

৬২. ক্বিসাস (বদলা/প্রতিশোধ) কী? (ما هو القصاص؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ইসলামি শরিয়ত কঠোর দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করেছে। এর মধ্যে নরহত্যা ও দৈহিক জখমের সর্বোচ্চ শাস্তি হলো 'কিসাস'। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল জিনায়াত' অধ্যায়ে কিসাসের সংজ্ঞা, শর্তাবলি এবং প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটি ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত রূপ।

আভিধানিক অর্থ: আরবি 'কিসাস' (الْقِصَاصُ) শব্দটি 'কাসসুন' মূলধাতু থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো: ১. অনুসন্ধান করা বা পেছনে চলা। (যেমন—গল্প বলাকে 'কিসসা' বলা হয় কারণ এতে ঘটনার পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়)। ২. সমপরিমাণ হওয়া বা সমান হওয়া। ৩. কেটে ফেলা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরিয়তের পরিভাষায় এবং আল-হিদায়ার ভাষ্য অনুযায়ী কিসাস হলো: "অপরাধী বা হত্যাকারী অন্যের শরীরে বা প্রাণে যে ক্ষতি সাধন করেছে, ঠিক সমপরিমাণ ক্ষতি বা আঘাত তার শরীরে বা প্রাণে প্রয়োগ করা।" অর্থাৎ, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এবং অঙ্গহানি করলে অনুরূপ অঙ্গহানি করাই হলো কিসাস।

কিসাস ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি: কিসাস বা জীবনের বদলে জীবন নেওয়ার বিধানটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাই আল-হিদায়া অনুযায়ী এটি কার্যকর হওয়ার জন্য কঠিন কিছু শর্ত পূরণ হতে হবে: ১. **ইচ্ছাকৃত হত্যা (Qatl-e-Amad):** কিসাস কেবল 'ক্বাতলে আমাদ' বা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভুলবশত (খাতা) বা সদৃশ (শিবহে আমাদ) হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস নেই, সেখানে দিয়াত বা রক্তপণ আসে। ২. **নিহত ব্যক্তি মাসুম বা নিরপরাধ হওয়া:** নিহত ব্যক্তির রক্ত শরিয়তের দৃষ্টিতে সংরক্ষিত (Masumud dam) হতে হবে। যদি কেউ মুরতাদ বা বিবাহিত ব্যভিচারীকে (যাদের হত্যা করা সরকারের দায়িত্ব) হত্যা করে, তবে কিসাস আসবে না (যদিও তা অপরাধ)। ৩. **সমতা (Mumasalat):** হত্যাকারী এবং নিহতের মধ্যে জানের মর্যাদায় সমতা থাকতে হবে। হানাফী মাযহাব মতে, মুসলিম ও জিম্মি (অমুসলিম নাগরিক)-এর রক্ত সমান। তাই কোনো মুসলিম যদি কোনো জিম্মিকে হত্যা করে, তবে মুসলিমকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। তবে গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তির

ক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন। ৪. **সন্দেহমুক্ত হওয়া:** ঘটনাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

কিসাসের উদ্দেশ্য ও দর্শন: আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, "হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।" (সুরা বাকারা: ১৭৯)। আপাতদৃষ্টিতে কিসাস মানে একজনকে মেরে ফেলা মনে হলেও, এর মূল দর্শন হলো 'জীবন রক্ষা'। যখন মানুষ জানবে যে হত্যা করলে তাকেও মরতে হবে, তখন সে হত্যা থেকে বিরত থাকবে। ফলে সমাজ রক্তপাত থেকে রক্ষা পাবে।

প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ: কিসাস ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা যায় না। এটি কার্যকর করার দায়িত্ব একমাত্র ইসলামি আদালতের বিচারক ও রাষ্ট্রপ্রধানের। নিহতের অভিভাবকরা কেবল দাবি করতে পারে।

ক্ষমার অধিকার: কিসাস নিহতের ওয়ারিশদের হক। তারা চাইলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার: কিসাস হলো ইসলামি দণ্ডবিধির এক অনন্য বিধান যা প্রতিশোধের সীমালঙ্ঘন রোধ করে এবং সমতা নিশ্চিত করে। আল-হিদায়ার মতে, এটি কেবল শাস্তির নাম নয়, বরং এটি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও সমাজের নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

---

৬৩. ক্বাতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা)-এর বিধান কী? (ما هو حكم القتل الخطأ؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত মানুষের হাতে অন্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। শরিয়ত একে 'ক্বাতলে খাতা' বা ভুলবশত হত্যা বলে অভিহিত করেছে। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল জিনায়াত' অধ্যায়ে ইচ্ছাকৃত হত্যার পাশাপাশি ভুলবশত হত্যার সংজ্ঞা ও এর নমনীয় বিধানগুলো আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু এতে হত্যার নিয়ত বা অভিপ্রায় থাকে না, তাই এর শাস্তিও ভিন্ন।

ক্বাতলে খাতা-এর সংজ্ঞা ও প্রকার: ক্বাতলে খাতা হলো এমন হত্যা যেখানে হত্যাকারীর হত্যার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু তার ভুলের কারণে মৃত্যু ঘটেছে। আল-হিদায়া অনুযায়ী এটি দুই প্রকার: ১. **কাজের ভুল (Khata fi al-Fi'l):** যেমন—কেউ শিকার করার জন্য পাখি বা হরিণকে লক্ষ্য করে তীর

ছুড়ল, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোনো মানুষের গায়ে লাগল এবং সে মারা গেল। এখানে তার লক্ষ্য মানুষ ছিল না। 2. **উদ্দেশ্য বা ধারণার ভুল (Khata fi al-Qasd):** যেমন—কেউ দূর থেকে কোনো কিছু দেখে ভাবল সেটি কোনো শত্রুসৈন্য বা শিকারি পশু। তাই সে গুলি করল। কিন্তু পরে দেখা গেল সেটি একজন মুসলিম বা নিরপরাধ মানুষ। এখানে তার নিশানা ঠিক ছিল, কিন্তু ধারণা ভুল ছিল।

ক্বাতলে খাতার বিধান (হুকুম): আল-হিদায়া অনুযায়ী ভুলবশত হত্যার বিধান ইচ্ছাকৃত হত্যার চেয়ে অনেক শিথিল। এর বিধানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. পরকালীন বিধান (Sin): ক্বাতলে খাতার ক্ষেত্রে হত্যাকারী 'কবিরা গুনাহগার' হবে না, যেমনটি ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "ভুলবশত যা কর, তাতে কোনো গুনাহ নেই।" তবে যেহেতু তার অসতর্কতার কারণে একটি প্রাণ ঝরে গেছে, তাই এটি পুরোপুরি নিষ্পাপ কাজও নয়। এটি এক প্রকারের ত্রুটি, যার জন্য তওবা ও কাফফারা প্রয়োজন।

২. কিসাস নেই: যেহেতু এখানে হত্যার ইচ্ছা (Intent) অনুপস্থিত, তাই হত্যাকারীর ওপর 'কিসাস' বা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না। চোখের বদলে চোখ বা জানের বদলে জান এখানে খাটবে না।

৩. দিয়াত (রক্তপণ): ক্বাতলে খাতার প্রধান পার্থিব শাস্তি হলো 'দিয়াত' বা রক্তপণ প্রদান করা। তবে এই দিয়াত হত্যাকারীকে একা দিতে হবে না। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী, এই দিয়াত হত্যাকারীর 'আকিলা' বা গোত্র/স্বজনদের ওপর বর্তাবে। তারা আগামী তিন বছরের মধ্যে কিস্তিতে এটি পরিশোধ করবে।

- **পরিমাণ:** এটি 'দিয়াতে মুখাফফাফা' বা হালকা দিয়াত হবে। যার পরিমাণ ১০০ উট (বিভিন্ন বয়সের) অথবা ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা বা ১০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা (হানাফী মতানুসারে)।

৪. কাফফারা: হত্যাকারীকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কাফফারা আদায় করতে হবে। তা হলো—একজন মুমিন দাস বা দাসী মুক্ত করা। বর্তমানে দাসপ্রথা না থাকায় তাকে একটানা দুই মাস (৬০ দিন) রোজা রাখতে হবে।

৫. উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা: ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রেও হত্যাকারী নিহতের সম্পত্তি থেকে মীরাস বা উত্তরাধিকার পাবে না। এটি সতর্কতামূলক বিধান, যাতে কেউ ভুল হত্যার বাহানায় সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে না পারে।

উপসংহার: ক্বাতলে খাতা বা ভুলবশত হত্যার বিধানে ইসলামি শরিয়তের ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। একদিকে অসতর্কতার জন্য আর্থিক জরিমানা (দিয়াত) ও ধর্মীয় কাফফারা আরোপ করা হয়েছে, অন্যদিকে হত্যার উদ্দেশ্য না থাকায় মৃত্যুদণ্ড মাফ করা হয়েছে এবং দিয়াতের বোঝা গোত্রের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে।

---

৬৪. দিয়াত বা রক্তমূল্য কী? (ما هي الدية؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি দণ্ডবিধিতে অপরাধের শাস্তির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। নরহত্যা বা অঙ্গহানির ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণকে 'দিয়াত' বলা হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুদ দিয়াত' অধ্যায়ে দিয়াতের সংজ্ঞা, পরিমাণ এবং কাদের ওপর এটি ওয়াজিব হয়, তা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এটি মূলত রক্তপাত বন্ধ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার একটি মাধ্যম।

আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ: আরবি 'দিয়াত' (الدِّيَةُ) শব্দটি 'আদা' (পরিশোধ করা) মূল থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ। পারিভাষিক অর্থে: "কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি নিহত হলে বা তার অঙ্গহানি হলে, তার বিনিময়ে হত্যাকারী বা তার পক্ষের লোকজনের ওপর শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে পরিমাণ সম্পদ প্রদান করা ওয়াজিব হয়, তাকে দিয়াত বলে।" বাংলায় একে রক্তপণ বা রক্তমূল্য বলা হয়।

দিয়াতের প্রকারভেদ ও পরিমাণ: আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, হত্যার ধরনের ওপর ভিত্তি করে দিয়াত দুই প্রকার। এর পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে উট, স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা।

১. দিয়াতে মুগাল্লাযা (ভারী রক্তপণ): এটি সাধারণত 'ক্বাতলে শিবহে আমাদ' (ইচ্ছাকৃত সদৃশ হত্যা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- **পরিমাণ:** ১০০টি উট।
- **বৈশিষ্ট্য:** এই ১০০টি উটের বয়স ও ধরন হবে উন্নত মানের। হানাফী মতে, এগুলোকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়: ২৫টি বিনতে মাখায, ২৫টি বিনতে লাবুন, ২৫টি হিক্কাহ এবং ২৫টি জাযাআহ (বিভিন্ন বয়সের মাদী উট)।

২. দিয়াতে মুখাফফাফা (হালকা রক্তপণ): এটি সাধারণত 'ক্বাতলে খাতা' (ভুলবশত হত্যা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- **পরিমাণ:** এখানেও ১০০টি উট দিতে হয়, তবে উটের বয়স ও ধরনে শিথিলতা আছে। হানাফী মতে, এগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয় (প্রতি ভাগে ২০টি করে), যা ভারী দিয়াতের চেয়ে কম দামী।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের হিসাব: শহরাঞ্চলে বা যেখানে উট পাওয়া যায় না, সেখানে স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা দিয়াত দেওয়া হয়। আল-হিদায়া ও হানাফী মাযহাব মতে পূর্ণ দিয়াতের পরিমাণ হলো:

- স্বর্ণের হিসাবে: ১০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)।
- রৌপ্যের হিসাবে: ১০,০০০ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)।

দিয়াত পরিশোধকারী (Who pays): দিয়াতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, সব ক্ষেত্রে অপরাধী একা এটি বহন করে না।

- **ক্বাতলে খাতা (ভুলবশত):** ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত হত্যাকারীর 'আকিলা' বা গোত্র/আত্মীয়-স্বজনদের ওপর বর্তাবে। তারা একে অপরের সাহায্যে ৩ বছরের মধ্যে এটি শোধ করবে।
- **ক্বাতলে আমাদ (ইচ্ছাকৃত):** ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি কিসাস মাফ করে দিয়াত নেওয়া হয়, তবে সেই দিয়াত হত্যাকারীর নিজের সম্পদ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করতে হবে। এখানে আকিলা সাহায্য করবে না।

উদ্দেশ্য: দিয়াতের উদ্দেশ্য হলো মানুষের রক্তের মর্যাদা রক্ষা করা। নিহতের পরিবার যেন অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব না হয়ে পড়ে এবং তাদের ক্ষোভ যেন প্রশমিত হয়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

উপসংহার: দিয়াত হলো জীবনের আর্থিক মূল্যমান, যদিও জীবনের প্রকৃত মূল্য কোনো সম্পদ দিয়ে শোধ করা সম্ভব নয়। আল-হিদায়ার ভাষ্যমতে, এটি শরিয়ত নির্ধারিত একটি শাস্তি ও ক্ষতিপূরণ, যা অপরাধীকে সতর্ক করে এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে সহায়তা করে।

---

৬৫. নারীর দিয়াত বা রক্তমূল্য কী? (ما هي دية المرأة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি শরিয়তে নারী ও পুরুষের জান-মালের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। হত্যার শাস্তির ক্ষেত্রে কিসাস বা মৃত্যুদণ্ডে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, কোনো নারীকে হত্যা করলে হত্যাকারী পুরুষ হলেও তাকে হত্যা (কিসাস) করা হবে। তবে দিয়াত বা রক্তপণের পরিমাণের ক্ষেত্রে ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে আলোচনা রয়েছে। আল-হিদায়া গ্রন্থে হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর দিয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

নারীর দিয়াতের পরিমাণ: হানাফী মাযহাব এবং আল-হিদায়ার স্পষ্ট ফতোয়া হলো—**নারীর দিয়াত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।**

- **পুরুষের দিয়াত:** পূর্ণ দিয়াত হলো ১০০ উট, অথবা ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা (দিনার), অথবা ১০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম)।
- **নারীর দিয়াত:** এর অর্ধেক। অর্থাৎ ৫০টি উট, অথবা ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা, অথবা ৫,০০০ রৌপ্যমুদ্রা।

দলিল ও যুক্তি: আল-হিদায়া গ্রন্থকার এবং হানাফী ফকিহগণ এই বিধানের পক্ষে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (ঐকমত্য) এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দেন। ১. **হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে, যা হযরত আমর ইবনে হাজম (রা.)-এর চিঠিতে উল্লেখ ছিল: "নারীর দিয়াত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক।" ২. **সাহাবাদের আমল:** হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-সহ সকল সাহাবী এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, নারীর রক্তপণ পুরুষের অর্ধেক। এ বিষয়ে সাহাবাদের যুগে কোনো দ্বিমত ছিল না। ৩. **যৌক্তিক কারণ (হিকমত):** ইসলামি অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় পুরুষের ওপর পরিবারের ভরণপোষণ, জিহাদ এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকে। একজন পুরুষ মারা গেলে পরিবারটি বড় ধরনের আর্থিক সংকটে পড়ে, যা নারীর মৃত্যুতে সাধারণত হয়

না। এই অর্থনৈতিক ক্ষতির বাস্তবতার নিরিখেই পুরুষের দিয়াত বেশি এবং নারীর দিয়াত কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি নারীর মর্যাদার প্রশ্ন নয়, বরং অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন।

অঙ্গহানির ক্ষেত্রে দিয়াত: নারীর অঙ্গহানি (যেমন—হাত, পা বা আঙুল কাটা)-এর দিয়াতের ক্ষেত্রেও হানাফী মাযহাবের মত হলো—সর্বাবস্থায় তা পুরুষের অর্ধেক হবে।

- উদাহরণস্বরূপ, পুরুষের একটি আঙুলের দিয়াত যদি ১০টি উট হয়, তবে নারীর আঙুলের দিয়াত হবে ৫টি উট।
- তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর একটি মত আছে যে, দিয়াতের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত নারী ও পুরুষ সমান, এরপর অর্ধেক হয়ে যায়। কিন্তু হানাফী মাযহাব ও আল-হিদায়া অনুযায়ী, ছোট বা বড় সব ধরনের জখমের ক্ষেত্রে নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক।

ভ্রূণের দিয়াত (Ghurrah): যদি কোনো নারীর পেটে আঘাত করার ফলে সন্তান (ভ্রূণ) মারা যায় বা মৃত অবস্থায় পড়ে, তবে তার দিয়াতকে 'গুররা' বলা হয়। এর পরিমাণ হলো ৫০০ দিরহাম (পূর্ণ দিয়াতের বিশ ভাগের এক ভাগ বা ৫%)। এক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে ভ্রূণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

উপসংহার: সারসংক্ষেপে, আল-হিদায়া অনুযায়ী হত্যার শাস্তি (কিসাস)-এ নারী-পুরুষ সমান হলেও, আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা দিয়াতের ক্ষেত্রে নারীর প্রাপ্য পুরুষের অর্ধেক। এটি ইসলামের মীরাস বা উত্তরাধিকার আইনের মতোই একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক বিধান, যা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ক্ষতির মাত্রার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত।

---

৬৬. অঙ্গহানির দিয়াতের বিধান কী? (ما حكم دية الأعضاء؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষের শরীর মহান আল্লাহর দান। পুরো শরীর যেমন পবিত্র ও মূল্যবান, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তেমনি মূল্যবান। ইসলামি দণ্ডবিধি বা 'কিতাবুদ দিয়াত'-এ কেবল প্রাণহানির ক্ষতিপূরণ নয়, বরং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ নষ্ট বা অকেজো করার জন্যও নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ বা দিয়াত নির্ধারণ করা হয়েছে।

আল-হিদায়া গ্রন্থে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের দিয়াতের একটি চমৎকার ও যৌক্তিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে।

অঙ্গহানির দিয়াতের মূলনীতি: আল-হিদায়া অনুযায়ী, মানবদেহের অঙ্গগুলোর দিয়াত নির্ধারণের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস থেকে গৃহীত একটি সুনির্দিষ্ট গাণিতিক সূত্র বা মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। নীতিটি হলো:

১. **একক অঙ্গ (Single Organs):** শরীরে যেসব অঙ্গ মাত্র একটিই আছে (জোড়া নেই), সেই অঙ্গটি সম্পূর্ণ নষ্ট বা ধ্বংস করে দিলে **পূর্ণ দিয়াত** (১০০ উট বা পূর্ণ রক্তপণ) ওয়াজিব হবে।

- **উদাহরণ:** নাক, জিহ্বা, পুরুষাঙ্গ, মেরুদণ্ড ইত্যাদি। যেহেতু এগুলো একটিই, তাই এগুলো নষ্ট করা মানে পুরো জীবনের সৌন্দর্য বা কার্যকারিতা নষ্ট করা। তাই এর ক্ষতিপূরণ পূর্ণ জীবনের সমান।

২. **জোড়া অঙ্গ (Paired Organs):** শরীরে যেসব অঙ্গ জোড়ায় জোড়ায় আছে, তার দুটিই নষ্ট করলে **পূর্ণ দিয়াত** এবং যেকোনো একটি নষ্ট করলে **অর্ধেক দিয়াত** ওয়াজিব হবে।

- **উদাহরণ:** দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা, দুই কান, দুই ঠোঁট।
    - কেউ যদি কারো এক চোখ অন্ধ করে দেয়, তবে ৫০টি উট (অর্ধেক দিয়াত) দিতে হবে।
    - উভয় চোখ অন্ধ করলে ১০০টি উট (পূর্ণ দিয়াত) দিতে হবে।

৩. **চতুষ্টয় অঙ্গ (Organs in Fours):** শরীরে যেসব অঙ্গ চারটি আছে (যেমন—চোখের পাতা), তার সবকটি নষ্ট করলে পূর্ণ দিয়াত এবং একটি নষ্ট করলে চার ভাগের এক ভাগ (২৫টি উট) দিয়াত দিতে হবে।

৪. **দশটি অঙ্গ (Organs in Tens):** শরীরে যেসব অঙ্গ দশটি আছে (যেমন—হাত ও পায়ের আঙুল), তার সবকটি নষ্ট করলে পূর্ণ দিয়াত এবং প্রতিটির জন্য দশ ভাগের এক ভাগ (১০টি উট) দিতে হবে।

- **হিদায়ার বিধান:** হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি বা কনিষ্ঠার কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিটি আঙুলের দিয়াত সমান (১০টি উট)।

দাঁতের দিয়াত: দাঁতের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাব মতে প্রতিটি দাঁতের জন্য ৫টি করে উট দিতে হবে। দাঁতের অবস্থান বা কাজ ভিন্ন হলেও দিয়াতের ক্ষেত্রে সব দাঁত সমান। মানুষের মোট ৩২টি দাঁত থাকলেও হাদিসের নির্দেশে প্রতি দাঁতের জন্য ৫ উট নির্দিষ্ট।

হুকুমাতুল আদল (বিচারকের ফয়সালা): শরীরে এমন অনেক জখম বা ক্ষতি হতে পারে যার জন্য শরিয়তে নির্দিষ্ট কোনো দিয়াত (Fixed Compensation) নেই। যেমন—মাথা বা পেটের গভীর ক্ষত ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও জখম হওয়া, বা হাড় ভাঙা। আল-হিদায়া অনুযায়ী, এসব ক্ষেত্রে **'হুকুমাতুল আদল'** প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, ন্যায়পরায়ণ বিচারক বা অভিজ্ঞ ডাক্তার ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করে যে জরিমানা নির্ধারণ করবেন, তাই আদায় করতে হবে।

উপসংহার: অঙ্গহানির দিয়াতের এই বিধান প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানবদেহের প্রতিটি অংশের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। আল-হিদায়ার এই নীতিমালা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও ন্যায়ানুগ। যেসব অঙ্গের বিকল্প নেই, তার মূল্য পূর্ণ জীবনের সমান; আর যার বিকল্প আছে বা যা একাধিক, তার মূল্য আনুপাতিক হারে নির্ধারিত।

---

৬৭. দিয়াত ও ক্বিসাসের মধ্যে পার্থক্য কী? (ما هو الفرق بين الدية والقصاص؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি দণ্ডবিধি বা 'কিতাবুল জিনায়াত'-এর প্রধান দুটি স্তম্ভ হলো কিসাস এবং দিয়াত। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা এই দুটি বিধান প্রবর্তন করেছেন। যদিও উভয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য অপরাধের প্রতিকার ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়া, তবুও এদের প্রকৃতি, প্রয়োগক্ষেত্র এবং বিধানের দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আল-হিদায়া গ্রন্থে এই পার্থক্যগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

কিসাস ও দিয়াতের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ:

১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতির দিক থেকে পার্থক্য:

- **কিসাস (প্রতিশোধ/বদলা):** কিসাস হলো আভিধানিক অর্থে সমান করা বা পিছু নেওয়া। শরিয়তের পরিভাষায়, অপরাধী যেভাবে বা যে অঙ্গে ভিকটিমকে আঘাত করেছে বা হত্যা করেছে, ঠিক একইভাবে অপরাধীর ওপর তা প্রয়োগ করা। অর্থাৎ 'জানের বদলে জান' এবং 'দাঁতের বদলে দাঁত'। এটি একটি শারীরিক শাস্তি (Corporal Punishment)।

- **দিয়াত (রক্তপণ):** দিয়াত হলো হত্যা বা জখমের বিনিময়ে শরিয়ত নির্ধারিত আর্থিক জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ। এটি কোনো শারীরিক শাস্তি নয়, বরং এটি একটি আর্থিক দায়বদ্ধতা (Financial Liability)।

২. প্রয়োগক্ষেত্রের ভিন্নতা (Scope of Application):

- **কিসাস:** কিসাস কেবল 'ক্বাতলে আমাদ' বা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে এবং ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ভুলবশত হত্যায় কিসাস আসে না। কিসাসের জন্য হত্যার নিয়ত এবং ধারালো অস্ত্রের ব্যবহার থাকা হানাফী মাযহাবে জরুরি।

- **দিয়াত:** দিয়াত সাধারণত 'ক্বাতলে খাতা' (ভুলবশত হত্যা), 'শিবহে আমাদ' (সদৃশ হত্যা) এবং 'ক্বাতলে বিস-সাবাব' (কারণবশত হত্যা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ যেখানে হত্যার সরাসরি উদ্দেশ্য ছিল না বা অস্ত্রটি প্রাণঘাতী ছিল না।

৩. বিকল্প হওয়ার বিধান:

- **কিসাস:** কিসাস হলো ইচ্ছাকৃত হত্যার মূল শাস্তি। তবে নিহতের অভিভাবকরা চাইলে কিসাস মাফ করে দিতে পারে।

- **দিয়াত:** দিয়াত কখনো কখনো কিসাসের বিকল্প হিসেবে আসে। ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি নিহতের ওয়ারিশরা হত্যাকারীর সাথে আপস করে এবং কিসাস মাফ করে টাকার বিনিময়ে সন্ধি করে, তখন দিয়াত ওয়াজিব হয়। কিন্তু ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াতই মূল শাস্তি, বিকল্প নয়।

৪. দায়ভার বহনকারী (Bearer of Liability):

- **কিসাস:** কিসাসের শাস্তি কেবল অপরাধীকেই ভোগ করতে হয়। অপরাধীর কোনো আত্মীয় বা গোত্র এই শাস্তির ভাগীদার হয় না।

- **দিয়াত:** দিয়াতের ক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন। ভুলবশত হত্যার দিয়াত অপরাধী একা দেয় না, বরং তার 'আকিলা' বা গোত্র/সহকর্মীরা মিলে পরিশোধ করে। তবে ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত (যা সন্ধির মাধ্যমে আসে) তা অপরাধীকে একাই দিতে হয়, সেখানে আকিলা সাহায্য করে না।

৫. তওবা ও কাফফারা:

- **কিসাস:** কিসাস কার্যকর হলে হত্যাকারীর ইহকালীন শাস্তি হয়ে যায়, যা অনেক ক্ষেত্রে পরকালীন মুক্তির কারণ হতে পারে।
- **দিয়াত:** দিয়াত দিলেও অনেক সময় কাফফারা (গোলাম আজাদ বা ৬০টি রোজা) আদায় করা জরুরি থাকে, বিশেষ করে ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে।

উপসংহার: সহজ কথায়, কিসাস হলো রক্তের বদলা রক্ত, যা কঠোরতা ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অপরাধ দমন করে। আর দিয়াত হলো রক্তের বদলা সম্পদ, যা ভুলের মাশুল দেয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে অর্থনৈতিক সহায়তা করে। আল-হিদায়ার মতে, এই দুটি বিধানের মাধ্যমে ইসলাম ইনসাফ ও ইহসানের ভারসাম্য রক্ষা করেছে।

---

৬৮. আকিলা (দিয়াত বহনকারী দল) কারা? (من هي العاقلة؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি দণ্ডবিধিতে 'দিয়াত' বা রক্তপণ আদায়ের ক্ষেত্রে 'আকিলা' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বিশেষ করে ভুলবশত হত্যার (ক্বাতলে খাতা) ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়ত হত্যাকারীর ওপর এককভাবে বিশাল অংকের জরিমানার বোঝা চাপিয়ে দেয় না, বরং সামাজিকভাবে তা ভাগ করে দেওয়ার বিধান দিয়েছে। যারা এই দায়ভার গ্রহণ করে, তাদেরকেই পরিভাষায় 'আকিলা' বলা হয়। আল-হিদায়া গ্রন্থে আকিলার পরিচয় এবং বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ: আরবি 'আকিলা' (الْعَاقِلَةُ) শব্দটি 'আকল' (عَقْلٌ) মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ বাধা দেওয়া বা বেঁধে রাখা। দিয়াতকে 'আকল' বলা হয় কারণ এটি রক্তপাত বন্ধ করে বা হত্যাকারীকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। আর যারা এই দিয়াত পরিশোধ করে, তাদের 'আকিলা' বলা হয়।

পারিভাষিক পরিচয় ও মতভেদ: কারা আকিলা হিসেবে গণ্য হবে, এ নিয়ে হানাফী মাযহাবের সাথে অন্য মাযহাবের এবং যুগের পরিবর্তনের সাথে সংজ্ঞার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১. প্রাক-ইসলামী ও রাসুল (সা.)-এর যুগ: ইসলামের প্রাথমিক যুগে এবং আরব সমাজে 'আকিলা' বলতে হত্যাকারীর **গোত্র বা বংশের পুরুষ আত্মীয়দের (আসাবা)** বোঝাত। যারা যুদ্ধের সময় একে অপরকে সাহায্য করত এবং বিপদে পাশে দাঁড়াত। রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনার সনদেও এই গোত্রভিত্তিক সাহায্য প্রথা বহাল রেখেছিলেন।

২. হযরত ওমর (রা.)-এর যুগ ও হানাফী মাযহাবের মত: হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে যখন ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তার ঘটে এবং সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের জন্য 'দিওয়ান' (রেজিস্ট্রার বা দপ্তর) চালু করা হয়, তখন আকিলার ধারণায় পরিবর্তন আসে। আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, **আকিলা হলো 'আহলুদ দিওয়ান' (The people of the Register)**। অর্থাৎ, হত্যাকারী যে দিওয়ান বা দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত (যেমন—সেনাবাহিনী, প্রশাসন বা কোনো নির্দিষ্ট পেশাজীবী সংস্থা), সেই দপ্তরের সদস্যরাই তার আকিলা। তারা একে অপরকে সাহায্য করবে।

- **যুক্তি:** আকিলার মূল ভিত্তি হলো 'তানাসুর' বা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা। পূর্বে এটি গোত্রের ভিত্তিতে ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের পর মানুষ গোত্রের চেয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র বা ইউনিটের মানুষের সাথে বেশি সম্পৃক্ত থাকে। তাই ওমর (রা.) ফয়সালা দেন যে, এখন থেকে দিওয়ানের লোকেরাই একে অপরের দিয়াত বহন করবে।

৩. দিওয়ান না থাকলে: যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দিওয়ান বা সরকারি দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে হানাফী মাযহাব মতে, তার আকিলা হবে তার গোত্র বা আসাবা (বংশের পুরুষরা)। আর যদি গোত্রও না থাকে বা জানা না থাকে, তবে বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) তার পক্ষ থেকে দিয়াত আদায় করবে।

আকিলার দায়িত্ব: আকিলা কেবল ভুলবশত হত্যার (Qatl-e-Khata) দিয়াত বহন করে। ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত বা কিসাসের ক্ষেত্রে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এছাড়া দিয়াতের পরিমাণ যদি খুব কম হয় (যেমন—পূর্ণ দিয়াতের বিশ

ভাগের এক ভাগের কম), তবে তা আকিলা বহন করে না, বরং অপরাধীকেই দিতে হয়।

উপসংহার: আকিলা হলো এক ধরনের সামাজিক বিমা বা মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স গ্রুপ। আল-হিদায়া অনুযায়ী, যুগের চাহিদায় এটি গোত্র থেকে পেশাজীবী সমিতি বা দিওয়ানে রূপান্তরিত হতে পারে। এর মূল লক্ষ্য হলো অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে একজন ব্যক্তিকে যেন সারা জীবন ঋণের বোঝায় পিষ্ট হতে না হয়।

---

৬৯. আকিলাতে মহিলারা কি দিয়াত বহন করে? (هل تتحمل النساء من العاقلة الدية؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি শরিয়তের বিধানগুলো ইনসাফ এবং বাস্তবতার নিরিখে প্রণীত। ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত বা রক্তপণ আদায়ের দায়িত্ব 'আকিলা' বা অপরাধীর স্বজনদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু এই আকিলা দলের অন্তর্ভুক্ত সবার ওপর কি এই আর্থিক দণ্ড বর্তাবে? বিশেষ করে নারী, শিশু বা অক্ষম ব্যক্তিরা কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে? আল-হিদায়া গ্রন্থে আকিলার সদস্যদের যোগ্যতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে হানাফী মাযহাবের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

মহিলা ও শিশুদের বিধান: আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ শাস্ত্রের সর্বসম্মত ফতোয়া হলো—**আকিলার অন্তর্ভুক্ত মহিলারা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুরা দিয়াত বহনের দায়িত্ব পাবে না।** অর্থাৎ, দিয়াতের টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। একইভাবে পাগল বা মজনু ব্যক্তিরাও এই দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত।

কারণ ও যুক্তি (Hidayah's Reasoning): আল-হিদায়া গ্রন্থকার এই বিধানের পেছনে অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি পেশ করেছেন। আকিলার ওপর দিয়াত ওয়াজিব হওয়ার মূল ভিত্তি বা 'ইল্লত' হলো **'নুসরাহ' বা সাহায্য-সহযোগিতা।**

- **নুসরাহ-এর ধারণা:** প্রাচীন আরব সমাজে এবং পরবর্তীতে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আকিলা তারাই হতো, যারা যুদ্ধের ময়দানে বা বিপদের সময় একে অপরের সাহায্যকারী বা প্রতিরক্ষা প্রদানকারী (Defenders) হতো। যারা অস্ত্র ধরতে পারে এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে পারে, তারাই কেবল 'নুসরাহ' দিতে সক্ষম।

- **নারীদের অবস্থান:** নারীরা এবং শিশুরা সাধারণত যুদ্ধের উপযুক্ত নয় এবং তারা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা 'আহলুন নুসরাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেহেতু তারা গোত্র বা দলকে রক্ষা করার শারীরিক সামর্থ্য বা দায়িত্ব রাখে না, তাই তাদের ওপর জরিমানা বা দিয়াতের আর্থিক বোঝাও চাপানো হয় না। দিয়াত মূলত এক ধরনের সাহায্য কর (Tax for support), যা কেবল সক্ষম পুরুষদের ওপর বর্তায়।

কারা অন্তর্ভুক্ত হবে: সুতরাং, আকিলা বলতে কেবল **প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন পুরুষদের** বোঝাবে। যারা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল এবং গোত্র বা দিওয়ানের সক্রিয় সদস্য। গরিব বা নিঃস্ব ব্যক্তিদের ওপরও আকিলার চাঁদা ধার্য করা হয় না, কারণ এটি সাহায্যের জন্য, কাউকে বিপদে ফেলার জন্য নয়।

তুলনামূলক আলোচনা: ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে অপরাধী নারী হলেও তাকে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু আকিলার বিষয়টি যেহেতু শাস্তি নয়, বরং একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা (Social Responsibility), তাই শরিয়ত নারীদের এই অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। এটি নারীদের প্রতি ইসলামের সদয় দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। তাদের সম্পদ তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং পরিবারের কল্যাণে সংরক্ষিত থাকবে, অন্যের ভুলের মাশুল দিতে ব্যয় হবে না।

উপসংহার: সারকথা হলো, আকিলা বা দিয়াত বহনকারী দলে নারীদের কোনো অংশ নেই। আল-হিদায়া অনুযায়ী, এটি কেবল সক্ষম পুরুষদের দায়িত্ব। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে দায়বদ্ধতার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

---

৭০. আকিলা কর্তৃক দিয়াত বহন করার সময়-সীমা কত? (كم هي مدة تحمل العاقلة للدية؟)

উত্তর: ভূমিকা: ভুলবশত হত্যার (ক্বাতলে খাতা) ক্ষতিপূরণ হিসেবে শরিয়ত যে 'দিয়াত' নির্ধারণ করেছে, তার পরিমাণ অনেক বড় (১০০ উট বা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ/রৌপ্য)। এই বিশাল অংকের অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা অপরাধী বা তার আকিলা (স্বজন/গোত্র)-এর জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হতে পারে। তাই শরিয়ত দয়াপরবশ হয়ে এই অর্থ পরিশোধের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বা

কিস্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আল-হিদায়া গ্রন্থে দিয়াত আদায়ের এই সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দিয়াত পরিশোধের সময়সীমা: হানাফী মাযহাব এবং আল-হিদায়া অনুযায়ী, আকিলা কর্তৃক দিয়াত পরিশোধ করার সময়সীমা হলো **তিন বছর (Three Years)**। অর্থাৎ, দিয়াতের মোট অংককে তিন ভাগে ভাগ করা হবে এবং প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) করে পরিশোধ করতে হবে।

দলিল ও যুক্তি: ১. হাদিস ও সাহাবীদের আমল: হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) দিয়াতের অর্থ পরিশোধের জন্য তিন বছরের সময় নির্ধারণ করেছিলেন। এটি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে। ২. **সহজীকরণ (Takhfif):** দিয়াত ওয়াজিব হয় 'সহানুভূতির' ভিত্তিতে, শাস্তির ভিত্তিতে নয়। কারণ হত্যাটি ছিল ভুলবশত। ১০০ উট বা ১০,০০০ দিরহাম সংগ্রহ করা আকিলার জন্যও কঠিন হতে পারে। তাই তাদের প্রতি সহজ করার জন্য (Leniency) এই সময় দেওয়া হয়েছে। ৩. **হিদায়ার যুক্তি:** আল-হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ১ বছর সময় দেওয়া হলে তা খুব কম হয়ে যেত এবং চাপ সৃষ্টি করত। আবার ১০ বছর বা অনির্দিষ্ট সময় দেওয়া হলে নিহতের পরিবারের হক নষ্ট হতো এবং তারা দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হতো। তাই ৩ বছর হলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ সময়কাল। ১ এবং ১০-এর মাঝামাঝি হিসেবে ৩ বছরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যা 'সর্বনিম্ন বহু' (Minimum Plural)।

কিস্তির বিন্যাস:

- প্রথম বছরের শেষ নাগাদ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ আদায় করতে হবে।
- দ্বিতীয় বছরের শেষে আরও এক-তৃতীয়াংশ।
- তৃতীয় বছরের শেষে বাকি এক-তৃতীয়াংশ আদায় করে দিয়াত পূর্ণ করতে হবে। তবে আকিলা চাইলে বা সামর্থ্য থাকলে এর আগেই পুরো টাকা শোধ করে দিতে পারে, যা উত্তম। কিন্তু আইনত তাদের ৩ বছরের সময় পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

ব্যতিক্রম: যদি দিয়াতের পরিমাণ খুব কম হয় (পূর্ণ দিয়াতের চেয়ে অনেক কম, যেমন কোনো ছোট আঘাতের দিয়াত), তবে সেক্ষেত্রে ৩ বছর সময় দেওয়া হবে কি না তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে সাধারণ নিয়ম হলো, পূর্ণ দিয়াতের ক্ষেত্রে

৩ বছর সময় নির্ধারিত। আর যদি আপসের মাধ্যমে (ইচ্ছাকৃত হত্যায়) দিয়াত আসে, তবে তা সাধারণত তাৎক্ষণিকভাবে (নগদ) আদায় করতে হয়, যদি না ভিন্ন কোনো চুক্তিতে তারা একমত হয়। কারণ আকিলার সুবিধা কেবল ভুল হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উপসংহার: দিয়াত পরিশোধের জন্য ৩ বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করা ইসলামি শরিয়তের প্রজ্ঞা ও বাস্তববাদিতার প্রমাণ। আল-হিদায়ার মতে, এটি অপরাধীর স্বজনদের ওপর চাপ কমায় এবং একইসাথে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অধিকার নিশ্চিত করে। এটি 'লা দরারা ওয়া লা দিরা' (ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও যাবে না) নীতির প্রতিফলন।

---

৭১. দারিদ্র্যের কারণে ভুলবশত হত্যার দিয়াতের বিধান কী? (ما هو حكم دية القتل الخطأ في الفقر؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি আইনে ভুলবশত হত্যার (ক্বাতলে খাতা) শাস্তি হিসেবে দিয়াত বা রক্তপণ ধার্য করা হয়েছে, যা আদায়ের দায়িত্ব মূলত 'আকিলা' বা অপরাধীর গোত্র/স্বজনদের ওপর ন্যস্ত। কিন্তু এমন পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে অপরাধী এবং তার আকিলা উভয়ই অত্যন্ত দরিদ্র, অথবা অপরাধীর কোনো আকিলাই নেই। এমতাবস্থায় এই বিশাল অংকের দিয়াত কে পরিশোধ করবে? আল-হিদায়া গ্রন্থে এই সংকট নিরসনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও শরিয়তের বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দরিদ্রতার ক্ষেত্রে দিয়াতের বিধান: আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, দিয়াত আদায়ের ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের প্রভাব এবং এর সমাধানের কয়েকটি স্তর রয়েছে:

১. আকিলার উপস্থিতিতে দারিদ্র্য: যদি হত্যাকারীর আকিলা (গোত্র বা দিওয়ান) থাকে, কিন্তু তারা দরিদ্র হয়, তবে বিধান হলো—

- আকিলার প্রত্যেক সদস্যের ওপর ততটুকু টাকাই ধার্য করা হবে, যা দেওয়ার সামর্থ্য তাদের আছে। হানাফী মতে, আকিলার প্রত্যেক সদস্যের ওপর সর্বোচ্চ ৩ বা ৪ দিরহামের বেশি চাপানো যাবে না।

- যদি তাদের সম্মিলিত চাঁদা দিয়েও দিয়াত পূর্ণ না হয়, অথবা তারা একেবারেই নিঃস্ব হয়, তবে অবশিষ্ট দিয়াতের দায়ভার **বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)**-এর ওপর বর্তাবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র তখন আকিলার ভূমিকা পালন করবে।

২. আকিলা না থাকলে: যদি হত্যাকারীর কোনো গোত্র, স্বজন বা দিওয়ান না থাকে (যেমন—সে বিদেশি বা বিচ্ছিন্ন কেউ), তবে তার দিয়াতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব **বায়তুল মাল** বহন করবে। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যার কেউ নেই, আমি (রাষ্ট্রপ্রধান) তার অভিভাবক।" এবং "যার আকিলা নেই, বায়তুল মাল তার আকিলা।"

৩. বায়তুল মাল না থাকলে বা অক্ষম হলে: বর্তমান যুগে যদি ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা বায়তুল মাল কার্যকর না থাকে, অথবা রাষ্ট্র দিতে অস্বীকার করে, তবে হুকুম কী হবে? এ বিষয়ে পরবর্তী ফকিহগণ বলেন:

- দিয়াতের দায়ভার শেষ পর্যন্ত **স্বয়ং হত্যাকারীর (Qatil)** ওপর ফিরে আসবে। কারণ দিয়াত মূলত তার কাজেরই ফলাফল। আকিলা বা রাষ্ট্র ছিল তার সাহায্যকারী। সাহায্যকারী না থাকলে বা অপারগ হলে মূল ব্যক্তিকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

- তবে যেহেতু সে দরিদ্র, তাই তাকে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা দেওয়ার জন্য জবরদস্তি করা হবে না বা জেলে পাঠানো হবে না (কয়েদ করা হবে না)। বরং তাকে ঋণগ্রহীতার মতো গণ্য করা হবে। সে উপার্জন করে ধীরে ধীরে তা পরিশোধ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত।" (সুরা বাকারা: ২৮০)।

হিদায়ার মূলনীতি: আল-হিদায়া অনুযায়ী, ভুলবশত হত্যার দিয়াত কখনোই পুরোপুরি মাফ (Sakit) হয়ে যায় না। কারণ এটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হক (Right of fellow human)। দারিদ্র্যের কারণে হয়তো আদায়ে দেরি হতে পারে বা রাষ্ট্রের কাঁধে যেতে পারে, কিন্তু রক্তের মূল্য বৃথা যেতে পারে না।

উপসংহার: দারিদ্র্যের কারণে দিয়াত মাফ হয় না। আল-হিদায়ার নির্দেশনা হলো—প্রথমে আকিলা, তারা অক্ষম হলে রাষ্ট্র (বায়তুল মাল), আর রাষ্ট্র না

থাকলে শেষ পর্যন্ত হত্যাকারীকেই এই বোঝা বহন করতে হয়। তবে শরিয়ত দরিদ্র হত্যাকারীকে সময় ও সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয়, যাতে সে সাধ্যমতো ক্ষতিপূরণ দিতে পারে।

---

৭২. আভিধানিক ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ওসিয়ত কী? (ما هي الوصية لغة وشرعا؟)

উত্তর: ভূমিকা: মানুষ মরণশীল, কিন্তু মৃত্যুর পরও মানুষ তার নেক আমল এবং আত্মীয়-স্বজনের উপকারের ধারা জারি রাখতে চায়। এই ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে 'ওসিয়ত' বা ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে। ইসলামি শরিয়তে ওসিয়ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত ও অধিকার। আল-হিদায়া গ্রন্থের 'কিতাবুল ওসায়া' অধ্যায়ে ওসিয়তের সংজ্ঞা, স্বরূপ এবং আইনি মর্যাদা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): আরবি 'আল-ওসীয়াহ' (الْوَصِيَّةُ) শব্দটি 'ওসা' (وَصَى) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো: **১. মিলানো বা সংযুক্ত করা (Al-Wasl):** কোনো কিছুকে অন্য কিছুর সাথে জুড়ে দেওয়া।

- **তাৎপর্য:** ওসিয়তকারী তার জীবদ্দশার নেক আমল বা কর্তৃত্বকে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে মিলিয়ে দেয়। অথবা সে তার দুনিয়ার হায়াতকে আখেরাতের হায়াতের সাথে সংযুক্ত করে দানের মাধ্যমে। **২. নির্দেশ দেওয়া বা উপদেশ দেওয়া:** যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "ইব্রাহিম তার সন্তানদের ওসিয়ত (উপদেশ) করেছেন।"

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الشرعي): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহের পরিভাষায় ওসিয়তের সংজ্ঞা হলো: (تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ) অর্থ: "মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে কোনো বস্তুর মালিকানা প্রদান করা।" অন্য কথায়, কোনো ব্যক্তি যদি বলে, "আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তির অমুক অংশ গরিবদের দিয়ে দিও" বা "অমুক ব্যক্তিকে দিও", তবে এই চুক্তিকে ওসিয়ত বলা হয়।

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য: আল-হিদায়ার সংজ্ঞা থেকে ওসিয়তের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে: **১. মালিকানা দান (Tamlik):** এটি এক প্রকার দান। তবে

সাধারণ দান (হিবাহ) এবং ওসিয়তের মধ্যে পার্থক্য হলো—হিবাহ সাথে সাথে কার্যকর হয়, আর ওসিয়ত কার্যকর হয় দাতার মৃত্যুর পর। ২. **মৃত্যুর শর্ত:** ওসিয়ত মৃত্যুর আগে কার্যকর হয় না। ওসিয়তকারী বেঁচে থাকাবস্থায় যেকোনো সময় তার ওসিয়ত বাতিল করতে পারে বা পরিবর্তন করতে পারে। ৩. **তাবাররুদ (স্বেচ্ছাসেবী দান):** এটি কোনো বিনিময় চুক্তি নয়, বরং সম্পূর্ণ অনুগ্রহ।

ওসিয়তের সীমা: সংজ্ঞার সাথে এর শরয়ী সীমাবদ্ধতাও জানা জরুরি। হানাফী মাযহাব মতে:

- ওসিয়ত কেবল মোট সম্পত্তির **এক-তৃতীয়াংশ (1/3rd)** পর্যন্ত কার্যকর হয়। এর বেশি করলে তা ওয়ারিশদের অনুমতি ছাড়া কার্যকর হবে না।
- কোনো **ওয়ারিশের জন্য ওসিয়ত করা জায়েজ নেই** (যেমন—বড় ছেলেকে বেশি দেওয়ার ওসিয়ত)। রাসুল (সা.) বলেছেন, "কোনো ওয়ারিশের জন্য ওসিয়ত নেই।"

ওসিয়তের প্রকারভেদ: আল-হিদায়া অনুযায়ী ওসিয়ত শুধু সম্পদের হয় না, বরং দায়িত্বেরও হতে পারে। যেমন—কাউকে নিজের সন্তানদের দেখাশোনা বা ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব দিয়ে যাওয়া (Executorship)। একে 'ইসা' (الإيصاء) বলা হয়।

উপসংহার: ওসিয়ত হলো মুমিনের জন্য নেকি অর্জনের সর্বশেষ সুযোগ। আল-হিদায়া অনুযায়ী, এটি আভিধানিক অর্থে ইহকাল ও পরকালের সংযোগকারী এবং পারিভাষিক অর্থে মৃত্যুর পর সম্পদ বিতরণের একটি বৈধ আইনি দলিল। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটি বিশেষ সদকা বা দান করার অধিকার।

---

৭৩. ওসিয়তের হুকুম কী? (ما حكم الوصية؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি শরিয়তে মানুষের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ বণ্টনের জন্য দুটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে: একটি হলো 'মিরাস' বা উত্তরাধিকার আইন, যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত; আর অন্যটি হলো 'ওসিয়ত' বা ইচ্ছাপত্র, যা বান্দার নিজের ইচ্ছাধীন। আল-হিদায়া গ্রন্থে 'কিতাবুল ওসায়া' অধ্যায়ে ওসিয়তের শরয়ী হুকুম বা বিধান এবং এর পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত

আলোচনা করা হয়েছে। ওসিয়ত মূলত একটি 'তাবাররুদ' বা অনুদানমূলক চুক্তি।

ওসিয়তের শরয়ী হুকুম (The Legal Ruling): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী ওসিয়তের হুকুম বা বিধান পরিস্থিতির আলোকে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে মৌলিকভাবে এর বিধান নিম্নরূপ:

১. সাধারণ বিধান (মুস্তাহাব): ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত অনুযায়ী পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের জন্য ওসিয়ত করা 'ফরজ' বা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সুরা নিসার 'আয়াতুল মাওয়ারিস' বা উত্তরাধিকারের আয়াত নাজিল হওয়ার পর সেই আবশ্যকতা মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে। বর্তমানে হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, আত্মীয়-স্বজন (যারা ওয়ারিশ নয়) এবং গরিব-মিসকিন বা জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়ত করা **'মুস্তাহাব' (প্রশংসনীয়)**। এটি মৃত ব্যক্তির জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হয় এবং পরকালে উপকারে আসে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মৃত্যুর সময় তোমাদের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দান করেছেন (ওসিয়ত করার সুযোগ দিয়েছেন), যাতে তোমাদের আমল বৃদ্ধি পায়।"

২. ওয়াজিব (আবশ্যক): কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ওসিয়ত করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যেমন—

- কারো কাছে যদি অন্যের আমানত থাকে।
- কারো ওপর যদি ঋণ থাকে যা অন্য কেউ জানে না।
- কারো ওপর যদি যাকাত, হজ্জ বা কাফফারা অনাদায়ী থাকে। এসব বিষয় লিখে যাওয়া বা বলে যাওয়া ওয়াজিব, যাতে মৃত্যুর পর হকদাররা তাদের অধিকার ফিরে পায় এবং মৃত ব্যক্তি দায়মুক্ত হতে পারে।

৩. হারাম বা নিষিদ্ধ: যদি ওসিয়ত করার উদ্দেশ্য হয় ওয়ারিশদের ক্ষতিগ্রস্ত করা (যেমন—ঋণের মিথ্যা স্বীকারোক্তি করা বা অহেতুক কাউকে সব দিয়ে দেওয়া), তবে তা হারাম। আল্লাহ তাআলা কুরআনে 'গাইরা মুদাররিন' (ক্ষতিগ্রস্ত না করে) শর্ত জুড়ে দিয়েছেন।

৪. বাতিল: শরিয়ত সম্মত খাতের বাইরে ওসিয়ত করলে (যেমন—মদের দোকান বা নাজায়েজ কাজে) অথবা ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করলে তা বাতিল বা অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

সীমাবদ্ধতা: ওসিয়ত জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তা অবশ্যই ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির **এক-তৃতীয়াংশের (১/৩)** মধ্যে হতে হবে। এর বেশি ওসিয়ত করা ওয়ারিশদের অনুমতি ছাড়া জায়েজ নেই।

উপসংহার: সারসংক্ষেপে, ওসিয়ত হলো আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের একটি সুযোগ। আল-হিদায়া অনুযায়ী, এটি বর্তমানে ফরজ নয় বরং একটি নফল ইবাদত, যা সম্পদের পবিত্রতা ও পরকালীন মুক্তির ওসিলা হতে পারে, যদি তা শরিয়তের সীমার মধ্যে থাকে।

---

৭৪. ওয়ারিশের জন্য ওয়াসিয়ত করার বিধান কী? (ما حكم الوصية للوارث؟)

উত্তর: ভূমিকা: ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কে কতটুকু পাবে, তা মহান আল্লাহ সুরা নিসায় স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই নির্ধারিত অংশীদার বা 'ওয়ারিশ'-দের অধিকার রক্ষা করা শরিয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল-হিদায়া গ্রন্থে ওয়ারিশের জন্য আলাদা করে ওসিয়ত করার বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে 'কিতাবুল ওসায়া' অধ্যায়ে সুস্পষ্ট ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে।

ওয়ারিশের জন্য ওসিয়তের বিধান: আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী—**কোনো বৈধ ওয়ারিশের জন্য ওসিয়ত করা জায়েজ নেই এবং তা বাতিল (Batil) বলে গণ্য হবে।** অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর আগে বলে যেতে পারবে না যে, "আমার বড় ছেলেকে এই জমিটুকু বেশি দিও" বা "আমার স্ত্রীকে মোহরানার বাইরেও এই বাড়িটি লিখে দিলাম।" কারণ তারা এমনিতেই মিরাস সূত্রে সম্পদ পাবে।

দলিল ও যুক্তি: ১. হাদিস: বিদায় হজ্জের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক (উত্তরাধিকার) দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, কোনো ওয়ারিশের জন্য আর কোনো ওসিয়ত নেই।" (সুনানে আবু দাউদ)। ২. **হিকমত (Reasoning):** আল-হিদায়া গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করেন যে,

ওয়ারিশদের অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। এখন যদি কাউকে ওসিয়তের মাধ্যমে অতিরিক্ত দেওয়া হয়, তবে অন্য ওয়ারিশদের অধিকার খর্ব করা হবে। এতে পরিবারের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিবাদ সৃষ্টি হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই শরিয়ত এই পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

ব্যতিক্রম (বৈধ হওয়ার শর্ত): হানাফী মাযহাবে একটি বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ওয়ারিশের জন্য করা ওসিয়ত কার্যকর হতে পারে। তা হলো—**অন্যান্য সকল ওয়ারিশের সম্মতি (Ijazat al-Waratha)**। যদি ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর বালেগ ও সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন সকল ওয়ারিশ স্বেচ্ছায় বলে যে, "আমরা আমাদের বাবার এই ওসিয়ত মেনে নিলাম এবং অমুককে অতিরিক্ত দেওয়ায় আমাদের আপত্তি নেই", তবে সেই ওসিয়ত কার্যকর হবে।

- **হিদায়ার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা:** আল-হিদায়ার মতে, ওয়ারিশরা অনুমতি দিলে এটি আসলে তখন আর 'ওসিয়ত' থাকে না, বরং এটি ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে 'হেবা' বা দান হিসেবে গণ্য হয়। কারণ মৃত্যুর পর সম্পদের মালিক ওয়ারিশরা হয়ে যায়, আর মালিক তার সম্পদ যাকে ইচ্ছা দান করতে পারে। কিন্তু যদি একজন ওয়ারিশও আপত্তি করে, তবে তার অংশে ওসিয়ত বাতিল হবে।

কাদের জন্য ওসিয়ত করা যাবে: ওয়ারিশ ছাড়া অন্যদের জন্য (যেমন—এতিম নাতি-নাতনি, পালক পুত্র, বা দূর সম্পর্কের আত্মীয় যারা মিরাস পায় না) ওসিয়ত করা সম্পূর্ণ জায়েজ এবং সওয়াবের কাজ।

উপসংহার: সুতরাং, আল-হিদায়ার ফতোয়া হলো—নীতিগতভাবে ওয়ারিশের জন্য ওসিয়ত নিষিদ্ধ। এটি করা হলে তা অটোমেটিক বাতিল হয়ে যায়, যতক্ষণ না অন্য অংশীদাররা তাদের নিজের হক ছেড়ে দিয়ে তা অনুমোদন করে। এটি ইসলামি বণ্টন ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণতা নির্দেশ করে।

---

৭৫. ওসিয়ত কখন থেকে কার্যকর হওয়া শুরু হয়? (متى يبدأ نفاذ الوصية؟)

উত্তর: ভূমিকা: ওসিয়ত একটি বিশেষ ধরনের আর্থিক চুক্তি, যা সাধারণ দান বা বিক্রয় থেকে ভিন্ন। সাধারণ চুক্তিগুলো সম্পাদনের সাথে সাথেই কার্যকর হয়, কিন্তু ওসিয়তের বিষয়টি মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। আল-হিদায়া গ্রন্থে ওসিয়ত কার্যকর

হওয়ার সময়, শর্ত এবং এর অগ্রাধিকারের ক্রমধারা (Order of Execution) নিয়ে বিস্তারিত আইনি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

কার্যকর হওয়ার সময় (Time of Execution): আল-হিদায়া ও হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, ওসিয়ত কার্যকর হওয়া শুরু হয় **ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর মুহূর্ত থেকে।** ওসিয়তের সংজ্ঞাতেই বলা হয়েছে—(تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ) অর্থাৎ "মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে মালিকানা দান করা।" সুতরাং, যতক্ষণ ওসিয়তকারী জীবিত আছেন, ততক্ষণ ওসিয়তকৃত বস্তুর ওপর তার পূর্ণ মালিকানা বহাল থাকে এবং যাকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে (মুসা লাহু), তার কোনো অধিকার জন্মায় না।

জীবদ্দশায় ওসিয়তের অবস্থা: মৃত্যুর আগে ওসিয়তটি কেবল একটি 'ইচ্ছা' বা 'প্রতিশ্রুতি' হিসেবে থাকে। এটি 'লাজিম' বা অত্যাবশ্যকীয় নয়।

- **প্রত্যাহার (Ruju):** আল-হিদায়া অনুযায়ী, ওসিয়তকারী তার জীবদ্দশায় যেকোনো সময় তার ওসিয়ত বাতিল করতে পারেন বা পরিবর্তন করতে পারেন। যেমন—কেউ বলল, "আমার মৃত্যুর পর এই জমিটি মাদ্রাসায় দিও", পরে সে নিজেই জমিটি বিক্রি করে দিল। এতে ওসিয়ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই স্বাধীনতা তার থাকে।

মৃত্যুর পর কার্যকর হওয়ার শর্ত: মৃত্যুর পরপরই ওসিয়ত কার্যকর হওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূরণ হতে হয়: ১. **ঋণ পরিশোধ:** আল-হিদায়া অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে সবার আগে কাফন-দাফনের খরচ, এরপর তার **ঋণ পরিশোধ** করতে হবে। ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে, সেখান থেকে ওসিয়ত কার্যকর হবে। ঋণ থাকলে ওসিয়ত কার্যকর হবে না। ২. **এক-তৃতীয়াংশ সীমা:** অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে ওসিয়ত হতে হবে। ৩. **গ্রহীতার জীবিত থাকা:** ওসিয়তকারীর মৃত্যুর মুহূর্তে যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে, তাকে জীবিত থাকতে হবে। যদি সে আগেই মারা যায়, তবে ওসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া: মৃত্যুর পর ওসিয়তকৃত বস্তুর মালিকানা 'মুসা লাহু' (যার জন্য ওসিয়ত করা হয়েছে)-এর নিকট স্থানান্তরিত হয়, তবে শর্ত হলো তাকে তা

কবুল (Accept) করতে হবে। যদি সে প্রত্যাখ্যান করে, তবে ওসিয়ত বাতিল হয়ে সম্পদ ওয়ারিশদের কাছে ফিরে যাবে।

উপসংহার: সারকথা হলো, ওসিয়ত নামা বা দলিল যতই আগে লেখা হোক না কেন, শরিয়তের দৃষ্টিতে তা 'কার্যকর' বা 'নাফিজ' হয় কেবল প্রাণবায়ু বের হওয়ার পর। আল-হিদায়ার মতে, এটি হলো দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কৃত সর্বশেষ দান, যা ঋণমুক্ত হওয়ার পর এবং উত্তরাধিকারীদের অংশ বণ্টনের আগে অগ্রাধিকার পায়।